

이 논문은 2010년 중앙노동위원회의 「교섭단위분리제도에
관한 연구」에 관한 학술연구용역사업의 일환으로서 연구되었
음

교섭단위분리제도에 관한 연구

2010.12.

중앙노동위원회

이 연구보고서의 내용은 연구진의 의견으로, 중앙노동위원회의 공식적인 견해가 아님.

제 출 문

중앙노동위원회 위원장 귀하

본 보고서를 중앙노동위원회의 수탁연구과제 「교섭단위 분리제도에 관한 연구」의 최종보고서로 제출합니다.

2010. 12.

국제노동법연구원 원장

연구진

연구책임자 이승욱 (이화여자대학교)

목 차

제1장 교섭창구단일화제도의 개요	1
1. 교섭창구단일화제도의 원칙과 예외	1
2. 교섭창구단일화제도의 특징	2
3. 교섭창구단일화의 대상	2
4. 교섭창구단일화의 절차	3
(1) 교섭창구단일화절차의 개시: 교섭요구기한	3
(2) 교섭요구사실공고	3
(3) 교섭요구노동조합 확정 공고와 이의 공고	4
(4) 자율적 교섭창구단일화 절차	4
(5) 과반수 노동조합의 교섭대표노동조합 확정 절차	5
(6) 공동교섭대표단 구성절차	7
1) 자율적 공동교섭대표단 구성	7
2) 노동위원회에 의한 공동교섭대표단 구성	7
(7) 교섭단위의 결정	8
5. 교섭대표노동조합의 권한	9
6. 교섭대표권의 기간	10
7. 교섭대표노동조합의 공정대표의무	11
8. 교섭대표노동조합의 쟁의행위	13
 제2장 외국에서의 교섭단위 결정제도	 14
I. 미국의 교섭단위 결정	14
1. 전체적인 개요	14
(1) 제도의 개관	14
(2) 복수노조의 실태	19
2. 교섭단위 결정의 원칙	22
(1) 이익의 공통성 (Community of Interest)	22
(2) 교섭연혁	23
(3) 근로자의 의사	25
(4) 금지요소	25
(5) NLRB의 과거 교섭단위결정	26
(6) 교섭단위의 추가	26
3. 교섭단위의 유형	28
(1) 1인 교섭단위와 단일공장단위	28
(2) 공장내 별도단위	30
(3) 복수공장단위	31
(4) “단일사용자”단위	32

(5) 복수사용자단위	33
4. 근로자 범주에 따른 교섭단위의 유형	36
(1) 근로자가 아닌 자	36
(2) 전문직 근로자	37
(3) 경비직	37
(4) 기술직 근로자	38
(5) 복수업무수행 근로자	39
(6) 기밀직 근로자	40
(7) 상시적 단시간근로자	42
(8) 기타 근로자	43
5. 산업별 교섭단위의 유형	44
(1) 제조업	44
(2) 언론산업	46
(3) 운송업	47
(4) 건설산업	48
(5) 예능산업	50
(6) 상업	51
(7) 보험업	52
(8) 의료산업	53
(9) 교육기관	55
6. 교섭단위 명확화	55
(1) 교섭단위명확화제도의 개요	55
(2) NLRB가 교섭단위를 명확화할 수 있는 경우	57
(3) 교섭단위 명확화 결정과 기존 단체협약의 효력	59
II. 캐나다의 교섭단위결정	61
1. 적정교섭단위	61
2. 교섭단위 결정의 기준	62
(1) 교섭의 연혁	63
(2) 교섭단위의 적정성 정도	65
(3) 기술, 이익, 업무 및 작업조건에서의 유사성	66
(4) 사용자 조직의 성질	67
(5) 당사자의 희망	68
1) 선거의 실시	69
2) 노동조합의 조직대상의 고려	70
(6) 법령상 제한	70
3. 복수지역 교섭단위와 단일지역 교섭단위	72
4. 교섭단위 추가 및 통합	75
(1) 교섭단위추가	75
(2) 교섭단위의 통합	76
5. 기준단위	79
(1) Ontario주	79

(2) British Columbia주	80
(3) 연방 관할	81
6. 온타리오주에서의 복수노조 실태	83
III. 외국 제도의 요약과 시사점	85
1. 논의의 요약	85
2. 시사점	88

제3장 교섭단위 분리제도의 쟁점과 운용 93

I. 교섭단위를 둘러싼 쟁점	93
1. 교섭단위의 의의와 성격	93
2. 하나의 사업 또는 사업장	94
3. 개별 교섭에 대한 사용자의 동의 대상	100
4. 당사자의 합의에 의한 교섭단위 분리	103
II. 교섭단위 분리 결정 절차	105
1. 의 의	105
2. 신청권자 및 신청 방법	105
3. 신청시기	106
(1) 교섭대표노조 결정 전의 분리신청	107
(2) 교섭대표노조 결정 후의 분리신청	107
4. 교섭단위 분리신청의 병합	108
5. 교섭단위 분리결정 신청의 효과	108
6. 노동위원회의 교섭단위 분리 결정	109
(1) 절차의 흐름	109
(2) 노동위원회에 의한 신청 교섭단위분리범위의 수정	109
(3) 다른 노동관계당사자의 교섭단위 분리신청	109
(4) 교섭단위 분리 결정 기준	110
7. 교섭단위 분리 결정의 효과	111
(1) 교섭단위 분리결정과 교섭대표노조의 지위	111
(2) 일반적 효과	115
(3) 교섭단위 분리결정의 유효기간	116
(4) 노동위원회가 결정한 교섭단위의 조정	118
8. 노동위원회 결정에 대한 불복	118
(1) 불복 절차와 사유	118
(2) 관계 노동관계당사자의 불복신청 적격	120
(3) 불복 신청에 따른 효력	121
III. 교섭단위 분리 기준	122
1. 교섭단위 분리의 요건	122
(1) 교섭단위 분리 대상	122
(2) 교섭단위 분리의 객관적 요건	122
(3) 교섭단위 분리의 필요성	123
2. 교섭단위 분리 기준	124

제1장 교섭창구단일화제도의 개요

2010년 1월 1일 법률 제8839호로 개정된 노조법은 1997년 제정된 이후 13년에 걸쳐서 유예되어 온 사업 또는 사업장 단위의 복수노조설립을 마침내 허용하고 있다. 사업 또는 사업장 단위의 복수노조를 허용함으로써 발생할 수 있는 단체교섭상의 혼란은 교섭창구단일화제도에 의해 방지하고자 하고 있다.

사업 또는 사업장 내 복수노조 설립 허용은 부칙에 의해 2011년 7월 1일부터 시행된다(부칙 제1조).¹⁾ 사업 또는 사업장 내 복수노조의 설립이 허용되면, 유니온숍협정을 체결한 노동조합을 탈퇴하여 새로 노동조합을 조직하거나 다른 노동조합에 가입한 것을 이유로 근로자에 대해서 신분상 불이익한 행위를 할 수 없다(법 제81조 제2호 단서).

1. 교섭창구단일화제도의 원칙과 예외

새로운 제도 하에서는 하나의 사업 또는 사업장에서 조직형태에 관계없이 근로자가 설립하거나 가입한 노동조합이 2개 이상인 경우 노동조합은 교섭대표노동조합(2개 이상의 노동조합 조합원을 구성원으로 하는 교섭대표기구를 포함한다)을 정하여 교섭을 요구하여야 한다(제29조의2 제1항). 따라서 사용자와 교섭하고자 하는 노동조합은 사업(장)에서 교섭대표노조를 정하여 교섭을 요구할 의무를 부담하게 되는 결과가 되고 있다.

하나의 사업(장) 내에 조직되어 있는 노조는 조직대상의 중복·조직형태에 관계없이 교섭창구를 단일화하여야 한다. 다만, 일정기한, 즉 교섭요구노동조합이 확정된 날로부터 14일 이내에(시행령 제14조의6) 사용자가 동의한 경우에는 노조별 개별교섭이 가능하다(법 제29조의2 제1항).

이 기간 내에 사용자의 명시적 동의가 없으면 과반수 대표노조가 교섭권을 갖는 다음단계로 자동적으로 전환된다.

1) 다만 2009년 12월 31일 현재 하나의 사업 또는 사업장에 조직형태를 불문하고 근로자가 설립하거나 가입한 노동조합이 2개 이상 있는 경우에 해당 사업 또는 사업장에 대해서는 교섭창구단일화제도는 2012년 7월 1일부터 적용된다(부칙 제6조).

2. 교섭창구단일화제도의 특징

새로운 제도 하에서 교섭창구단일화절차, 즉 교섭대표노동조합 결정 절차는 우선, 노동조합이 자율적으로 교섭대표노동조합을 결정하도록 하고, 그것이 실패할 경우에는 전체 조합원의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합이 교섭대표노동조합이 되며, 그러한 노동조합이 없는 경우에는 교섭창구 단일화 절차에 참여한 모든 노동조합이 공동으로 교섭대표단(공동 교섭대표단)을 구성하여 사용자와 교섭하여야 한다. 공동교섭대표단의 구성에는 전체 조합원의 10% 이상을 조직한 노동조합이 관여하며, 그러한 노동조합이 공동교섭대표단 구성에 합의하지 못하는 경우에는 조합원 수에 비례하여 노동위원회가 정할 수 있도록 하고 있다(제29조의2).

교섭대표노동조합은 조합원만을 대표한다는 점에서 전체 종업원을 대표하는 미국, 캐나다의 이른바 배타적 교섭대표제도와 차이가 있고, 과반수로 조직된 노동조합에 대해서는 특별한 절차 없이 교섭대표노동조합으로서의 지위를 인정하고 있는 과반수대표제를 채택하면서도 동시에 그러한 노동조합이 없는 경우 조합원수 비례의 공동교섭대표단을 구성하도록 함으로써 비례교섭대표적 요소를 가미하고 있는 점이 특징적이다. 특히 복수노동조건에 교섭창구단일화를 강제하면서도 조합원의 의사를 민주적으로 반영하기 위한 선거절차를 별도로 두지 않은 점은 다른 나라에서 찾아볼 수 없는 독특한 제도라고 할 수 있다.

3. 교섭창구단일화의 대상

교섭창구단일화의 대상은 노동조합의 조직형태에 관계없이 ‘하나의 사업 또는 사업장’에 조직된 노동조합이다(법 제29조의2 제1항). 따라서 산별노동조합 등 초기기업별 노조가 하나의 사업이나 사업장 내에 지부나 분회 등을 두고 있고, 이와 별도로 기업별 노동조합이 존재하는 경우, 그 지부나 분회와 기업별 노동조합은 교섭창구단일화의 대상이 된다.

4. 교섭창구단일화의 절차

교섭창구단일화의 구체적인 절차는 시행령에 위임되어 있다(제29조의2 제8항, 시행령 제14조의2 내지 제14조의9).

(1) 교섭창구단일화절차의 개시: 교섭요구기한

노동조합은 해당 사업 또는 사업장의 단체협약이 있는 경우 그 유효기간 만료일 이전 3개월이 되는 날부터 사용자에게 교섭을 요구할 수 있고(시행령 제14조의2 제1항 본문), 단체협약이 2개 이상 있는 경우에는 먼저 도래하는 단체협약의 유효기간 만료일 이전 3개월이 되는 날부터 사용자에게 교섭을 요구할 수 있다(시행령 제14조의2 제1항 단서). 이 경우 노동조합은 노동조합의 명칭, 그 교섭을 요구한 날 현재 조합원 수 등 노동부령에서 정하는 사항을 적은 서면으로 교섭요구를 하여야 한다(시행령 제14조의2 제2항).

(2) 교섭요구사실공고

사용자는 교섭요구를 받은 때에는 요구받은 날로부터 7일간 교섭을 요구한 노동조합의 명칭 등 노동부령에서 정하는 사항을 해당 사업 또는 사업장의 게시판 등에 공고하여 다른 노동조합과 근로자가 알 수 있도록 하여야 한다(시행령 제14조의3 제1항). 이는 다른 노동조합이 교섭창구단일화절차에 참여할 수 있도록 하기 위한 것이다. 다른 노동조합이 교섭창구단일화절차에 참여하고자 하는 경우에는 교섭요구사실공고기간인 7일 이내에 노동조합의 명칭, 그 교섭을 요구한 날 현재 조합원 수 등 노동부령에서 정하는 사항을 적은 서면으로 교섭요구를 하여야 한다(시행령 제14조의4).

사용자가 교섭요구사실의 공고를 하지 아니하거나 사실과 다르게 공고하는 경우에는 노동조합은 노동위원회에 시정을 요청할 수 있다(시행령 제14조의3 제2항). 그 경우 노동위원회는 시정요청을 받은 날로부터 10일 이내에 그에 대한 결정을 하여야 한다(시행령 제14조의3 제3항).

(3) 교섭요구노동조합 확정 공고와 이의 공고

교섭요구사실공고기간이 끝난 다음 날에 사용자는 교섭요구 노동조합을 확정하여 각 노조에 통지하고, 교섭을 요구한 노동조합의 명칭, 그 교섭을 요구한 날 현재의 조합원 수 등 노동부령으로 정하는 사항을 5일간(교섭요구노동조합 확정 공고 기간) 공고하여야 한다(시행령 제14조의5 제1항).

교섭요구 노동조합은 그 공고 내용이 자신이 제출한 내용과 다르게 공고되거나 공고되지 아니한 것으로 판단되는 경우에는 교섭요구노동조합 확정 공고 기간인 5일 동안 사용자에게 이의를 신청할 수 있다(시행령 제14조의5 제2항). 이의신청내용이 타당하다고 사용자가 인정하는 경우 사용자는 신청한 내용대로 교섭요구노동조합 확정 공고 기간이 끝난 날로부터 다시 5일간(교섭요구노동조합확정 이의 공고 기간) 공고하고, 이를 이의를 제기한 노동조합에게 통지하여야 한다(시행령 제14조의5 제3항). 사용자가 그 공고를 하지 아니한 경우에는 해당 노동조합은 교섭요구노동조합의 확정 공고 기간이 끝난 다음 날, 사용자가 해당 노동조합이 신청한 내용과 다르게 공고한 경우에는 교섭요구노동조합확정 이의 공고 기간이 끝난 날로부터 5일 이내에 노동위원회에 시정을 신청할 수 있고(시행령 제14조의5 제4항), 노동위원회는 그 요청을 받은 날로부터 10일 이내에 그에 대한 결정을 하여야 한다(시행령 제14조의5 제5항).

(4) 자율적 교섭창구단일화 절차

공고에 의해 교섭요구 노동조합으로 확정되거나 노동위원회의 결정으로 확정된 노동조합이 자율적으로 교섭대표노동조합을 정하고자 하는 경우에는 교섭요구노동조합으로 확정된 날로부터 14일 이내(자율적 교섭창구단일화 기간)에 그 교섭대표노동조합의 대표자, 교섭위원 등을 연명으로 서명 또는 날인하여 사용자에게 통지하여야 한다(시행령 제14조의6 제1항).

이 통지가 있는 후에는 자율적 교섭대표노동조합결정절차에 참여한 노동조합이 그 이후의 절차에 참여하는지 여부를 불문하고 교섭대표노동조합의 지

위는 유지되기 때문에(시행령 제14조의6 제2항), 일부 노동조합이 탈퇴를 선언하거나 불복을 선언한다고 하더라도 교섭대표노동조합의 지위에는 영향을 미칠 수 없고 교섭대표노동조합이 체결한 단체협약의 적용을 받는다(법 제29조 제2항).

(5) 과반수 노동조합의 교섭대표노동조합 확정 절차

자율적으로 교섭대표노동조합이 결정되지 않은 경우 교섭창구단일화절차에 참여한 모든 노동조합의 전체 조합원 과반수로 조직된 단일 노동조합 또는 2개 이상의 노동조합이 위임 또는 연합 등의 방법으로 교섭창구 단일화 절차에 참여하는 노동조합 전체 조합원의 과반수가 되는 복수의 노동조합(이하 ‘과반수 노동조합’)은 자율적 교섭창구단일화 기간이 만료된 날로부터 5일 이내에 사용자에게 노동조합의 명칭, 대표자 및 과반수 노동조합이라는 사실 등을 통지(과반수노동조합 통지)하여야 한다(시행령 제14조의7 제1항).

사용자는 과반수노동조합 통지를 받은 날로부터 5일 동안(과반수노동조합 공고 기간) 그 사실을 공고하여 다른 노동조합과 근로자가 알 수 있도록 하여야 한다(시행령 제14조의7 제2항).

그 공고된 노조의 과반수 노조로서의 지위에 대하여 이의를 제기하고자 하는 노동조합은 과반수노동조합 공고 기간 동안 노동부령이 정하는 바에 따라 노동위원회에 이의신청을 하여야 하며, 이의신청이 없는 경우에는 공고된 노동조합이 교섭대표노동조합으로 확정된다(시행령 제14조의7 제3항).

이의신청을 받은 노동위원회는 그 사실을 교섭창구 단일화 절차에 참여한 모든 노동조합과 사용자에게 통지하고, 조합원 명부(조합원의 서명 또는 날인이 있는 것으로 한정한다) 등 노동부령으로 정하는 서류를 제출하게 하거나 출석하게 하는 등의 방법으로 조합원 수에 대하여 조사·확인하여야 한다(시행령 제14조의7 제4항). 이에 의해 조합원 수를 확인하는 기준일은 교섭요구노동조합 확정 공고일로 한다(시행령 제14조의7 제5항).

이와 같은 복잡한 절차를 규정한 것은 조합원수가 교섭창구단일화절차에서 중요한 의미를 가지기 때문이다. 자율적 교섭창구단일화절차가 결렬될 경우 교섭대표노동조합이 되는 과반수노조 유무는 결국 조합원수에 따라 결정되

는데, 특정 노동조합이 조합원 수를 과장하거나 근로자가 그 노동조합에 가입한 사실이 없음에도 불구하고 조합원으로 기재하는 등 허위의 방법으로 과반수노조의 지위를 인정받는 것을 방지하기 위한 것이다.

문제는 근로자가 복수의 노동조합에 이중적으로 가입하는 경우 조합원수의 산정방법이다. 이에 대해 노조법 시행령은 기본적으로 조합비 납부 여부에 따라 소속 노동조합을 정하는 방법을 채택하고 있다. 즉 2개 이상의 노동조합에 가입하고 있으나 조합비를 납부하는 노동조합이 1개인 경우에는 그 노동조합의 조합원 수에 1명을 추가하고, 조합비를 납부하는 노동조합이 2개 이상인 경우에는 1을 그 노동조합의 수로 나눈다. 예컨대 3개의 노동조합에 조합비를 납부한 경우에는 각 노동조합의 조합원 수는 1/3로 산정한다. 조합비를 납부하는 노동조합이 하나도 없는 경우에도 마찬가지로 한다. 즉 3개 노동조합에 가입하고 있는 경우에는 각 노동조합의 조합원 수는 1/3로 산정한다(시행령 제14조의7 제6항).

우리나라는 미국이나 캐나다에서는 이중가입한 조합원을 조합원 수 산정에서 배제하는 것과는 다른 접근방식을 취하고 있으나, 과도한 노동조합간의 경쟁으로 인해 조합비 대납 등의 부작용을 방지하기 어렵다는 점에서 타당한 접근방식이라고 보기는 어렵다. 또한 조합비 납부기준일이 명확하지 않은 점, 조합비 납부기간이 고려되지 않은 점, 조합비 액수가 고려되지 않은 점도 노동조합간의 과도한 경쟁을 유발할 수 있는 제도적 미비점이라고 할 수 있다.

어쨌든 노동위원회가 조합원수를 조사·확인한 결과 과반수 노동조합이 있다고 인정하는 경우에는 그 이의 신청을 받은 날부터 10일 이내에 그 과반수 노동조합을 교섭대표노동조합으로 결정하여 교섭창구 단일화 절차에 참여한 모든 노동조합과 사용자에게 통지하여야 한다. 다만, 그 기간 이내에 조합원수를 확인하기 어려운 경우에는 한 차례에 한정하여 10일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다(시행령 제14조의7 제8항).

한편, 노동위원회는 노동조합 또는 사용자가 노동위원회의 서류 제출 요구 등 필요한 조사에 따르지 아니한 경우에 노동부령으로 정하는 기준에 따라 조합원 수를 계산하여 확인한다(시행령 제14조의7 제7항).

(6) 공동교섭대표단 구성절차

이상의 절차에 따라서도 교섭대표노동조합이 결정되지 못한 경우, 즉 자율적 교섭창구단일화가 결렬되거나 과반수노조가 없는 경우에는 교섭창구 단일화 절차에 참여한 모든 노동조합은 공동으로 교섭대표단(이하 “공동교섭대표단”)을 구성하여 사용자와 교섭하여야 한다. 즉 이 경우에는 공동교섭대표단이 교섭대표노동조합이 된다. 공동교섭대표단에 참여할 수 있는 노동조합은 그 조합원 수가 교섭창구 단일화 절차에 참여한 노동조합의 전체 조합원 100분의 10 이상인 노동조합으로 한다(법 제29조의2 제4항). 그러한 노동조합을 편의상 ‘공동교섭대표단 적격 노동조합’이라 부른다.

1) 자율적 공동교섭대표단 구성

과반수노조가 없어서 과반수노동조합 통지 및 과반수노동조합 공고가 없는 경우에는 자율적 교섭창구단일화 기간이 만료된 날로부터 10일 이내, 과반수 노동조합이 없다고 노동위원회가 결정한 경우에는 그 결정의 통지가 있는 날로부터 5일 이내에 공동교섭대표단 적격 노동조합은 공동교섭대표단의 대표자, 교섭위원 등 공동교섭대표단을 구성하여 연명으로 서명 또는 날인하여 사용자에게 통지(공동교섭대표단 구성 통지)하여야 한다(시행령 제14조의8 제1항).

사용자에 대하여 공동교섭대표단 구성 통지를 한 이후에는 공동교섭대표단 적격 노동조합이 그 이후의 절차에 참여하지 않더라도 공동교섭대표단의 교섭대표노동조합으로서의 지위는 유지된다(시행령 제14조의8 제2항).

2) 노동위원회에 의한 공동교섭대표단 구성

공동교섭대표단 적격 노동조합 사이의 이견으로 인해 자율적 공동교섭대표단이 구성되지 않은 경우 공동교섭대표단 적격 노동조합의 전부 또는 일부는 노동위원회에 공동교섭대표단 구성에 관한 결정 신청(이하 ‘법정공동교섭대표단 결정 신청’)을 하여야 한다(법 제29조의2 제5항, 시행령 제14조의9 제1항).

노동위원회는 그 신청을 받은 날로부터 10일 이내에 총 10명 이내에서 각

노동조합의 조합원 수에 따른 비율을 고려하여 노동조합별 공동교섭대표단에 참여하는 인원 수를 결정하여 그 노동조합과 사용자에게 통지하여야 한다. 다만, 그 기간 이내에 결정하기 어려운 경우에는 한 차례에 한정하여 10일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다(시행령 제14조의9 제2항).

공동교섭대표단 결정은 공동교섭대표단에 참여할 수 있는 모든 노동조합이 제출한 조합원 수에 따른 비율을 기준으로 하며, 조합원 수 및 비율에 대하여 그 노동조합 중 일부 또는 전부가 이의를 제기하는 경우에는 제14조의7 제4항부터 제7항까지의 규정을 준용한다(시행령 제14조의9 제3항).

법정공동교섭대표단에 참여한 노동조합은 사용자와 교섭하기 위하여 위에 따라 노동위원회가 결정한 인원 수에 해당하는 교섭위원을 각각 선정하여 사용자에게 통지하여야 한다(시행령 제14조의9 제4항). 법정공동교섭대표단의 대표자는 법정공동교섭대표단에 참여하는 노동조합이 합의하여 정하며, 합의가 되지 않을 경우에는 조합원 수가 가장 많은 노동조합의 대표자로 한다(시행령 제14조의9 제5항).

(7) 교섭단위의 결정

이상의 교섭창구단일화절차는 ‘하나의 사업 또는 사업장’을 기준으로 하여 진행된다. 교섭대표노동조합이 대표하는 교섭의 단위, 즉 교섭단위는 원칙적으로 ‘하나의 사업 또는 사업장’이 된다(법 제29조의3 제1항). 그러나 하나의 사업 또는 사업장에서 현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭 관행 등을 고려하여 교섭단위를 분리할 필요가 있다고 인정되는 경우에 노동위원회는 노동관계 당사자의 양쪽 또는 어느 한 쪽의 신청(교섭단위 분리 신청)을 받아 교섭단위를 분리하는 결정(교섭단위 분리 결정)을 할 수 있다(법 제29조의3 제2항).

따라서 노동조합만이 아니라 사용자도 교섭단위 분리 신청을 할 수 있다. 노동위원회의 교섭단위 분리 결정은 중재재정의 불복절차가 준용되어 있기 때문에(법 제29조의3 제3항) 노동위원회의 교섭단위 분리 결정에 위법 또는 월권이 있는 경우에만 중앙노동위원회와 행정법원에 대한 불복이 가능하다.

교섭단위 분리 신청은 교섭요구사실공고 전에는 언제라도, 교섭요구사실공고

이후에는 교섭대표노동조합이 결정된 날 이후에 행할 수 있다(시행령 제14조의11 제1항). 교섭단위 분리 신청을 받은 노동위원회는 해당 사업 또는 사업장의 모든 노동조합과 사용자에게 그 내용을 통지하여야 하며, 그 노동조합과 사용자는 노동위원회가 지정하는 기간까지 의견을 제출할 수 있다(시행령 제14조의11 제2항).

노동위원회는 교섭단위 분리 신청을 받은 날로부터 30일 이내에 교섭단위 분리 결정을 하고, 해당 사업 또는 사업장의 모든 노동조합과 사용자에게 통지하여야 한다(시행령 제14조의11 제3항).

이 통지를 받은 경우 사용자와 교섭하려는 노동조합은 자신이 속한 교섭단위에 단체협약이 있는 때에는 그 단체협약의 유효기간 만료일 이전 3개월이 되는 날부터 제14조의2 제2항에 따라 필요한 사항을 적은 서면으로 교섭을 요구할 수 있다(시행령 제14조의11 제4항).

교섭단위 분리 신청이 노동위원회에 행해졌으나 노동위원회가 교섭단위 분리 결정을 하기 전에 특정 노동조합이 교섭요구를 한 때에는 그 결정이 있을 때까지 교섭창구단일화절차는 정지된다(시행령 제14조의11 제5항).

교섭단위 분리와 관련한 상세한 사항은 뒤에서 살펴본다.

5. 교섭대표노동조합의 권한

교섭대표노동조합의 대표자는 교섭을 요구한 모든 노동조합 또는 조합원을 위하여 사용자와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다(법 제29조 제2항). 따라서 교섭창구단일화절차의 종류를 불문하고, 즉 자율적 교섭창구단일화절차에 의한 교섭대표자, 과반수노조의 대표자, 공동교섭대표단의 대표자는 모두 교섭을 요구한 모든 노동조합 또는 조합원을 위하여 사용자와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다.

자율적 교섭창구단일화절차에 의한 교섭대표자나 과반수노조의 대표자가 이러한 권한을 가지는 것은 제도의 본질상 부득이하지만, 노동위원회의 결정에 의한 공동교섭대표단의 대표자에 대해서도 이러한 권한을 제한없이 부여하는 것에는 의문이 있을 수 있다. 법정공동교섭대표단의 대표자 선임에 관하여 법정공동교섭대표단에 참여하는 노동조합이 합의하지 못하는 경우에는

조합원 수가 가장 많은 노동조합의 대표자로 하도록 되어 있어(시행령 제14조의9 제5항), 조합원 수에 비하여 지나치게 과도한 권한이 인정되는 경우가 발생할 수 있기 때문이다. 법정공동교섭대표단의 대표자에 관한 합의가 이루어지지 않을 때에는 교섭위원 호선으로 대표자를 선임하도록 하는 것이 상대적으로 타당한 방법으로 보인다.

교섭대표노동조합 대표자의 권한과 관련하여 문제가 될 수 있는 것은 조합 활동 등 집단적 노사관계를 규율한 이른바 채무적 부분도 교섭하고 단체협약을 체결할 수 있는지 여부이다.

교섭창구단일화의 제도적 취지, 즉 노동조합 병존으로 인한 단체교섭의 부담을 간소화하고 조합 소속에 관계없는 근로조건의 동등한 적용을 통한 단체협약의 통일적 집행이라는 점을 고려하면, 채무적 부분에 대한 교섭이나 협약체결도 가능하다고 해석하여야 한다. 그렇지 않으면 교섭창구단일화의 제도적 취지가 형해화되기 때문이다. 그 경우 문제는 교섭대표노동조합 대표자가 전체 조합원의 의사를 민주적으로 반영할 수 있는 선거에 의해 결정되는 것이 아니기 때문에 교섭대표노동조합 대표자의 권한 남용을 어떻게 방지하는가인데, 현행법은 교섭대표노동조합과 사용자에 대해 공정대표의무를 부과하는 방법(법 제29조의4 참조)을 통하여 교섭대표노동조합에 의한 교섭대표권한의 남용을 방지하고자 하고 있다.

6. 교섭대표권의 기간

노동법에서는 교섭대표노동조합의 교섭대표권 기간에 대한 명시적인 규정을 두고 있지 않다. 시행령 제14조의10에서는 교섭대표노동조합의 지위 유지기간과 상실기간을 정하고 있다. 이에 따르면, 교섭대표노동조합은 첫째, 교섭대표노동조합으로 결정된 후 사용자와 체결한 첫 번째 단체협약의 유효기간이 2년인 경우에는 그 단체협약의 유효기간이 만료되는 날까지, 둘째, 교섭대표노동조합으로 결정된 후 사용자와 체결한 첫 번째 단체협약의 유효기간이 2년 미만인 경우에는 그 단체협약의 효력이 발생한 날을 기준으로 2년이 되는 날까지 교섭대표노동조합의 지위를 유지하도록 규정하고 있다(같은조 제1항). 교섭대표노동조합의 지위 유지기간이 만료되었음에도 불구하고 새로

운 교섭대표노동조합이 결정되지 못할 경우 기존 교섭대표노동조합은 새로운 교섭대표노동조합이 결정될 때까지 기존 단체협약의 이행과 관련해서는 교섭대표노동조합의 지위를 유지한다(같은조 제2항). 따라서 최초로 교섭대표노동조합으로 결정된 경우에는 2년까지 교섭대표노동조합으로서의 지위를 가질 수 있다. 교섭창구단일화절차가 단체협약의 유효기간이 만료하기 이전 3개월이 되는 날부터 개시된다는 점(시행령 제14조의2 제1항)을 고려하면, 단체협약의 유효기간을 기준으로 교섭대표노동조합의 지위 유지기간을 정한 것은 합리적이라고 할 수 있다.

한편, 교섭대표노동조합이 그 결정된 날부터 1년 동안 단체협약을 체결하지 못한 경우에는 어느 노동조합이든지 사용자에게 교섭을 요구할 수 있고, 그 경우에는 교섭창구단일화절차가 다시 개시된다(시행령 제14조의10 제3항). 따라서 교섭대표노동조합이 지위를 취득한 날로부터 1년 동안 단체협약을 체결하지 못하면 교섭대표노동조합으로서의 지위를 상실하게 된다.

이는 교섭대표노동조합이 단체협약을 체결하지 못함으로써 발생하는 무협약 상태를 방지하기 위한 것이다. 교섭대표노동조합이 교섭력이 약하여 전체 조합원의 이익을 보호하지 못한 경우 또는 의도적으로 협약체결을 지연하는 경우까지 교섭대표노동조합으로서의 지위를 유지시킬 이유가 없기 때문에 합리적인 제도라고 할 수 있다. 사용자가 교섭대표노동조합을 혐오하여 교섭 타결을 회피하는 경우에는 단체교섭거부의 부당노동행위로 대처할 수 있기 때문에 사용자에 의하여 이 제도가 남용될 우려는 적다고 할 수 있다.

7. 교섭대표노동조합의 공정대표의무

교섭대표노동조합은 전체 노동조합 및 조합원을 위하여, 즉 다른 노동조합 및 그 조합원을 위해서도 단체교섭을 하고 단체협약을 체결할 수 있는 권한을 가지기 때문에(법 제29조 제2항), 그 권한을 공정하게 행사하여야 할 의무를 부담하는 것이 타당하다. 이런 관점에서 노조법은 “교섭대표노동조합과 사용자는 교섭창구 단일화 절차에 참여한 노동조합 또는 그 조합원 간에 합리적 이유 없이 차별을 하여서는 아니 된다”고 규정하고 있고(제29조의4 제1항), 시행령에서는 이를 공정대표의무라고 명시하고 있다(제14조의12 참조).

교섭대표노동조합과 사용자에 의한 공정대표의무 위반, 즉 다른 노동조합이나 그 조합원에 대한 불합리한 차별이 있는 경우 노동조합은 교섭대표노동조합과 사용자가 제1항을 위반하여 차별한 경우에는 그 행위가 있는 날(단체협약의 내용의 일부 또는 전부가 제1항에 위반되는 경우에는 단체협약 체결일을 말한다)부터 3개월 이내에 대통령령으로 정하는 방법과 절차에 따라 노동위원회에 그 시정을 요청할 수 있고(같은조 제2항, 시행령 제14조의12 참조), 합리적 이유 없는 차별을 인정한 때에는 노동위원회는 그 시정에 필요한 명령을 할 수 있다(같은조 제3항). 그 명령에 대한 불복절차는 부당노동행위구제절차와 동일하다(같은조 제4항 참조).

복수노조 사이의 정당한 단체교섭의 행사 방법과 절차를 사전에 조율함으로써 노노간 및 노사간의 갈등, 노무관리상의 어려움 등 복수노조 병존으로 인하여 야기될 수 있는 현실적인 문제점을 예방하고자 하는 교섭창구단일화제도의 취지에 비추어 볼 때 교섭대표노동조합의 교섭대표권은 상당한 범위의 재량권이 인정되는 것으로 보는 것이 타당하다. 교섭창구단일화제도는 그 본질상 다른 노동조합의 교섭권을 제약할 수밖에 없고, 그만큼 교섭대표노조의 교섭권의 재량범위는 넓어질 수밖에 없기 때문이다. 다만 다른 노동조합의 조합원은 교섭대표노동조합의 대표자 선출에 직접적으로 관여할 수 있는 방법이 없는 점, 헌법상 노동3권이 소수노동조합에 대해서도 보장되어 있는 점을 고려할 때 교섭대표권이 소수노동조합의 존재 그 자체를 부정하거나 그 세력을 약화시키는 방향으로 행사되어서는 안된다. 이러한 측면에서 공정대표의무의 존재의의가 있다. 따라서 공정대표의무 위반 여부를 판단하는 기준이 되는 조합간 차별의 ‘합리적 이유’는 표면적·추상적으로 판단되어서는 안되고, 문제된 협약조항이 체결되게 된 경위, 그 내용, 그것이 각 노조에게 미치는 영향, 문제의 협약조항의 필요성 정도, 조합원 수 등을 근로삼권의 보장취지, 교섭창구단일화의 제도적 취지에 비추어 종합적으로 판단하여야 할 것이다.

근로조건 등 근로자의 대우를 정하는 규범적 부분은 예외적인 특별한 사정이 없는 한 조합 소속을 이유로 달리 정하는 것은 허용되지 않는다. 예컨대 임금을 조합 소속에 따라 차등적으로 설정한 단체협약은 특별한 사정이 없는 한 공정대표의무위반에 해당하고, 노동위원회는 그 차액의 지급을 명할

수 있을 것이다. 시간외근로를 조합소속에 따라 달리 부여하는 단체협약도 특별한 사정이 없는 한 공정대표위무위반이 될 것이다.

조합활동 등 집단적 노사관계를 규율하는 이른바 채무적 부분에 관하여도 교섭대표노동조합과 사용자의 공정대표의무는 미친다고 해석된다. 그런데, 규범적 부분과 달리 채무적 부분에 대하여 합리적인 이유가 없는 차별을 하고 있는지 여부를 판단하는 것은 용이하지 않다. 소수노조에 비하면 교섭대표노조는 규모가 크다는 점을 고려하면 교섭대표노동조합에 대한 편의제공이 더 많은 것이 합리적일 수 있기 때문이다. 다만 그 경우에도 노동삼권의 보장취지에 비추어 특정 노조에게 미치는 영향이 조합활동을 사실상 불가능하게 할 정도인지 여부가 참작될 필요가 있을 것이다.

그런데, 공정대표의무 위반에 대한 시정신청권이 노동조합에게만 인정되고, 개별 조합원에게는 인정되어 있지 않은 것(시행령 제14조의12 제1항 참조)은 입법론적으로 재고의 필요가 있다. 교섭대표노조는 다른 노동조합만이 아니라 그 노조의 조합원에 대해서도 교섭대표권을 가지기 때문에, 다른 노동조합의 조합원도 교섭대표노조의 교섭대표권 남용에 대한 구제신청권을 부여하는 것이 적절하다. 현행 법령 하에서는 예컨대 공정대표의무 위반으로 인해 차별적으로 낮은 임금을 받은 노동조합의 조합원 개인은 노동위원회에 구제신청을 할 수 없어 법원에 임금 차액 청구를 할 수밖에 없기 때문에 구제의 신속성, 경제성이라는 관점에서 바람직한 것은 아니다.

8. 교섭대표노동조합의 쟁의행위

교섭대표노동조합이 쟁의행위를 할 때에는 교섭창구단일화절차에 참여한 노동조합의 전체 조합원(해당 사업 또는 사업장 소속 조합원으로 한정한다)의 직접·비밀·무기명투표에 의한 과반수의 찬성으로 결정하지 아니하면 쟁의행위를 할 수 없다(법 제41조 제1항 후단).

한편 필수유지업무 근무 근로자 통보·지명과 관련하여, 노동조합과 사용자는 필수유지업무에 종사하는 근로자가 소속된 노동조합이 2개 이상인 경우에는 각 노동조합의 해당 필수유지업무에 종사하는 조합원 비율을 고려하여야 한다(법 제42조의6 제2항).

제2장 외국에서의 교섭단위 결정제도

I. 미국의 교섭단위 결정

1. 전체적인 개요

(1) 제도의 개관

연방노동관계법(National Labor Relations Act. 이하 ‘NLRA’)는 교섭단위 결정과 관련하여 제9조 (b)에서 “연방노동관계위원회(National Labor Relations Board. 이하 ‘NLRB’)는 각 사안에 있어서 본법에서 보장된 권리의 행사에 대해 근로자에게 가장 완전한 자유를 확보하도록 하는 관점에서, 단체교섭의 목적을 위하여 적절한 단위가 사용자단위(employer unit)인지, 숙련직종단위(craft unit)인지, 공장(사업장)단위(plant unit)인지 또는 그 일부분인지를 결정한다”고 규정하고 있다. 이에 따라 NLRB는 교섭단위의 결정에 대해 광범위한 재량권을 가지고 있다.²⁾ 즉 노동조합이 단체교섭 목적을 위하여 “적절한”(appropriate) 단위 내 근로자의 과반수를 대표하고 있는 경우에만 사용자는 교섭의무를 부담하기 때문에 NLRB는 근로자 집단이 사용자와의 교섭을 위하여 “적절”한 것인지 여부를 확인하여야 한다.

따라서 교섭단위의 결정은 기본적으로 NLRB의 재량에 맡겨져 있는데, 실제로는 지역사무소장(regional director)이 행사하게 된다. 그 결정이 자의적, 임의적 기타 “합리적인 근거가 없는 경우”에 해당하지 않으면 교섭단위에 관한 지역사무소장의 결정은 사법심사의 대상이 되지 않는다. 예외적인 경우에 한하여 법원은 단위의 “적정성”이 최종적으로 결정되기 전까지 선거를 금지할 수 있다(법 제9조 (d)). 즉 NLRB가 특정한 산업에서 이용되던 전통적인 기

2) NLRB v. Smythe, 212 F. 2d 664, 667-668 (5th Cir. 1954)에서는 연방고등법원은 “피신청인(사용자)이 주장하는 바와 같이, 보다 넓은 교섭단위가 (하나의) 적절한 단위라는 사실은 부정할 수 없다. 그러나 피신청인이나 본 법원은 모두, NLRB가 결정한 단위보다도 더 적절한 단위인지 여부, NLRA에 의해 ‘보장된 권리의 행사에 대해 근로자에게 가장 완전한 자유를 확보하도록 하는’ 것으로 되는지 여부를 결정할 수 있는 기능을 가지고 있지 않다. 의회는 이 결정을 행하는 권한을 NLRB에 부여하고 있고, 이에 대한 광범위한 재량권을 NLRB에 부여하였다. 이와 같은 의회의 결정은 NLRB가 재량권을 남용하거나 제정법의 명령에 위반하지 않는 한, 우리들을 구속한다”.

준으로부터 아무런 설명이 없이 벗어나는 경우 또는 타당한 증거에 대하여 그 기준을 정확하게 적용하지 않는 경우가 법원의 사법심사의 대상이 된다.³⁾ 일반적으로는 교섭단위 결정에 이의를 제기하고자 하는 사용자는 먼저 단체 교섭을 거부하고 그 다음 NLRB가 단체교섭거부의 부당노동행위를 인정한 후 연방항소법원에 교섭명령의 집행을 구하는 때에 사용자는 법원에 대해 교섭단위 문제를 제기하는 형태로 진행된다.

이와 같이 교섭단위의 적정성에 관한 결정은 NLRB의 전속적 권한에 속한다. 따라서 NLRB는 각 대표사건에서 단체교섭을 위하여 적정한 교섭단위인지 여부를 결정하여야 한다. 그러나 아래에서 살펴보는 일정한 예외적인 경우를 제외하고는, 노동조합과 사용자가 선거합의협정(consent-election agreement)에서 교섭단위의 적정성에 관하여 합의하면, NLRB는 이를 존중하는 경향에 있다. 즉 교섭단위결정은 원칙적으로 당사자의 합의에 의해 행하고 특별한 사정이 없는 한 NLRB는 이를 존중하고 있다.

당사자의 선거합의협정은 일종의 단체협약에 해당되기 때문에, 그 협정에 기한 교섭단위에 대하여 당사자간의 다툼이 있는 경우에는 NLRB는 독자적으로 교섭단위의 적정성 결정을 내리는 대신에 그 협정에 대한 해석을 행하게 된다.⁴⁾ 교섭단위가 당사자의 합의에 의해 설정되어 있다면, NLRB는 분쟁대상이 되는 범주나 근로자와 관련한 당사자의 의사를 확인하고, 그러한 당사자의 의사가 실정법령이나 확립된 NLRB 정책에 반하는지 여부를 판단하는데 그친다.⁵⁾ 그러나 당사자간에 합의된 교섭단위가 불명확하다고 NLRB가 판단하는 경우에는 NLRB는 증거조사를 포함하여 통상적인 협약해석방법을 통하여 당사자의 의도를 결정하여야 하며, 당사자의 의사를 NLRB가 확인할 수 없는 경우에는 그 협정은 무효가 되고, NLRB는 교섭단위에 관한 합의를 무시하고 이익의 공통성 기준을 근거로 하여 교섭단위를 결정하여야 한다.⁶⁾ 이를 교섭단위명확화결정(Clarification of Unit)이라고 한다.

3) 예컨대 *Willamette Industries, Inc. v. NLRB*, 144 F.3d 877 (D.C. Cir. 1998); *Sundor Brands, Inc. v. NLRB*, 168 F.3d 515 (D.C. Cir. 1999).

4) *N.L.R.B. v. Lake County Ass'n for Retarded, Inc.*, 128 F.3d 1181 (7th Cir. 1997).

5) *Buckley Southland Oil*, 210 N.L.R.B. 1060, 86 L.R.R.M. (BNA) 1340, 1974 NLRB Dec. (CCH) P 26558, 1974 WL 4980 (1974).

6) *Associated Milk Producers, Inc. v. N.L.R.B.*, 193 F.3d 539 (D.C. Cir. 1999).

NLRB는 교섭단위의 “적정성”의 의미에 대해 다음과 같이 판단하고 있다. “그 단위가 유일하게 적정한 단위, 최상의 단위 또는 가장 적정한 단위이어야 하는 것은 아니다. 법은 단지 그 단위가 ‘적정’할 것을 요구하고 있을 뿐이다. 이는 근로자로 하여금 각 사건에서 ‘이 법에 의해 보장된 권리를 행사함에 있어서 최대한의 자유’를 보장하는 것이어야 한다”.⁷⁾ 따라서 NLRB는 더 바람직하거나 더 나은 교섭단위가 존재할 수 있다고 하더라도 그 이유만으로 교섭단위의 적정성을 부정하는 것은 아니다.

NLRB는 교섭단위의 적정성을 결정하는 기준에 대해서 일련의 법리를 형성하여 왔는데, 그 기본적인 기준은 근로자가 ‘이익의 공통성’(community of interest)을 공유하는지 여부이다. 예컨대 리딩케이스라고 할 수 있는 Kalamazoo Paper Box Corp.사건⁸⁾에서 NLRB는 이익의 공통성이 존재하는지 여부를 결정하는 판단기준을 다음과 같이 제시하고 있다.

“이익과 근로조건에서의 실질적인 차이의 존부를 결정함에 있어서 고려되어야 하는 요소는 다음과 같다: 임금 또는 보상 방법에서의 차이; 근로시간의 차이; 고용상 부가급여의 차이; 감독의 분리; 자격, 훈련 및 기능의 상이성 정도; 직무상 기능에서의 차이와 일자리나 공장에서 벗어나기 위해 소요되는 근로시간의 양.....; 다른 근로자와의 접촉의 빈번; 다른 근로자의 업무상 기능과의 통합정도 및 그들과의 배치전환의 정도; 교섭의 연혁”

이러한 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 교섭단위의 적정성을 결정한다. 이 중에서 기능, 임금, 근로시간 기타 작업조건의 유사성이 가장 중요한 요소이다.⁹⁾ 그 단위 내에서의 단체교섭의 역사, 즉 교섭연혁은 중요한 요소일 수는 있으나 결정적인 것은 아니다. 연혁적인 패턴에도 불구하고 별도의 교섭단위를 지정하는 데 강력한 이유가 있는 경우, 예컨대 인종을 기준으로 한 교섭단위의 전통이 있는 경우, 즉 교섭단위를 인종을 기준으로 차별적으로 설정하는 교섭관행이 있는 경우에는 그 교섭연혁은 위법한 교섭관행으로서 교섭단위의 적정성 판단에 고려되지 않는다.¹⁰⁾ 다른 요소가 균형을 이루고

7) Morand Brothers Beverage Co., 91 N.L.R.B. 409 (1950).

8) Kalamazoo Paper Box Corp., 136 NLRB 134, 49 LRRM 1715 (1962).

9) Continental Baking Co., 99 N.L.R.B. 777 (1952).

10) Murray Company of Texas, Inc., 107 N.L.R.B. 1571 (1954).

있는 경우에는 근로자의 희망이 중요한 기준이 될 수 있다. 근로자의 희망은 근로자의 의사 확인을 위한 선거, 즉 교섭단위결정에 관한 근로자의 선거에 의해 판단된다. 노동조합의 조직대상은 교섭단위 결정에 있어서 고려될 수 있는 요소이기는 하지만, 이 요소에 대하여 결정적인 중요성을 부여하는 것은 명시적으로 금지되고 있다(법 제9조 (c)(5)).

1947년 테프트 하틀리법에 의한 개정에 의해 교섭단위 결정에 대한 NLRB의 재량권에 다음과 같은 제한을 이루어졌다. 첫째, NLRB는 전문직 근로자의 과반수가 찬성하지 않는 한, 전문직 근로자와 그렇지 않은 근로자를 모두 포함하는 단위가 적절하다고 결정하여서는 아니된다(법 제9조 (b)(1)). 이에 의해 전문직 근로자에게는 그렇지 않은 자와 같은 단위에 포함되는 것을 거부할(이를 위하여 투표를 요구할) 권리가 부여되고 있다.¹¹⁾ 전문직 근로자의 과반수가 그 포함에 대해 찬성한 경우에는 같은 단위로 할 수 있다(법 제9조 (b)(1)).¹²⁾

둘째, 숙련직종단위는, 그 근로자의 과반수가 분리에 반대하지 않는 한, NLRB가 과거에 그것과 다른(즉 보다 큰) 단위로 결정하였던 것을 이유로 하여 부적절하게 되는 것은 아니다(법 제9조 (b)(2)). 그러나 모든 사정을 고려한 뒤, 숙련직종의 분리를 부정하는 것은 방해받지 않는다.¹³⁾

셋째, 경비원과 그 이외의 근로자를 포함한 단위를 NLRB가 적절하다고 결정하는 것은 허용되지 않는다(법 제9조 (b)(3)).¹⁴⁾ 법 제9조 (b)(3)이 경비직과 비경비직의 혼합된 단위를 NLRB가 공식적으로 승인하는 것을 금지하고 있기는 하지만, 이것이 사용자에 의한 임의적인 승인을 금지하는 것을 의미하는 것은 아니기 때문에 사용자는 이러한 단위를 임의적으로 승인할 수는 있다. 다만 사용자는 그 승인을 언제라도 철회할 수 있다.¹⁵⁾

넷째, 단위가 적절한지 여부를 결정함에 있어서 근로자의 조직화의 범위·정도, 즉 노동조합의 조직대상을 결정적(controlling) 요소로 할 수 없다(법 제9

11) Leedom v. Kyne, 358 U.S. 184 (1958).

12) Pratt & Whitney, 327 N.L.R.B. No. 199 (1999).

13) Mallinckrodt Chem. Works, 162 N.L.R.B. 387, 393-394 (1966)을 참고.

14) 법 제9조 (b)(3)은, 경비원 이외를 구성원으로 하는 조합과, 그와 같은 조합에 직접·간접으로 가입하고 있는 조합은 경비원의 단위의 교섭대표로서 인준되지 않는 것도 규정하고 있다.

15) Wells Fargo Corp., 270 N.L.R.B. 787 (1984); Temple Security, Inc., 328 N.L.R.B. No. 87 (1999).

조 (c)(5)). 그러나 이를 하나의 요소로서 고려하는 것은 무방하며,¹⁶⁾ 다른 요소의 고려로부터 결과적으로 조직화의 정도·범위에 합치한 단위로 결정하는 것도 허용된다.¹⁷⁾

다섯째, 상이한 단위가 이전의 위원회 결정에 의해 정해졌다는 이유에만 근거하여 직종별 단위가 부적정한 것으로 판단되어서는 안된다(법 제9조 (b)(2)). 즉 교섭단위에 관한 NLRB의 이전 결정은 구속력을 가지지 않는다.

여섯째, 의료산업에서의 교섭단위에 대해서는 특별한 규정을 두고 있다. 의료산업은 다양한 직종의 근로자가 근로하기 때문에 이익의 공통성을 기준으로 하는 경우에는 교섭단위의 파편화가 널리 이루어질 수밖에 없는 특수한 성격을 가지고 있다. NLRB는 의료산업에서의 교섭단위 결정에 관한 정책을 여러차례 변경하고 있다.

1982년 NLRB는 의료산업에서 일반적으로 적정하다고 판단되는 단위로서 일정한 직무를 기준으로 교섭단위를 결정하였다.¹⁸⁾ 그러나 2년 후인 1984년 NLRB는 그 기준을 포기하고 “이익의 상이성” 기준(disparity-of-interest test)을 채택하였다. 이에 따르면 근로자 사이의 “통상적이지 않은 명백한” 차이가 입증될 수 없다면 교섭단위 결정에 대해 전통적인 기준을 적용한다는 것이었다.¹⁹⁾ 항소법원은 이 기준이 적합한지에 대해 견해가 나뉘고 있었다.²⁰⁾ 1989년 NLRB는 다시 정책을 변경하여, 응급병원(acute hospital)에 대해서 8개의 교섭단위를 인정하고 있다. 즉 등록간호사, 의사, 기타 모든 전문직, 기술직, 숙련유지보수근로자, 사무직, 기타 모든 비전문직, 경비직 등 8개의 교섭단위를 인정한 것이다.²¹⁾ 다만 NLRB는 병원근로자 5명 이하 단위 및 응급병원이 아닌 다른 (non-acute) 병원시설의 교섭단위결정의 적정성에 대해서는 이 기준을 적용하지 않고 일반적인 기준에 따라 교섭단위를 결정한다.

그밖에 파견회사에 의해 사용자에게 공급되는 근로자는 전통적인 “이익의

16) *Foreman & Clark, Inc. v. NLRB*, 215 F. 2d. 396, 406 (9th Cir. 1954); *Westinghouse Elec. Corp. v. NLRB*, 236 F.2d 939, 943 (3d Cir. 1956).

17) *NLRB v. Morganton Full Fashioned Hosiery Co.*, 241 F.2d 913 (4th Cir. 1957).

18) *St. Francis Hospital*, 265 N.L.R.B. 1025 (1982).

19) *St. Francis Hospital*, 271 N.L.R.B. 948 (1984).

20) *Electrical Workers, IBEW, Local 474 v. NLRB*, 814 F.2d 697 (D.C. Cir. 1987) vs. *Southwest Community Health Services v. NLRB*, 726 F.2d 611 (10th Cir. 1984).

21) *American Hospital Association v. NLRB*, 499 U.S. 606 (1991) 사건에서 연방대법원은 이러한 NLRB의 기준을 인정하였다.

공통성” 요소가 존재하는 경우 법 제9조 (b)에서 정한 범위 내의 상용근로자와 하나의 교섭단위로 결합될 수 있다.²²⁾

교섭단위는 당사자가 합의에 의해서도 할 수는 있지만 이는 임의적 교섭사항으로서 합의가 이루어지지 않을 경우 교섭단위를 결정하거나 변경할 것을 목적으로 하는 쟁의행위를 할 수 없다는 것은 NLRB와 판례의 일관된 입장이다.²³⁾ NLRB의 교섭단위 결정을 통하여 이루어진 노사관계의 안정에 대한 존중으로 인해 당사자에 대해 하나의 교섭단위 이외의 단위에서 교섭하도록 강제할 수 없기 때문이라는 것을 이유로 한다.²⁴⁾

(2) 복수노조의 실태

2009년에 NLRB가 주관하여 실시된 교섭대표선거에서 참여노조의 수와 참여 근로자 수는 다음과 같다.

참여노조	선거총수	노동조합이 승리한 선거					노동조합 패배 선거	투표자격이 있는 근로자					노동조합 패배 선거
		%	수	AFL-CIO노조	기타 전국노조	기타 지역노조		전체(근로자수)	노동조합 승리	노조별 승리단위	AFL-CIO노조	기타 전국노조	기타 지역노조
단일노조선거	1,473 (91.0%)	61.3	903	355	496	52	570	83,574 (87.0%)	52,199	13,384	35,182	3,633	31,375
AFL-CIO노조	587	60.5	355	355	-	-	232	26,320	13,384	13,384	-	-	12,936
기타 지역노조	76	68.4	52	-	-	52	24	5,834	3,633	-	-	3,633	2,201
기타 전국노조	810	61.2	496	-	496	-	314	51,420	35,182	-	35,182	-	16,238
2개 노조선거	135 (8.3%)	88.1	119	43	55	21	16	11,619 (12.1%)	10,131	2,768	5,294	2,069	1,488
AFL-CIO v. AFL-CIO	16	75.0	12	12	-	-	4	508	358	358	-	-	150
AFL-CIO v. 기타 지역노조	19	73.7	14	11	-	3	5	1,551	797	711	-	86	754

22) M.B. Sturgis, Inc., 331 N.L.R.B. No. 173 (2000). 이 사건에서 NLRB는 전국의 노동력에서의 패턴의 변화를 지적하고 있다.

23) John Thomas Delaney et al., Bargaining Effects of the Mandatory-Permissive Distinction, 27 Indus. Rel. 21, 22 (1988); Oil, Chem. & Atomic Workers v. NLRB 486 F.2d 1266, 1268 (D.C. Cir. 1973) Canterbury Gardens, 238 N.L.R.B. 864, 865 (1978).

24) Oil, Chem. & Atomic Workers, 486 F.2d 1268.

참여노조	선거총수	노동조합이 승리한 선거						투표자격이 있는 근로자						노조패배선거
		%	수	AFL-CIO노조	기타전국노조	기타지역노조	노조패배선거	전체(근로자수)	노조승리	노조별 승리단위				
										AFL-CIO노조	기타전국노조	기타지역노조		
AFL-CIO v. 기타 전국노조	37	91.9	34	20	14	-	3	2,801	2,657	1,699	958	-	144	
기타 지역노조 v. 기타 지역노조	8	87.5	7	-	-	7	1	537	423	-	-	423	114	
기타전국노조 v. 기타 지역노조	21	95.2	20	-	9	11	1	2,566	2,494	-	934	1,560	72	
기타 전국노조 v. 기타 전국노조	34	94.1	32	-	32	-	2	3,656	3,402	-	3,402	-	254	
3개 이상 노조 선거	11 (0.7%)	100.0	11	1	3	7	0	837 (0.9%)	837	5	202	630	0	
AFL-CIO 2개 v. 기타 지역노조 2개	2	100.0	2	1	-	1	0	10	10	5	-	5	0	
AFL-CIO 2개 v. 기타 전국노조 1개	1	100.0	1	0	1	-	0	196	196	0	196	-	0	
기타지역노조 3개	1	100.0	1	-	-	1	0	155	155	-	-	155	0	
기타 지역노조 4개	1	100.0	1	-	-	1	0	114	114	-	-	114	0	
기타 전국노조 v. 기타지역노조 2개	3	100.0	3	-	0	3	0	225	225	-	0	225	0	
기타 전국노조 2개 v. 기타 지역노조 1개	1	100.0	1	-	0	1	0	131	131	-	0	131	0	
기타전국노조 4개	2	100.0	2	-	2	-	0	6	6	-	6	-	0	
합계	1,619 (100.0%)	63.8	1,033	399	554	80	586	96,030	63,167	16,157	40,678	6,332	32,863	

출처: NLRB, 74th Annual Report of the National Labor Relations Board, 2009,
125-127

이상의 표에서 미국에서 2009년에 NLRB의 주관하에 이루어진 선거는 단일 노조를 교섭대표로서 찬성할 것인지를 묻는 선거가 대부분이며(선거 수 대비 91.0%, 근로자 수 대비 87.0%), 2개 노조 선거(선거 수 대비 8.3%, 근로자 수 대비 12.1%)나 3개 이상 노조 선거(선거 수 대비 0.7%, 근로자 수 대비 0.9%)는 일부에 불과하다는 것을 알 수 있다. 요컨대 미국에서 교섭대표결정 절차는 1개 노조를 대상으로 그 노조를 교섭대표로서 인정할 것인지 여부가 주로 문제되고 있다고 할 수 있다. 바꾸어 말하면 미국에서는 사실상 단일노조체제하에서 교섭단위가 결정된다고 할 수 있다.

한편, 2009년에 대표선거가 행해진 교섭단위의 규모는 다음의 표와 같다.

교섭단위 규모(근로자 수)	투표자격자 수 (%)	선거 수 (%)
10명 미만	1,982(2.5%)	320(23.9%)
10-19명	4,002(5.0%)	270(20.2%)
20-29명	3,879(4.9%)	155(11.6%)
30-39명	3,112(3.9%)	91(6.8%)
40-49명	3,980(5.0%)	89(6.6%)
50-59명	4,107(5.2%)	73(5.5%)
60-69명	2,826(3.6%)	43(3.2%)
70-79명	3,362(4.2%)	43(3.2%)
80-89명	3,082(3.9%)	34(2.5%)
90-99명	2,057(2.6%)	21(1.6%)
100-109명	1,655(2.1%)	18(1.3%)
110-119명	1,733(2.2%)	16(1.2%)
120-129명	2,563(3.2%)	20(1.5%)
130-139명	2,222(2.8%)	16(1.2%)
140-149명	1,630(2.1%)	11(0.8%)
150-159명	2,053(2.6%)	13(1.0%)
160-169명	1,164(1.5%)	9(0.7%)
170-179명	822(1.0%)	5(0.4%)
180-189명	713(0.9%)	4(0.3%)
190-199명	1,264(1.6%)	6(0.4%)
200-299명	8,987(11.3%)	43(3.2%)
300-399명	3,774(4.8%)	12(0.9%)
400-499명	3,593(4.5%)	8(0.6%)
500-599명	2,321(2.9%)	7(0.5%)
600-799명	3,676(4.6%)	6(0.4%)
800-999명	913(1.2%)	1(0.1%)
1,000-1,999명	3,271(4.1%)	4(0.3%)
2,000-2,999명	0(0.0%)	0(0.0%)
3,000-9,999명	4,524(5.7%)	1(0.1%)
10,000명 이상	0(0.0%)	0(0.0%)

교섭단위 규모(근로자 수)	투표자격자 수 (%)	선거 수 (%)
합계	79,267(100.0%)	1,339(100.0%)

출처: NLRB, 74th Annual Report of the National Labor Relations Board, 2009, 144-145.

이 표에서는 근로자수의 측면에서 보면 200-299명 규모의 교섭단위가 가장 많으며(전체 대비 11.3%), 교섭단위수의 측면에서는 10명 미만(전체 대비 23.9%)의 교섭단위 수가 가장 많다는 것을 알 수 있다. 이는 노조가 신규조직화를 할 때 조직범위를 가능한 한 적은 범위로 하여 조직력을 집중시키고 있다는 것을 의미한다. 미국의 경우 노동조합은 당연히 교섭권을 가지는 것이 아니라 교섭단위 내 근로자의 과반수 지지가 있는 경우에 한하여 교섭권을 가지기 때문에, 교섭범위가 좁으면 좁을수록 노조가 교섭대표권을 획득하기 용이하게 된다. 따라서 노조의 입장에서는 교섭권을 세분화시키는 것이 교섭권을 취득하기가 쉽게 되는 것이다.

위의 두 표를 함께 고려하면, 사실상 단일노조 체제 하에서 노조 찬반을 묻는 선거에서 이익의 공통성 기준을 적용할 경우 교섭단위가 극히 세분화되는 경향에 있다는 것을 알 수 있다.

2. 교섭단위 결정의 원칙

(1) 이익의 공통성 (Community of Interest)

적정교섭단위 선정에 영향을 미치는 요소가 많고 개별적 상황이 다양하기 때문에, NLRB가 모든 교섭단위 결정에 적용할 수 있는 단일한 기준을 설정하는 것은 불가능하다.²⁵⁾ 어떤 기준이 존재하거나 결여되어 있는 것이 반드시 결정적인 판단요소로 작용하는 것은 아니다.²⁶⁾

적정교섭단위를 결정함에 있어서 NLRB가 채택하고 있는 기본적인 기준은 단위 내 근로자가 다른 근로자들과 충분히 구별되는 ‘이익의 공통성’(community of interest)을 가지고 있는지 여부이다.²⁷⁾ 어떤 근로자집단이

25) National Labor Relations Board v. Esquire, Inc., 222 F.2d 253 (7th Cir. 1955).

26) Libbey-Owens-Ford Co. v. N.L.R.B., 495 F.2d 1195 (3d Cir. 1974).

실질적인 이익의 공통성을 공유하고 있는지 여부를 판단하기 위해 연방노동관계법(National Labor Relations Act. 이하 ‘NLRA’)은 근로자의 임금·근로시간 기타 근로조건, 감독의 공통성, 숙련의 정도와 공통적 업무, 다른 근로자와의 배치전환 및 접촉의 빈도, 기능의 통합성 등 다양한 요소를 고려하고 있다.²⁸⁾ 이러한 요소 중 어떤 특정한 요소가 결정적인 의미를 가지는 것은 아니다. 그밖에 교섭의 연혁, 운영의 통합성, 지리적 근접성, 공통의 감독, 업무의 유사성 등이 고려대상이 된다.²⁹⁾ ‘이익의 공통성’은 근로조건에서의 완전한 동일성을 요구하는 것은 아니기 때문에 임금, 근로시간, 근로조건 기타 다른 요소에 차이가 있는 경우에도 이익의 공통성이 존재할 수 있다.³⁰⁾ 이익의 공통성은 등록이나 면허에 필요한 특정한 기술, 숙련, 교육을 근거로 하는 경우가 많기는 하지만, 경력에 기한 등록요건을 갖춘 경우에도 인정될 수 있다.³¹⁾

장래에 동일한 사업장에서 근로할 것이라고 합리적으로 기대할 수 없는 근로자는 이익의 공통성을 공유할 수 없다. 따라서 풀타임 근로자나 상시직 단시간근로자와 이익의 공통성을 공유하지 않는 파견근로자는 대표선거의 투표권을 가지지 않는다. 그러나 건설산업 근로자에 대해서는 뒤에서 살펴보는 바와 같이 다른 규칙이 적용되며, 노조활동가로서 고용을 구하고 취득한 자로서 교섭단위 내에 있는 자의 투표자격을 결정함에 있어서는 특별한 고려가 인정되고 있다.³²⁾

(2) 교섭연혁

NLRB는 당해 회사의 과거 교섭연혁과 당해 산업에서 보다 일반적으로 발생하고 있는 교섭패턴을 고려하여 교섭단위를 결정할 수 있다.³³⁾ 교섭연혁은

27) *Amalgamated Clothing Workers of America, El Paso Dist. Joint Bd., AFL-CIO v. N.L.R.B.*, 491 F.2d 595 (5th Cir. 1974).

28) *Sundor Brands, Inc. v. N.L.R.B.*, 168 F.3d 515 (D.C. Cir. 1999).

29) *Brown v. Sandimo Materials*, 250 F.3d 120 (2d Cir. 2001).

30) *Fraternal Order of Police v. Pennsylvania Labor Relations Bd.*, 557 Pa. 586, 735 A.2d 96 (1999); *West Perry School Dist. v. Pennsylvania Labor Relations Bd.*, 752 A.2d 461, 144 Ed. Law Rep. 1001 (Pa. Commw. Ct. 2000).

31) *Pontiac Osteopathic Hospital v. Pontiac Osteopathic Hospital Laboratory Employees Association, Petitioner.*, 227 N.L.R.B. 1706, 94 L.R.R.M. (BNA) 1417, 1976-77 NLRB Dec. (CCH) P 17855, 1977 WL 8318 (1977).

32) *TradeSource, Inc. v. N.L.R.B.*, 17 Fed. Appx. 159 (4th Cir. 2001).

중요한 요소이기는 하지만, 새로운 교섭단위의 정당성을 평가하는 데 고려되어야 하는 중요한 고려요소의 하나에 지나지 않는다.³⁴⁾ 따라서 NLRB는 교섭연혁에만 근거하여 교섭단위를 결정하는 것이 확립된 NLRB 정책으로부터의 이탈을 야기하게 되는 경우 또는 NLRA에 규정되어 있는 임무로부터 벗어나게 되는 경우에는 교섭연혁에 기하여 교섭단위를 결정할 수 없다.³⁵⁾ 예컨대 다음과 같은 경우에는 교섭연혁은 중요한 요소로 판단되지 않는다.

- 교섭연혁이 부당노동행위에 의하여 형성된 경우³⁶⁾
- 적정교섭단위에 대한 NLRB의 이전의 인준이 행해진 적이 없었던 경우³⁷⁾
- 과거에는 두 개의 공장이 하나의 교섭단위였으나 상황이 변화하여 두 개의 공장이 완전히 독립적인 회사로서 독자적인 운영구조를 가지고 운영되고 있고, 기능적 통합성도 존재하지 않으며, 중앙집권적인 노동관계도 결여되어 있고 두 공장 사이의 근로자 인사교류도 없는 경우³⁸⁾
- 기술적 변화가 미숙련 일자리에 대한 배치전환을 허용하는 방식으로 모든 근로자에게 영향을 미친 경우³⁹⁾

또한 이전 노동조합의 조직대상은 적정교섭단위의 결정에서 고려될 수 있다.⁴⁰⁾ 그러나 근로자가 이미 조직화되어 있는 범위는 적정교섭단위 결정에 있어서 결정적 요소는 아니다.⁴¹⁾ 따라서 노동조합이 NLRB가 과거에 결정하였던 단위에 대해 노조결성을 시도하였으나 실패하고 그 이후 더 작은 단위에서 노조결성에 성공한 경우에는 NLRB는 원래의 교섭단위결정을 반복하고

33) Smith Steel Workers v. A. O. Smith Corp., 420 F.2d 1 (7th Cir. 1969).

34) South Jersey Catholic Teachers Organization v. Diocese of Camden, 347 N.J. Super. 301, 789 A.2d 682, 161 Ed. Law Rep. 880 (Ch. Div. 2000).

35) William J. Keller, Inc., 198 N.L.R.B. 1144, 81 L.R.R.M. (BNA) 1048, 1972 NLRB Dec. (CCH) P 24559, 1972 WL 5006 (1972).

36) Tom's Monarch Laundry & Cleaning Co., Inc., 168 N.L.R.B. 217, 66 L.R.R.M. (BNA) 1277, 1968-1 NLRB Dec. (CCH) P 21912, 1967 WL 18614 (1967).

37) N.L.R.B. v. Porter County Farm Bureau Co-op. Ass'n, 314 F.2d 133 (7th Cir. 1963).

38) Rock-Tenn Co., 274 N.L.R.B. 772, 118 L.R.R.M. (BNA) 1377, 1984-85 NLRB Dec. (CCH) P 17132, 1985 WL 45825 (1985).

39) Calpine Containers, 251 N.L.R.B. 1509, 105 L.R.R.M. (BNA) 1217, 1980-81 NLRB Dec. (CCH) P 17441, 1980 WL 12357 (1980).

40) N. L. R. B. v. Metropolitan Life Ins. Co., 380 U.S. 438, 85 S. Ct. 1061, 13 L. Ed. 2d 951 (1965).

41) 29 U.S.C.A. § 159(c)(5).

더 작은 단위를 적정교섭단위로 인정할 수 있다.⁴²⁾ 또한 노사가 합의한 교섭단위가 적정한 경우에는 NLRB가 그 단위보다 “더 적정”하다는 이유로 교섭단위를 결정할 수는 없다.⁴³⁾

(3) 근로자의 의사

근로자의 의사는 NLRB가 적정교섭단위를 결정하는 데 관련성을 가지기는 하지만, NLRB가 반드시 이를 고려하여야 하는 것은 아니다.⁴⁴⁾ NLRB는 그 교섭단위결정과 관련하여 근로자의 입장을 청취할 묵시적인 권한을 가지고 있기는 하지만,⁴⁵⁾ 교섭단위 결정 책임을 근로자에게 위양할 수 없기 때문이다.⁴⁶⁾ 다만 기존 노조가 기존 단위 내 모든 근로자를 공정하게 대표하고 있는지 여부에 대하여 NLRB의 판단이 내려지기 전에는 근로자는 스스로 교섭단위결정선거를 실시하여 교섭단위를 설정할 수 있다.⁴⁷⁾

(4) 금지요소

교섭단위 결정에 고려하여서는 안되는 요소는 성별과 인종이다. 따라서 성별에만 근거하여 설정한 교섭단위는 적정하지 않다.⁴⁸⁾ 예컨대 교섭단위가 복수의 부서를 대상으로 하고 있고, 모든 근로자는 동일한 복리후생을 받고 있으며, 동일한 근로시간을 일하고 동일한 임금을 지급받고 있으며 그 단위 내의 일부 직종이 다른 단위의 직종과 동일한 기능을 하고 있는 경우 여성근로자만을 위한 독자적인 단위는 적정하지 않다.⁴⁹⁾

42) Singer Sewing Mach. Co. v. N. L. R. B., 329 F.2d 200, 12 A.L.R.3d 775 (4th Cir. 1964).

43) Amalgamated Meat Cutters and Butcher Workmen of North America, Local Union 576, AFL-CIO v. N. L. R. B., 516 F.2d 1244 (D.C. Cir. 1975).

44) Pittsburgh Plate Glass Co. v. N.L.R.B., 313 U.S. 146, 61 S. Ct. 908, 85 L. Ed. 1251 (1941).

45) United Glass and Ceramic Workers of North America, AFL-CIO-CLC v. N.L.R.B., 463 F.2d 31 (3d Cir. 1972).

46) Marshall Field & Co. v. N.L.R.B., 135 F.2d 391 (C.C.A. 7th Cir. 1943).

47) Memphis Furniture Manufacturing Co., 259 N.L.R.B. 401, 108 L.R.R.M. (BNA) 1361, 1981-82 NLRB Dec. (CCH) P 18527, 1981 WL 21027 (1981).

48) United States Baking Co., 165 N.L.R.B. 951, 65 L.R.R.M. (BNA) 1436, 1967 NLRB Dec. (CCH) P 21548, 1967 WL 19224 (1967).

49) Land Title Guarantee and Trust Co., 194 N.L.R.B. 148, 78 L.R.R.M. (BNA) 1500, 1972 NLRB Dec. (CCH) P 23637, 1971 WL 3997 (1971).

인종 역시 교섭단위의 적정성을 판단함에 있어서 타당한 요소가 아니다.⁵⁰⁾ 과거에 확립된 교섭단위라고 하여도 인종에 따라 근로자를 구분하고 있는 경우에는 새로운 적정교섭단위를 결정함에 있어서 고려되지 않는다.⁵¹⁾ 또한 노동조합이 백인 근로자만을 조직하고 있는 경우 그 노동조합의 조직대상은 NLRB의 교섭단위 결정에 있어서 고려요소가 되지 않는다.

(5) NLRB의 과거 교섭단위결정

NLRB의 과거 교섭단위 결정이 교섭단위 결정에서 결정적인 의미를 가지는 것은 아니다. 이 결정은 과거에 NLRB가 적절하다고 판단한 사실관계 하에서 내려진 것이기 때문이다.⁵²⁾ 따라서 동일한 공장과 동일한 당사자가 관련된 이전의 교섭단위결정이 존재하는 경우에도 NLRB가 그 이후 새로운 신청에 기하여 적정교섭단위를 재결정할 수 있다.⁵³⁾ 예컨대 과거에는 더 큰 교섭단위가 있었으나 시간이 경과함에 따라 개별 레스토랑 지배인이 행사하는 권한이 상당히 확대되었고 레스토랑들이 지리적으로 상당히 광범위하게 분포되어 있고 레스토랑간의 근로자의 상호교류 정도가 낮은 경우에는 NLRB 지역사무소장이 개별레스토랑 단위를 적정하다고 판단한 것은 타당하다.⁵⁴⁾

(6) 교섭단위의 추가

이익의 공통성이 존재하고 있고 기존 교섭단위에 새로운 근로자를 포함시키는 것이 보다 효율적인 교섭관계로 이어진다고 판단될 경우에는 NLRB는 선거를 실시하지 않고 새로운 근로자를 기존 교섭단위에 포함시키는 결정을 할 수 있다. 이러한 조치를 기존 교섭단위의 ‘추가’(accretion)라고 한다.⁵⁵⁾ 교

50) Jno. H. Swisher & Son, 209 N.L.R.B. 68, 85 L.R.R.M. (BNA) 1280, 1974 NLRB Dec. (CCH) P 26223, 1974 WL 4733 (1974).

51) Port Richmond Elevator Co., Inc., 167 N.L.R.B. 608, 66 L.R.R.M. (BNA) 1117, 1968-1 NLRB Dec. (CCH) P 21795, 1967 WL 18914 (1967), decision supplemented, 170 N.L.R.B. 1352, 71 L.R.R.M. (BNA) 1427, 1968-1 NLRB Dec. (CCH) P 22359, 1968 WL 19371 (1968).

52) N. L. R. B. v. Krieger-Ragsdale & Co., 379 F.2d 517 (7th Cir. 1967).

53) Cement Transport, Inc., 162 N.L.R.B. 1261, 64 L.R.R.M. (BNA) 1171, 1967 NLRB Dec. (CCH) P 21079, 1967 WL 19390 (1967).

54) Victoria Station, Inc. v. N.L.R.B., 586 F.2d 672 (9th Cir. 1978).

섭단위추가결정에 대한 NLRB의 기준은 두가지이다. 첫째, 대상 근로자가 매우 적거나 독자적인 집단이 확인되지 않아 독립된 적정교섭단위로 될 수 없는지 여부, 둘째, 대상 근로자가 추가될 교섭단위와 압도적인 이익의 공통성을 공유하는지 여부가 그것이다.⁵⁶⁾ 즉 대상근로자의 수가 적고 동시에 기존의 교섭단위와 이익의 공통성이 있는 경우에는 독자적인 교섭단위를 인정하기보다는 기존 교섭단위에 추가하는 형태의 판단을 내린다.

교섭단위 추가는 입증책임의 측면에서 교섭단위의 분할(spin-off)과 구별된다. 교섭단위 추가에 있어서는 노동조합은 새로운 근로자 집단이 기존의 근로자집단과 유사하다는 사실을 입증하여야 하며, ‘분할’의 경우에는 사용자가 새로운 근로자의 배제를 정당화할 정도로 기존 단위와 충분히 상이하다는 사실을 입증하여야 한다.⁵⁷⁾

교섭단위 추가가 인정되기 위해 근로자집단이 기존 교섭단위와 이익의 공통성을 공유하는지 여부를 판단함에 있어서 NLRB는 ① 작업조건의 유사성, ② 직무분류, ③ 숙련과 기능, ④ 제품의 유사성, ⑤ 근로자 능력의 상호대체성, ⑥ 지리적 근접성, ⑦ 경영통제의 중앙집중화, ⑧ 사업의 기능적 통합성, ⑨ 단체교섭의 연혁 등 여러 요소를 고려하여야 한다.⁵⁸⁾

이와 같이 사용자가 새로운 사업을 추가적으로 개시한 경우 그것이 기존 교섭단위에 추가될 수 있는지 여부를 판단하기 위해서는, 운영의 통합성, 경영 및 행정통제의 중앙집중성, 지리적 근접성, 작업조건·기술·기능의 유사성, 노동관계에 대한 공통적 통제, 단체교섭의 연혁, 일상적 감독의 분리 정도, 근로자 상호교류 정도 등을 포함한 다양한 요소가 고려된다.⁵⁹⁾

추가를 구하는 집단이 독자적인 적정교섭단위로도 존재할 수 있고 기존 단위에 포함될 수도 있는 경우에는 NLRB는 교섭단위의 추가 대신 독자적인 교섭단위를 인정한다.⁶⁰⁾ 추가되는 집단의 규모가 기존 교섭단위의 근로자 수를 증가하는 경우에는 NLRB는 새로운 근로자의 기존 교섭단위로의 추가를

55) Westinghouse Elec. Corp. v. N. L. R. B., 440 F.2d 7 (2d Cir. 1971).

56) Baltimore Sun Co. v. N.L.R.B., 257 F.3d 419 (4th Cir. 2001).

57) N.L.R.B. v. Coca-Cola Bottling Co. of Buffalo, 936 F.2d 122 (2d Cir. 1991).

58) Baltimore Sun Co. v. N.L.R.B., 257 F.3d 419 (4th Cir. 2001).

59) Archer Daniels Midland Co., 333 NLRB 673, 675 (2001).

60) Save Mart of Modesto, 293 N.L.R.B. 1190, 131 L.R.R.M. (BNA) 1791, 1988-89 NLRB Dec. (CCH) P 15526, 1989 WL 224014 (1989).

허용하지 않는다.⁶¹⁾

일반적으로 NLRB는 교섭단위 추가를 인정하지 않는 경향에 있다.⁶²⁾ 예컨대 비조합원 전체가 노동조합이 대표하고 있는 회사에 합류하는 경우 NLRB는 사실관계에 기하여 근로자의 자기결정권이 침해되지 않을 것이라는 확신이 있는 경우에만 교섭단위 추가를 인정하고 있다.⁶³⁾

이에 대하여, 13명의 비조직 근로자가 있는 기존 시설에 노동조합에 의해 대표되고 있는 17명의 근로자가 배치전환되어 양자를 합친 노동력의 과반수를 차지하는 경우에는 교섭단위 추가를 인정한 사례도 있다. 이 사건에서 NLRB는 두 집단의 근로자가 거의 동일한 규모라는 사실은 과반수 지위라는 핵심적 사실을 번복할 수 없다고 판단하였다.⁶⁴⁾

그러나 다음과 같은 경우에는 교섭단위 추가가 인정되지 않는다.

- 직무숙련도, 비교대상 업무 및 근로조건 사이의 유사성 또는 차이에 관계없이 두 집단의 사용자가 상이한 경우에는 하나의 교섭단위를 구성하지 못한다.⁶⁵⁾
- 교섭단위가 의료용품포장 단위를 포함하고 있는 다른 시설로 재배치되고 난 후 배전된 근로자의 직무분류가 변경되지 않았고 부서이동도 없었으며 선임권도 각각 산정한 경우⁶⁶⁾
- 교섭단위 설정 이후 전통적으로 서기직 그룹이 배제되었던 경우⁶⁷⁾

3. 교섭단위의 유형

(1) 1인 교섭단위와 단일공장단위

61) N.L.R.B. v. Superior Protection, Inc., 401 F.3d 282 (5th Cir. 2005), cert. denied, 2005 WL 1749256 (U.S. 2005).

62) Westinghouse Elec. Corp. v. N. L. R. B., 440 F.2d 7 (2d Cir. 1971).

63) Sara Lee Bakery Group, Inc. v. N.L.R.B., 296 F.3d 292 (4th Cir. 2002).

64) Central Soya Co., 281 N.L.R.B. 1308, 124 L.R.R.M. (BNA) 1026, 1986-87 NLRB Dec. (CCH) P 18270, 1986 WL 54448 (1986), judgment aff'd, 867 F.2d 1245 (10th Cir. 1988).

65) Hunts Point Recycling Corp., 301 N.L.R.B. 751, 136 L.R.R.M. (BNA) 1204, 1991-92 NLRB Dec. (CCH) P 16495, 1991 WL 41237 (1991).

66) N.L.R.B. v. Paper Manufacturers Co., 786 F.2d 163 (3d Cir. 1986).

67) United Parcel Service, 303 N.L.R.B. 326, 137 L.R.R.M. (BNA) 1265, 1991-92 NLRB Dec. (CCH) P 16706, 1991 WL 146794 (1991).

NLRB는 1인 교섭단위를 인준할 수 없다. 단체교섭은 2명 이상의 적격자가 근로조건을 교섭하기를 원하는 것을 전제로 하고 있기 때문이다.⁶⁸⁾

이에 대하여 단일공장 교섭단위는 적정한 것으로 추정된다. NLRB는 단일공장에서는 이익의 공통성이 근로자 사이에 본질적으로 존재한다고 전제하기 때문이다.⁶⁹⁾ 이러한 추정을 뒷받침하는 요소에는 그러한 추정에 반하는 교섭연혁이 존재하지 않을 것, 소정의 공장이 물리적으로 분리된 장소에서 일상적인 운영이 자치적으로 이루어지는 경우, 동일한 사용자에 의해 운영되는 공장 사이의 근로자 상호교류가 실질적으로 존재하지 않을 것, 관련 근로자 집단의 동질성 및 구분 등이 있다.⁷⁰⁾

예컨대 다수공장으로 운영되는 경우 단일공장단위는 다음과 같은 경우에 적정한 것으로 판단되고 있다.

- 특정 점포의 지배인이 일상적 운영에 대해 상당한 지배권을 가지고 있고, 그 지배인의 결정이 중앙관리자에 의해 거의 번복되지 않으며, 점포 사이에 근로자의 상호 교류가 거의 없고, 특정한 단일점포에서만 조직화와 교섭시도의 움직임이 있는 경우⁷¹⁾
- 특정 공장의 지배인이 채용과 해고권한을 가지고 있으며 작업스케줄을 배정하고 분쟁을 해결하며, 공장간의 근로자 이동이 거의 이루어지지 않고 그 공장의 근로자가 사용자의 다른 공장의 근로자와 거의 접촉을 하지 않는 경우.⁷²⁾

그러나 보다 더 큰 단위에서의 교섭이 행해진 관행이 있거나 기능상의 통합에 대한 입증이 있는 경우에는 단일공장단위 추정에도 불구하고 복수 지역 단위 설정이 인정될 수 있다.⁷³⁾

따라서 특정 지역에서 청소업에 종사하는 근로자가 용역업체의 변경으로 다

68) N. L. R. B. v. WGOK, Inc., 384 F.2d 500 (5th Cir. 1967).

69) Kalamazoo Paper Box Corp., 136 N.L.R.B. 134, 49 L.R.R.M. (BNA) 1715, 1962 NLRB Dec. (CCH) P 10976, 1962 WL 16122 (1962).

70) Maryland Cup Corp., 171 N.L.R.B. 367, 68 L.R.R.M. (BNA) 1081, 1968-1 NLRB Dec. (CCH) P 22450, 1968 WL 18779 (1968).

71) N.L.R.B. v. Forest City Enterprises, Inc., 663 F.2d 34 (6th Cir. 1981).

72) N.L.R.B. v. Living and Learning Centers, Inc., 652 F.2d 209 (1st Cir. 1981).

73) Warehouse Markets, Inc., 174 N.L.R.B. 401, 70 L.R.R.M. (BNA) 1192, 1968-2 NLRB Dec. (CCH) P 20518, 1969 WL 23306 (1969).

른 업체에 의해 새로이 채용되어 동일한 지역에서 동일한 업무에 종사한다고 하더라도 그 지역의 단일시설단위로 인정받지 못한다. 새로이 채용된 근로자가 다음과 같은 경우에 해당하면 다른 빌딩에서 근로하는 청소근로자와 이익의 공통성을 공유하고 있다고 판단된다.⁷⁴⁾

- (1) 노동관계와 고용정책이 중앙집중화되어 있고 모든 근로자가 동일한 출퇴근타임카드절차와 징계제도하에서 동일한 취업규칙의 적용을 받고 있고,
- (2) 모든 채용 결정이 새로운 용역업체 사장 또는 지역 관리인에 의해 이루어지고 있으며,
- (3) 근로자가 특정한 작업장소에 근무하도록 채용되지 않고 사용자의 전반적인 필요에 따라 채용되었으며 근로자의 상호이동이 통상적이고 빈번하며,
- (4) 중앙사무소에서 모든 근로자가 공통적으로 감독된다는 의미의 현장 관리직이 없는 경우

이와 반대로, 교섭단위 내 근로자가 고립된 지리적 장소에서 안정적이고 식별가능한 집단인 경우에는 사용자측의 고도의 중앙집중화, 근로자 상호이동의 역사, 지역구분의 유동성이 있다고 하더라도 단일공장단위로 인정된다.⁷⁵⁾

(2) 공장내 별도단위

관련되는 근로자들이 동일한 공장 내에서 일하는 다른 근로자와 구별되는 이익의 공통성을 공유하고 있는 경우에는 공장내에서의 별도의 교섭단위가 적정하다고 인정되고 있다.⁷⁶⁾ 예컨대 육류가공공장에서 제조에 종사하는 근로자와 일반유지관리직에 종사하는 근로자로 구성된 공장내 단위는, 개별 부서의 장과 감독직이 이들 근로자에 대해 상당한 일상적 통제력을 행사하며 근로자간에 기능적 통합이나 긴밀한 협조가 없다는 것이 명백한 경우에는 적정한 교섭단위로 인정된다.⁷⁷⁾

74) P.S. Elliott Services, 300 N.L.R.B. 1161, 136 L.R.R.M. (BNA) 1216, 1991-92 NLRB Dec. (CCH) P 16396, 1990 WL 257497 (1990).

75) N.L.R.B. v. Pan Am. Petroleum Corp., 444 F.2d 328 (10th Cir. 1971).

76) Amalgamated Clothing Workers of America, El Paso Dist. Joint Bd., AFL-CIO v. N.L.R.B., 491 F.2d 595 (5th Cir. 1974).

일부 근로자가 공장 내에서 충분히 구분되고 독자적인 공정에서 일하고 있는 경우에는 사용자의 물리적 시설과 생산과정에 완전히 통합되어 있다고 하더라도 공장내 별도교섭단위가 인정될 수 있다.⁷⁸⁾ 예컨대 전화회사의 교통 부서와 판매부서는 플랜트부서와 휴게시설, 화장실, 주차장을 포함하여 부서 간 접촉이 있는 경우라고 하더라도 플랜트부서가 동일한 시설 내에서 기능적으로 구분되어 있다면 플랜트부서와 하나의 교섭단위에 포함되지 않는다.⁷⁹⁾

그러나 근로자는 인위적으로 설정된 공장내 별도 단위로 자의적으로 편입되어서는 안된다.⁸⁰⁾ 자의적인 교섭단위는 독자적인 감독, 물리적 분리, 기능상 구분과 같은 관련 요소를 고려하지 않고 오로지 직책명이나 행정부서명만으로 설정되는 것을 말한다. 예컨대 바지제조공장에서 재단사, 검수원, 봉제사가 공장 전체를 통하여 적용되는 임금, 근로시간, 작업조건에 관한 동일한 회사정책의 규율을 받고 있으며, 다른 근로자와 물리적으로 구분되어 있지 않고, 독자적인 부서에 배치되거나 독자적으로 감독받고 있지 않으며, 특별한 자격이나 훈련을 받지 않은 경우에는 독자적인 교섭단위를 인정받을 수 없다.⁸¹⁾ 또한 전화회사의 영업근로자들이 한명의 매니저가 통제하는 일상적 운영을 하는 독립채산제 단위를 구성하지 못하고 있고 전화회사의 다른 근로자와 구별되는 명확한 이익의 공통성을 가지지 못하는 경우에는 별도의 교섭단위를 인정받지 못한다.⁸²⁾

(3) 복수공장단위

77) Purnell's Pride, Inc., 252 N.L.R.B. 110, 105 L.R.R.M. (BNA) 1257, 1980-81 NLRB Dec. (CCH) P 17432, 1980 WL 12721 (1980), on reconsideration, 265 N.L.R.B. 1190, 112 L.R.R.M. (BNA) 1042, 1982-83 NLRB Dec. (CCH) P 15501, 1982 WL 24096 (1982).

78) N. L. R. B. v. Krieger-Ragsdale & Co., 379 F.2d 517 (7th Cir. 1967).

79) The Concord Telephone Company, 248 N.L.R.B. 253, 103 L.R.R.M. (BNA) 1363, 1980 NLRB Dec. (CCH) P 16858, 1980 WL 11555 (1980).

80) Amalgamated Clothing Workers of America, El Paso Dist. Joint Bd., AFL-CIO v. N.L.R.B., 491 F.2d 595 (5th Cir. 1974).

81) Amalgamated Clothing Workers of America, El Paso Dist. Joint Bd., AFL-CIO v. N.L.R.B., 491 F.2d 595 (5th Cir. 1974).

82) New England Telephone and Telegraph, 242 N.L.R.B. 793, 101 L.R.R.M. (BNA) 1239, 1979-80 NLRB Dec. (CCH) P 15874, 1979 WL 9147 (1979).

동일한 사용자에 의해 운영되고 있는 독립된 복수의 공장에서 일하는 근로자로 구성된 단위는, 그러한 근로자가 유사한 임금의 유사한 조건 하에서 유사한 업무를 수행하며 통일된 관리통제와 공통적인 노동정책의 적용을 받고 있는 경우에는 적정교섭단위로 인정된다.⁸³⁾

지리적 요소는 단일공장단위가 적정한지 복수공장단위가 적정한지 여부의 결정에 있어서 관련성이 있는 요소이기는 하지만 결정적인 요소는 아니다.⁸⁴⁾ 따라서 두 개의 시설이 일정한 거리로 떨어져서 운영되고 있다는 사실만으로는 복수공장단위가 부적정하게 되는 것은 아니다.⁸⁵⁾ 그러나 사용자의 사업이 지리적으로 광범위한 경우에는 전체 사업을 하나로 하는 단위의 적정성을 정당화시키는 요소가 없다면, 각 공장단위가 적정교섭단위로 된다.⁸⁶⁾ 또한 사용자가 한번도 영업을 하지 않은 지역에서는 잠재적 일자리를 고려한 통합된 교섭단위는 인정되지 않는다.⁸⁷⁾

사용자의 다수의 사업장으로부터 기능적으로 구분되거나 특수한 근로자로 구성되는 단위도 있을 수 있다. 이러한 상황은 공장내 단위가 확장된 것과 같다. 즉 하나의 특정한 기능에 기초한 복수공장단위는 각 공장이 분리된 근로자에 속하면 각각 분리된 단위인 일련의 공장내 별도 집단과 유사하다. 따라서 사용자 지역의 10개 사업장의 식당근로자가 공통된 노동정책하에서 단일하고 통합된 관리구조로 통제되는 경우에는 단일단위를 구성한다.⁸⁸⁾

사용자를 위해 전국적인 지원업무기능을 제공하는 밀접한 지역 내의 사무소들과 같은 행정부서로 구성된 복수지역교섭단위도 인정될 수 있다.⁸⁹⁾

(4) “단일사용자”단위

83) Pittsburgh Plate Glass Co. v. N.L.R.B., 313 U.S. 146, 61 S. Ct. 908, 85 L. Ed. 1251 (1941).

84) Szabo Food Services, Inc. v. N.L.R.B., 550 F.2d 705 (2d Cir. 1976).

85) National Labor Relations Board v. A. K. Allen Co., 252 F.2d 37 (2d Cir. 1958).

86) N. L. R. B. v. Groendyke Transport, Inc., 372 F.2d 137 (10th Cir. 1967).

87) Oklahoma Installation Co., Employer and Carpenter's Local Union No. 123, Affiliated with United Broth. of Carpenters and Joiners of America, AFL-CIO, Petitioner, 305 N.L.R.B. 812, 139 L.R.R.M. (BNA) 1010, 1991-92 NLRB Dec. (CCH) P 17010, 1991 WL 269602 (1991).

88) Szabo Food Services, Inc. v. N.L.R.B., 550 F.2d 705 (2d Cir. 1976).

89) Dean Witter & Company, Inc., 215 N.L.R.B. 4, 87 L.R.R.M. (BNA) 1479, 1974-75 NLRB Dec. (CCH) P 15229, 1974 WL 11168 (1974).

NLRB는 단일사용자가 두 개의 사업을 영위한다는 사실만으로는 양 사업의 근로자가 단일한 교섭단위를 구성한다는 것을 반드시 의미하는 것은 아니라고 하고 있다.⁹⁰⁾ 따라서 단일한 사용자가 운영하는 두 개의 사업이 있는 경우에는 각 사업에서 독립적인 교섭단위가 역사적으로 확립되어 있고 각 사업이 근로자의 이해관계와 일상적 감독과 관련하여 실질적으로 분리운영되고 있으며 사업간의 근로자간 인적 교류가 최소한으로 이루어지고 있다면, 각 사업이 각각 적정교섭단위가 된다.⁹¹⁾ 분리된 두 회사의 근로자들이 공통의 이해관계를 가지고 있고 작업성격에 있어서 유사성이 있으며, 두 회사의 운영이 상호 의존적이며 노무에 관하여 공통된 통제를 하는 경우에는 두 개의 사업이 하나의 단일한 교섭단위로 될 수 있다.⁹²⁾ 또한 세 개의 독립된 케이블 TV 회사의 근로자들이 동일한 직무분류체계하에 있고 동일한 업무를 수행하며 근로자간의 상호교류의 정도가 개별 단위로 인정될 만큼 최소한의 것이 아니고, 일상적인 노무관리가 각 회사별로 수행되었다고 하더라도 각 회사의 매니저가 관리회사에 의해 채용되고 관리회사에 대해 책임을 부담하고 있는 경우에는 하나의 교섭단위로 인정될 수 있다.⁹³⁾ 그러나 두 개의 법인이 단일한 사용자에 속한다고 하더라도 각 법인 근로자가 분리된 이익의 공통성을 가지고 있고 두 집단의 각각이 상이한 업무를 수행하고 있고 관련되는 기술의 정도나 성격이 구별가능하다면 교섭단위는 분리된다.⁹⁴⁾

(5) 복수사용자단위

NLRB의 일관된 입장에 따르면 교섭단위는 집단적으로 결정되는 것이 아니라 개별적으로 결정되는 것이 원칙이다.⁹⁵⁾ 따라서 복수사용자교섭단위와 같은 집단교섭단위는 교섭단위결정에 대한 원칙에서 벗어나는 현상이기 때문

90) N.L.R.B. v. DMR Corp., 699 F.2d 788 (5th Cir. 1983).

91) Local 627, Intern. Union of Operating Engineers, AFL-CIO v. N. L. R. B., 595 F.2d 844 (D.C. Cir. 1979).

92) N.L.R.B. v. Williams, 195 F.2d 669 (4th Cir. 1952).

93) N.L.R.B. v. Carson Cable TV, 795 F.2d 879 (9th Cir. 1986).

94) Edenswald Const. Co., 294 N.L.R.B. 297, 131 L.R.R.M. (BNA) 1732, 1988-89 NLRB Dec. (CCH) P 15557, 1989 WL 224025 (1989).

95) Cab Operating Corp., 153 N.L.R.B. 878, 879 (1965) Carbondale Retail Druggists' Ass'n, 131 N.L.R.B. 1021, 1022 (1961) John Breuner Co., 129 N.L.R.B. 394, 396 (1960).

에 NLRB는 다음과 같은 예외적인 경우에만 복수사용자교섭단위를 인정하고 있다. 우선, 복수사용자교섭단위가 인정되기 위해서는 교섭단체 구성 사용자와 노동조합이 “개별 교섭보다는 집단교섭에 구속될 것이라는 명백한 의사”가 표명되고 이들 사이에 합의가 이루어진 경우에만 인정된다.⁹⁶⁾ 당해 교섭단위를 구성하는 개별 사용자 전체와 노동조합의 동의를 받아야 한다는 것이 연방대법원의 입장이다.⁹⁷⁾

그러나 이러한 명시적 의사가 없는 경우에도 예외적으로 집단교섭단위가 NLRB에 의해 인준되는 경우도 있다. NLRB는 집단교섭에 대한 의사 표명이 반드시 “문서로 체결되고 왁스에 의해 봉인될 정도로 엄격하게 이루어질 필요는 없다. 행위 기타를 통하여 당해 사용자가 자신을 위하여 그 집단이 교섭할 것을 인정한 사용자는 그 권한의 명백한 형성에 의해 구속될 것이다”고 하고 있다.⁹⁸⁾

NLRB는 복수사용자 교섭단위를 인준하는지 여부를 결정함에 있어서 당사자의 과거 교섭실태와 행위태양을 고려하여 결정하고 있다.⁹⁹⁾ 따라서 당사자가 집단적으로 교섭하여 왔고 과거에 교섭결과를 준수하여 왔다면 집단교섭단위는 인준될 가능성이 많다.¹⁰⁰⁾ 여기에 해당하면 노동조합이나 특정한 개별 사용자가 집단교섭에 반대하는 경우에도 NLRB는 당사자는 그 반대의사에도 불구하고 당해 단위에 구속된다고 판단하고 있다.¹⁰¹⁾

이와 같이 미국에서는 관련 당사자의 명시적인 동의가 있는 경우만이 아니라 교섭실태와 행위태양에서 객관적으로 인정되는 경우에도 집단교섭의무를 부담하게 된다. 즉 사용자가 공식적으로 사용자집단을 이루어 집단교섭을 하는 경우만이 아니라 비공식적으로 집단적으로 교섭하여 온 ‘실태’나 그러한

96) Joseph McDaniel, 226 N.L.R.B. 851, 852 (1976), enforced sub nom. NLRB v. Beckham, Inc., 564 F.2d 190 (5th Cir. 1977) ; Bill O'Grady Carpet Serv., Inc., 185 N.L.R.B. 587 (1970) Korner Kafe, Inc., 156 N.L.R.B. 1157 (1966) Fairbanks Dairy, 146 N.L.R.B. 893 (1964).

97) NLRB v. Sheridan Creations, Inc., 357 F.2d 245, 248 (2d Cir. 1966), cert. denied, 385 U.S. 1005 (1967).

98) Joseph McDaniel, 226 N.L.R.B. 853.

99) Electric Theatre, Inc., 156 N.L.R.B. 1351 (1966) Jahn-Tyler Printing & Publishing Co., 112 N.L.R.B. 167 (1955).

100) “사용자들이 복수사용자교섭에 기한 근로자와의 단체교섭의 지배적 역사를 형성하여 왔다면 NLRB는 그러한 단위를 적절한 것으로 거의 항상 인준할 것이다”(Continental Baking Co., 99 N.L.R.B. 777 (1952)).

101) 예컨대 Shreveport-Bossier Cleaners & Laundries, Inc., 124 N.L.R.B. 534 (1959) Stouffer Corp., 101 N.L.R.B. 1331 (1952) Crucible Steel Castings Co., 90 N.L.R.B. 1843 (1950) Waterfront Employers Ass'n, 71 N.L.R.B. 80 (1946).

‘행위태양’이 있다면 그 경우에도 집단교섭단위가 성립하는 것이다. 따라서 복수의 사용자와 노조가 집단적으로 교섭은 하지만 단체협약은 각 사용자가 개별적으로 노동조합과 동일한 내용으로 체결하는 경우에도 집단교섭단위가 인정될 수 있다. NLRB는 과거의 집단교섭실태가 없는 때에도 관련된 모든 기업이 유사한 근로조건과 상호 고용상 이익이 인정되고 노동조합도 집단교섭을 선호하는 있는 경우에는 독자적인 교섭에 대한 개별 사용자의 명시적인 의사에도 불구하고 집단교섭의무를 부담한다고 보고 있다.¹⁰²⁾

노동조합측은 집단교섭을 결정함에 있어서 개별 근로자의 동의나 협의를 필요로 하지 않는다. 즉 집단교섭단위내 모든 근로자의 과반수를 대표하고 있는 노동조합은 처음부터 교섭단위 전체를 대상으로 하여 과반수의 지지를 받아 교섭대표권을 인정받는 것이 아니라 각 공장별로 과반수의 지지를 받은 때에는 노동조합이 사후에 개별 교섭할 것인지 집단교섭할 것인지를 결정할 수 있다. 따라서 특정 공장의 과반수 근로자가 집단교섭에 반대하더라도 이들 근로자에게는 독자적인 교섭권이 인정되지 않는다.¹⁰³⁾

공동교섭단위, 즉 복수사용자교섭단위에서 개별 사용자가 임의적으로 탈퇴하는 것은 원칙적으로 금지된다. 따라서 공동교섭단위에서 사용자단체와 노동조합간의 교섭이 결렬되어 있다는 이유만으로 사용자단체에서 탈퇴하여 개별 교섭할 수는 없다. 다만 사용자가 극단적인 재정적 압력 하에 있거나 교섭단위의 극단적 파편화와 같은 예외적인 상황이 있는 경우에만 탈퇴하고 개별 교섭이 가능하다.¹⁰⁴⁾

그러나 개별 사용자가 단체교섭이 행해지기 전에 명확한 의사표시에 기하여 탈퇴하는 것은 원칙적으로 허용된다.¹⁰⁵⁾ 복수사용자단체에서 탈퇴하고자 하는 사용자는 새로운 단체협약 체결을 위한 교섭이 개시되기 전에 서면으로 명백하게 탈퇴의사를 밝히고 이를 노동조합에게 통고하여야 한다.¹⁰⁶⁾ 복수사용자단위에서 단체교섭이 개시된 지 2달 후 탈퇴의사를 밝히는 경우에는 탈

102) Checker Cab Co., 141 N.L.R.B. 583, 587 (1963), enforced, 367 F.2d 692 (6th Cir. 1966), cert. denied, 385 U.S. 1008 (1967). 이 사건은 택시업에 관한 사건이다. 택시사용자를 구성원으로 하는 단체가 구성사용자와 노조간의 개별교섭을 주장하였으나, NLRB는 위의 논리로 사용자의 집단교섭의무를 인정하였다.

103) Stouffer Corp., 101 N.L.R.B. 1331, 1332 n.3 (1952).

104) Charles D. Bonanno Linen Service, Inc. v. NLRB, 454 U.S. 404 (1982).

105) N. L. R. B. v. Spun-Jee Corp., 385 F.2d 379 (2d Cir. 1967).

106) Sheet Metal Workers' Intern. Ass' n Local 19 v. Herre Bros., Inc., 201 F.3d 231 (3d Cir. 1999).

되는 무효이다.¹⁰⁷⁾

복수사용자단체교섭단위로부터 노동조합이 탈퇴하는 것도 사용자에게 적용되는 법리가 그대로 적용된다.¹⁰⁸⁾

4. 근로자 범주에 따른 교섭단위의 유형

(1) 근로자가 아닌 자

NLRA에 따르면,¹⁰⁹⁾ 교섭단위는 NLRA에 정의된 근로자만으로 구성되어야 한다.¹¹⁰⁾ 근로자들이 사용자 주식의 과반수를 소유하고 있고 경영권을 행사하고 있는 경우에는 그 교섭단위는 부적절하다고 판단되고 있다. 경영 또는 노동정책 형성에의 참가 정도는 근로자 주식소유자가 교섭대표권을 가질 수 있는지 여부를 판단함에 있어서 핵심적인 요소이다.¹¹¹⁾

그러나 상급직 지위를 가진 근로자¹¹²⁾ 또는 군인¹¹³⁾은 적정교섭단위에 포함될 수 있다.

당사자는 법적인 의미의 근로자가 아닌 자를 교섭단위에 포함시키는 합의를 할 수 없다.¹¹⁴⁾

107) Sound Contractors Ass'n, 162 N.L.R.B. 364, 64 L.R.R.M. (BNA) 1009, 1967 NLRB Dec. (CCH) P 20984, 1966 WL 17837 (1966).

108) Pacific Coast Ass'n of Pulp & Paper Mfrs., 163 N.L.R.B. 892, 64 L.R.R.M. (BNA) 1420, 1967 NLRB Dec. (CCH) P 21247, 1967 WL 19171 (1967). 이 판결에서는 복수사용자단위로부터 탈퇴하겠다는 노동조합의 적시의 명백한 요청 요건은 사용자에게 적용되는 것과 동일하다고 판단하고 있다. 그러나 복수사용자교섭단위에 속한 특정 사용자의 4개 공장 중 2개 공장에서만 탈퇴하겠다는 노동조합의 의사는 무효라고 판단하였다.

109) 29 U.S.C.A. § 159(b).

110) Booth Broadcasting Co., 134 N.L.R.B. 817, 49 L.R.R.M. (BNA) 1278, 1961 NLRB Dec. (CCH) P 10684, 1961 WL 15481 (1961).

111) Science Applications Corp., 309 N.L.R.B. 373, 142 L.R.R.M. (BNA) 1264, 1992-93 NLRB Dec. (CCH) P 17623, 1992 WL353149 (1992). 이 사건에서 NLRB는 근로자들이 주식의 과반수 미만을 소유하고 있고 달리 경영에 참가하고 있지 않다는 이유로 근로자는 완전한 교섭대표권을 가질 수 있다고 판단하였다.

112) Shayne Bros., Inc., 213 N.L.R.B. 113, 87 L.R.R.M. (BNA) 1080, 1974 NLRB Dec. (CCH) P 26886, 1974 WL 5277 (1974).

113) Winsett-Simmonds Engineers, Inc., 164 N.L.R.B. 611, 65 L.R.R.M. (BNA) 1164, 1967 NLRB Dec. (CCH) P 21349, 1967 WL 18918 (1967).

114) The Oakland Press Co., 266 N.L.R.B. 107, 112 L.R.R.M. (BNA) 1282, 1983 NLRB

(2) 전문직 근로자

‘전문직’(professionals)은 ‘근로자’로서 보호를 받기는 하지만, 다른 ‘근로자’와는 구별된다. NLRA는 전문직 직종은 그 과반수가 비전문직 근로자가 포함된 단위에 같이 포함되는 것에 동의하지 않는 한 비전문직 근로자와 함께 동일한 교섭단위에 속할 수 없다고 규정하고 있기 때문이다.¹¹⁵⁾ 전문직 근로자는 독자적인 교섭대표를 선출하거나 전문직 근로자의 과반수 찬성이 있는 경우에는 비전문직을 포함하는 교섭단위를 구성할 수 있다.¹¹⁶⁾

전문직 근로자 지위 결정에는 관련된 직무기재서(job description)와 수행하는 업무에 대한 상세한 분석을 필요로 한다. 전문직 근로자인지 여부는 그 담당 업무가 지적이고 비일상적인 것인지 여부, 업무가 재량권의 행사와 독자적인 판단을 포함하는지 여부, 시간에 의해 정형화될 수 없는 것인지 여부, 특수한 훈련을 받은 고도의 지식을 요하는지 여부에 따라 판단된다.¹¹⁷⁾ 또한 NLRB는 직업상담원, 물리치료교사, 심리적 인지 자동차운전교사, 특수교육교사, 예술치료사, 무용치료사 등은 그 기능이 특수한 고등지식을 요하는 것이 아니고 급여수준이 상대적으로 낮다는 이유로 전문직 근로자가 아니라고 판단하고 있다.¹¹⁸⁾

전문직의 범주에는 이미 자격을 갖춘 전문직의 감독 하에서 전문직으로 근로할 자격을 갖추기 위해 특수한 교육과정을 완료하고 수습하고 있는 자도 포함된다.¹¹⁹⁾

(3) 경비직

NLRB는 경비직(Guards)과 비경비직을 동일한 적정교섭단위에 둘 수 없다고 하고 있다.¹²⁰⁾

Dec. (CCH) P 15612, 1983 WL 25104 (1983).

115) 29 U.S.C.A. § 159(b).

116) Leedom v. Kyne, 358 U.S. 184, 79 S. Ct. 180, 3 L. Ed. 2d 210 (1958).

117) 29 U.S.C.A. § 152(12).

118) Lakeshore Manor, Inc., 225 N.L.R.B. 908, 93 L.R.R.M. (BNA) 1038, 1976-77

NLRB Dec. (CCH) P 17240, 1976 WL 7312 (1976).

119) 29 U.S.C.A. § 152(12).

경비직은 사용자의 재산과 사용자 시설 내에서 사람의 안전을 보호하기 위해 채용된 근로자를 말한다.¹²¹⁾ 예컨대 백화점 피팅룸 관리자,¹²²⁾ 비무장 택배 운전기사,¹²³⁾ 공장화재예방 및 진화 요원(소방관),¹²⁴⁾ 트럭기사,¹²⁵⁾ 창고직원은¹²⁶⁾ 경비직이라고 판단되고 있다.

NLRA는 경비직과 비경비직 양자를 대표하는 ‘복합적인’ 노동조합에 대한 인준을 금지하고 있으나, 그렇다고 하여 사용자가 그러한 노동조합을 임의적으로 승인하는 것이 금지되는 것은 아니며, NLRB가 경비직만으로 구성된 교섭단위를 적정한 것으로 판단하는 것을 금지하고 있는 것도 아니다.¹²⁷⁾

(4) 기술직 근로자

기술직 근로자(Technical employees)는 전문직 근로자의 엄격한 요건을 갖추지 못하고 있기는 하지만, 그 업무가 독립된 판단의 활용과 특별한 훈련의 행사를 요하는 특수한 성격을 가지는 자이다. 그러한 훈련은 통상적으로 대학이나 기술전문학교 또는 특수한 교육과정을 통하여 습득된다.¹²⁸⁾

다른 근로자와 함께 기술직 근로자를 하나의 교섭단위에 적절하게 포함시킬 수 있는지는 다른 근로자와 기술직 사이의 이익의 공통성에 달려 있다. 기술직 근로자는 다른 근로자의 교섭단위에서 자동적으로 배제되는 것은 아니

120) Elite Protective & Sec. Services, 300 N.L.R.B. 832, 136 L.R.R.M. (BNA) 1011, 1989-90 NLRB Dec. (CCH) P 16352, 1990 WL 208896 (1990).

121) 29 U.S.C.A. § 159(b)(3).

122) The Broadway, 215 N.L.R.B. 46, 87 L.R.R.M. (BNA) 1539, 1974-75 NLRB Dec. (CCH) P 15237, 1974 WL 5535 (1974).

123) Local 851, Intern. Broth. of Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen and Helpers of America v. N.L.R.B., 732 F.2d 43 (2d Cir. 1984).

124) McDonnell Aircraft Co., a Div. of McDonnell Douglas Corp. v. N.L.R.B., 827 F.2d 324 (8th Cir. 1987).

125) Drivers, Chauffeurs & Helpers Local 639, 211 N.L.R.B. 687, 86 L.R.R.M. (BNA) 1396, 1974 NLRB Dec. (CCH) P 26632, 1974 WL 5177 (1974).

126) Raymond Metal Products Co., 223 N.L.R.B. 127, 91 L.R.R.M. (BNA) 1418, 1975-76 NLRB Dec. (CCH) P 16692, 1976 WL 7902 (1976). 근로시간의 25% 이상을 통상적인 경비활동에 종사하는 자인 경우.

127) General Service Employees Union, Local No. 73, SEIU, AFL-CIO, CLC v. N.L.R.B., 230 F.3d 909 (7th Cir. 2000).

128) Western Gear Corp., 160 N.L.R.B. 272, 62 L.R.R.M. (BNA) 1551, 1966 NLRB Dec. (CCH) P 20662, 1966 WL 17789 (1966).

다.¹²⁹⁾ 그러나 기술적 근로자가 신청된 교섭단위에서 다른 기술적 근로자들과는 충분히 구별되는 기능을 수행하고 있는 경우에는 이들의 교섭단위를 다른 근로자들의 교섭단위와 분리시키는 것은 정당하다.¹³⁰⁾ 이와 관련하여 그 기술직 범주 내에 모든 근로자를 포함하고 있지 않으면 기술직 근로자의 독립한 교섭단위는 적정하지 않다.¹³¹⁾ 따라서 방사능활동과 방사능 수준을 모니터하는 방사능통제기사는, 독립된 교섭단위에 속하여야 하는 부수적 업무를 수행하는 다른 기술직 근로자와 기능적으로 구분되는 그룹은 아니다. 타당한 안정성을 확보하기 위해서는 다른 기술자들과 함께 일하고 이들로부터 직접적인 지원서비스를 제공받아야 하기 때문에 이들은 완전히 통합되고 상호의존적이기 때문이다.¹³²⁾

(5) 복수업무수행 근로자

둘 이상의 기능을 수행하고 있는 근로자는, 그 근로자가 자신의 통상 근로시간의 51% 미만을 특정 교섭단위가 대상으로 하는 업무에 소요하고 있는 경우에도 그 단위에 포함될 수 있다.¹³³⁾ 그러나 그러한 근로자는 관련된 단위 에 항상 포함될 필요는 없다.¹³⁴⁾ 교섭단위 대상 업무에 소요하는 시간의 양은 그 단위에 대한 근로자의 관계에 대한 증거의 하나에 불과하며, 이익의 공통성을 보여주는 요소가 결여되어 있지 않은 한 결정적인 것은 아니다.¹³⁵⁾ 이중적 업무를 수행하는 근로자는 특정 교섭단위의 작업조건에 상당한 이해 관계를 가지고 있다는 것을 입증할 정도로 충분한 시간 동안 그 교섭단위의 다른 근로자와 유사한 업무를 통상적으로 수행한다면 그 단위에 포함될 수

129) Westinghouse Electric Corp., 163 N.L.R.B. 914, 64 L.R.R.M. (BNA) 1445, 1967 NLRB Dec. (CCH) P 21233, 1967 WL 19187 (1967).

130) New Orleans Public Service, Inc., 215 N.L.R.B. 834, 88 L.R.R.M. (BNA) 1180, 1974-75 NLRB Dec. (CCH) P 15340, 1974 WL 11290 (1974).

131) Astronautics Corp. of America, 210 N.L.R.B. 650, 86 L.R.R.M. (BNA) 1170, 1974 NLRB Dec. (CCH) P 26496, 1974 WL 4945 (1974).

132) Westinghouse Elec. Corp., 300 N.L.R.B. 834, 136 L.R.R.M. (BNA) 1043, 1989-90 NLRB Dec. (CCH) P 16354, 1990 WL 208895 (1990).

133) Berea Pub. Co., 140 N.L.R.B. 516, 52 L.R.R.M. (BNA) 1051, 1963 NLRB Dec. (CCH) P 12001, 1963 WL 16306 (1963).

134) N.L.R.B. v. Sunnyside Refining Co., 474 F.2d 407 (5th Cir. 1973).

135) NLRB v. Georgia, Florida, Alabama Transp. Co., 566 F.2d 520 (5th Cir. 1978).

있다.¹³⁶⁾ 예컨대 이중적 기능을 수행하는 근로자가 특정 교섭단위 내 일반적인 근로자가 수행하는 것과 유사한 택배 배송업무에 자신의 근로시간 중 30%-50%를 소요하고 있는 경우에는 이익의 공통성이 인정된다.¹³⁷⁾

이중적 업무를 수행하는 근로자가 하나의 교섭단위에 속한다고 하였음에도 양 교섭단위에 그 근로자가 포함된다고 판단한 NLRB의 판단에 대해 항소법원은 이를 번복하였다.¹³⁸⁾

이중적 기능을 수행하는 근로자인 박판철강근로자들이 실제로는 철강근로자로 되었다고 하더라도 이들이 여전히 동일한 철강패널작업에 종사하고 있는 경우에는 박판철강교섭단위에 속한다.¹³⁹⁾

(6) 기밀직 근로자

기밀직 근로자(Confidential employees)는 교섭단위에서 제외된다.¹⁴⁰⁾ 따라서 기밀직 근로자는 교섭대표자를 선출할 수 없다. 교섭단위에서 기밀직 근로자를 배제하는 취지는 노사관계 문제에 대해 기밀을 기대하는 그 사용자와, 교섭상 우위를 얻기 위해 기밀사항에 접근하려고 하는 노동조합 사이에서 이들의 성실성을 유지하지 못하게 하는 것을 방지하기 위한 것이다.¹⁴¹⁾

NLRA에 기하여 교섭단위에서 배제되는 기밀직 근로자가 되기 위해서는 그 근로자에게 이용될 수 있는 기밀적인 노동관련적 정보가 노동조합에 대해 이미 알려진 것이 아닌 정보이거나 또는 기밀유지과정에 있는 정보여야 한다.¹⁴²⁾

노동관계정책을 형성·결정·실시하는 경영진에 대해 지원하고 기밀적 업무를 다루는 자는 기밀직 근로자로서 교섭단위에서 배제된다.¹⁴³⁾ 도서관장 비

136) Medline Industries, Inc. v. N.L.R.B., 593 F.2d 788 (7th Cir. 1979).

137) Wilson Engraving Co., Inc., 252 N.L.R.B. 333, 105 L.R.R.M. (BNA) 1305, 1980-81 NLRB Dec. (CCH) P 17506, 1980 WL 12419 (1980).

138) Bentson Contracting Co. v. N.L.R.B., 941 F.2d 1262 (D.C. Cir. 1991).

139) M.R.S. Enterprises, Inc. v. Sheet Metal Workers' Intern. Ass'n, Local 40, 429 F. Supp. 2d 72 (D.D.C. 2006).

140) Westinghouse Elec. Corp. v. N. L. R. B., 398 F.2d 669 (6th Cir. 1968).

141) One Equal Voice v. Illinois Educ. Labor Relations Bd., 333 Ill. App. 3d 1036, 267 Ill. Dec. 845, 777 N.E.2d 648, 170 Ed. Law Rep. 775 (1st Dist. 2002), appeal denied, 202 Ill. 2d 674, 272 Ill. Dec. 359, 787 N.E.2d 174 (2003).

142) N.L.R.B. v. Meenan Oil Co., L.P., 139 F.3d 311 (2d Cir. 1998).

서가 경영정책의 형성, 결정 및 시행에 책임을 부담하는 자를 위하여 일을 하고 있지 않고 비서 사무실에서 그가 보관하고 있는 기록은 모두 공개적인 것인 경우, 도서관 관장의 비서는 교섭단위에서 배제되는 기밀직 근로자는 아니다.¹⁴⁴⁾

회사 업무규칙에서 기밀사항으로 분류되어 있는 것이 NLRA에 기한 근로자 활동을 명시적으로 금지하고 있지 않고 그 근로자가 그 기밀규칙을 자신의 적법한 논의를 금지하고 있는 것으로 실제로도 해석하였다는 증거가 없다고 하더라도, 근로자가 그 문언을 다른 근로자나 노동조합과 임금 기타 근로조건에 관하여 논의할 자신의 권리를 제한하는 것으로 해석할 가능성이 합리적으로 존재할 수 있었다면, 그러한 기밀사항은 지나치게 광범위하여 불법이라고 NLRB가 판단한 사례가 있다.¹⁴⁵⁾ 이와 같이 “회사나 파트너”에 관한 “일체의 정보”의 공개를 금지한 회사 업무규칙의 기밀사항 문언을 근로자가 다른 근로자나 노동조합과 임금 기타 근로조건에 관하여 논의할 권리를 제한한 것으로 해석할 가능성이 있다고 판단한 NLRB의 판단에 대해 항소법원은 타당하다고 판결하였다.¹⁴⁶⁾

근로자의 감독자가 단체교섭에 적극적으로 참여하고 있는 것은 노동관계분야에서 실질적이고 의미있는 업무를 행하고 있다는 것을 보여주며, 그 근로자가 기밀직 지위에 있다는 결정이 내려질 수 있다.¹⁴⁷⁾ 그러나 사실이나 통계에 관한 정보를 제공하거나 교섭위원회에 대해 조언을 제공하지만 교섭에 적극적으로 참여하고 있지 않은 자는 노동관계분야에서의 경영정책의 형성·결정 또는 실시하는 것이라고 할 수 없다.¹⁴⁸⁾ 또한 관리직에 있는 자의 책임이 자신의 특정 부서나 과에만 미치고 전체 공장 차원 또는 회사 차원

143) Westinghouse Elec. Corp. v. N. L. R. B., 398 F.2d 669 (6th Cir. 1968); N.L.R.B. v. Lorimar Productions, Inc., 771 F.2d 1294 (9th Cir. 1985).

144) Board of Trustees, Robert H. Champlin Memorial Library v. Rhode Island State Labor Relations Board, 694 A.2d 1185 (R.I. 1997).

145) Cintas Corp. v. N.L.R.B., 482 F.3d 463 (D.C. Cir. 2007).

146) Cintas Corp. v. N.L.R.B., 482 F.3d 463 (D.C. Cir. 2007).

147) Vulcanized Rubber & Plastics Co., Inc., 129 N.L.R.B. 1256, 47 L.R.R.M. (BNA) 1175, 1961 NLRB Dec. (CCH) P 9556, 1961 WL 15722 (1961).

148) Standard Brands, Inc. (Peekskill, N. Y.), 101 N.L.R.B. 1349, 31 L.R.R.M. (BNA) 1230, 1952 WL 10254 (1952).

에는 미치지 않는 경우에는 그 관리직은 노동관계정책을 형성, 결정 또는 실시한다고 할 수 없다.¹⁴⁹⁾

근로자의 감독자가 고충처리활동에 참여하고 있다는 것은 기밀직 근로자 결정에 있어서 한 요소이기는 하지만,¹⁵⁰⁾ 그 자체로 그 감독자의 부하직원이 기밀직 근로자로 되는 것은 아니다.¹⁵¹⁾

단시간근로자가 독자적으로 기밀직 근로자의 필요기준을 충족하고 있는 경우에는 그 단시간근로자는 기밀직 근로자로서 교섭단위에서 배제된다.¹⁵²⁾ 그러나 노동관계에 관한 책임을 부담하는 회사 간부를 위하여 일하는 단시간 근로자들이 그 간부에 대해 밀접하고 기밀적인 관계를 결하고 있는 경우에는 기밀직 근로자가 아니다.¹⁵³⁾

기밀직 근로자를 대체한 자가 독자적으로 NLRB가 설정한 기밀직의 기준을 충족하지 않는 한 그 근로자는 기밀직 근로자가 아니다.¹⁵⁴⁾

(7) 상시적 단시간근로자

상시적 단시간근로자(Regular part-time employees)는 풀타임 근로자와 충분한 이익의 공통성이 있는 경우에는 교섭단위에 일반적으로 포함된다.¹⁵⁵⁾ 단시간근로자가 시간급으로 임금지급을 받으며 휴일수당과 연차휴가 수당에서 상이한 요건의 적용을 받는다고 하더라도 충분한 이익의 공통성이 인정될 수 있다. NLRB는 단시간근로자가 적정교섭단위에 포함될 수 있는지 여부를 판단함에 있어서 다른 근로자에게 적용되는 것과 동일한 객관적인 요소를 단시간근로자에게 적용하여야 한다고 하고 있다.¹⁵⁶⁾ 그러나 NLRB는 동시에,

149) Westinghouse Elec. Corp. v. N. L. R. B., 398 F.2d 669 (6th Cir. 1968).

150) National Cash Register Co., 168 N.L.R.B. 910, 67 L.R.R.M. (BNA) 1041, 1968-1 NLRB Dec. (CCH) P 21991, 1967 WL 19185 (1967).

151) Chrysler Corp., 84 N.L.R.B. 516, 1949 WL 8129 (1949).

152) Gulf States Telephone Co., 101 N.L.R.B. 270, 31 L.R.R.M. (BNA) 1057, 1952 WL 9961 (1952).

153) Grocers Supply Co., 160 N.L.R.B. 485, 62 L.R.R.M. (BNA) 1625, 1966 NLRB Dec. (CCH) P 20681, 1966 WL 17895 (1966).

154) Phillips Chemical Co., 91 N.L.R.B. 568, 26 L.R.R.M. (BNA) 1550, 1950 WL 9060 (1950).

155) Westchester Plastics of Ohio, Inc. v. N. L. R. B., 401 F.2d 903 (6th Cir. 1968).

노동조합과 사용자가 사용자의 단시간근로자 사용을 제한하고 그러한 근로자를 교섭단위에서 배제하기로 하는 합의를 한 경우에는 단시간근로자는 적정교섭단위에서 배제된다고 하고 있다.¹⁵⁷⁾

상시적 단시간근로자는 다른 곳에서는 노동조합에 의해 대표되는 상시적 고용이라는 이유만으로 교섭단위에서 배제할 수는 없다.¹⁵⁸⁾

상시적 단시간근로자가 근로하는 근로시간수는 상당히 관련되는 요소이지만 그 자체가 그 자가 교섭단위에 포함될 것인지를 결정하는 요소는 아니다.¹⁵⁹⁾

(8) 기타 근로자

적정교섭단위에 포함될 수 있는 다른 범주의 근로자에는 수습중인 자, 직업훈련 중인 자, 시용중인 자 등이 있다. 이러한 근로자는 상시 근로자의 교섭단위에 포함될 수 있다. 이들 근로자의 자격은 전체 시용기간에 걸쳐 사용자에게 근로를 제공하지 못하였던 자의 비율에 따라 결정되는 것은 아니다.¹⁶⁰⁾ 휴직중에 있는 근로자는 그 근로자가 합리적인 기간 내에 그리고 당해 교섭단위에 존재하고 있는 근로조건에 대해 현존하는 이해를 가진 경우에는 교섭단위에 포함된다.¹⁶¹⁾ 해고근로자나 레이오프된 근로자는 근로복귀에 대하여 합리적인 기대를 가지고 있고 따라서 여전히 ‘근로자’인 경우에는 교섭단위에 포함된다.¹⁶²⁾

풀타임근로자나 상시 단시간근로자와 이익의 공통성을 공유하지 않는 파견

156) Sears, Roebuck & Co., 193 N.L.R.B. 330, 78 L.R.R.M. (BNA) 1249, 1971 NLRB Dec. (CCH) P 23499, 1971 WL 32025 (1971).

157) Kardon Chevrolet, Inc., 249 N.L.R.B. 598, 104 L.R.R.M. (BNA) 1129, 1980 NLRB Dec. (CCH) P 17074, 1980 WL 11481 (1980).

158) Paragon Products Corp., 134 N.L.R.B. 662, 49 L.R.R.M. (BNA) 1160, 1961 NLRB Dec. (CCH) P 10657, 1961 WL 15400 (1961).

159) NLRBv. Greenfield Components Corp., 317 F.2d 85 (1st Cir. 1963).

160) Johnson's Auto Spring Service, 221 N.L.R.B. 809, 90 L.R.R.M. (BNA) 1673, 1975-76 NLRB Dec. (CCH) P 16467, 1975 WL 6500 (1975).

161) Kinkel, John & Son, 157 N.L.R.B. 744, 61 L.R.R.M. (BNA) 1470, 1966 NLRB Dec. (CCH) P 20284, 1966 WL 18042 (1966).

162) Marlene Industries Corp., 171 N.L.R.B. 848, 70 L.R.R.M. (BNA) 1089, 1968-1 NLRB Dec. (CCH) P 22528, 1968 WL 19081 (1968).

근로자나 임시직근로자는 대표선거의 투표권이 없다.¹⁶³⁾ 다양한 근무시간대에서 다양한 근무조로 비정기적으로 근로하며 다른 근로자와 비교하면 임금이 매우 적은 임시직근로자는 상시 근로자의 교섭단위에서 제외된다.¹⁶⁴⁾ 이러한 근로자는 교섭단위에서 제외되는 경우가 많기는 하지만 기간의 정함이 없는 임시직이나 파견근로자는 교섭단위 내 근로자와 상당한 이익의 공통성이 있는 경우¹⁶⁵⁾ 또는 당사자가 이들 근로자를 교섭단위에 포함시키는 관행이 있는 경우¹⁶⁶⁾에는 교섭단위에 포함될 수 있다.

5. 산업별 교섭단위의 유형

(1) 제조업

제조업의 경우 생산 및 유지관리 교섭단위는 일반적으로 적정한 것으로 판단되고 있다.¹⁶⁷⁾ 생산 및 유지관리 근로자는, 근로조건, 기술 및 기능이 다른 생산 및 유지관리 근로자와 분리되어 있고 두 생산 및 유지관리 단위 사이에 근로자의 상호교류가 거의 없는 지역으로 이전된 이후에도 기존 교섭단위에 포함될 수 있다.¹⁶⁸⁾

분명하게 구별할 수 있는 유지관리 근로자에 대한 독자적인 교섭단위는 이를 포함하는 교섭연혁이 없는 경우에는 적정할 수 있다.¹⁶⁹⁾ 그러나 NLRB는 전통적으로 당해 산업에서의 교섭연혁이 독자적인 교섭단위의 적정성을 보여주고 있는 경우가 아니라면 기존의 생산 및 유지관리 단위로부터 복수업

163) TradeSource, Inc. v. N.L.R.B., 17 Fed. Appx. 159 (4th Cir. 2001). 그러나 이 판결에서는 건설산업 근로자에게는 특별한 법리가 적용되며, 노동조합활동가로서 고용을 구하는 자의 교섭단위 내에서의 투표자격 결정에 대해서도 특별한 고려가 이루어지고 있다.

164) Mead Nursing Home, 229 N.L.R.B. 620, 95 L.R.R.M. (BNA) 1116, 1977-78 NLRB Dec. (CCH) P 18166, 1977 WL 8651 (1977).

165) William J. Keller, Inc., 198 N.L.R.B. 1144, 81 L.R.R.M. (BNA) 1048, 1972 NLRB Dec. (CCH) P 24559, 1972 WL 5006 (1972).

166) See' s Candy Shops, Inc., 231 N.L.R.B. 156, 96 L.R.R.M. (BNA) 1037, 1977-78 NLRB Dec. (CCH) P 18429, 1977 WL 8955 (1977).

167) Myers Drum Co., 165 N.L.R.B. 1060, 65 L.R.R.M. (BNA) 1454, 1967 NLRB Dec. (CCH) P 21562, 1967 WL 19334 (1967).

168) N.L.R.B. v. Paper Manufacturers Co., 786 F.2d 163 (3d Cir. 1986).

169) Wah Chang Albany Corp., 171 N.L.R.B. 385, 68 L.R.R.M. (BNA) 1089, 1968-1 NLRB Dec. (CCH) P 22456, 1968 WL 18789 (1968).

중 유지관리 단위를 분리하지 않고 있다.¹⁷⁰⁾

제조공장 내 사무실에서 근로하고 있고 회사의 주된 사무실 빌딩에서 근로하는 근로자와 인적 접촉이 거의 없는 사무직 근로자는 공장 사무직(plant clerical) 단위에 속하고 사무실 사무직(office clerical) 단위에 속하는 것은 아니다.¹⁷¹⁾

생산 및 재고 통제기록을 보관하고 생산진행보고서를 작성하며 생산 및 유지관리 직원과 동일한 근로시간을 근로하며 동일한 후생복리를 받고 있는 “생산통제조정인”(production control coordinator)과, 작업현장에서 대부분의 시간을 자재의 확인 및 전달, 생산기록의 유지에 소요하고 있고 생산 및 유지관리 근로자와 동일한 복리후생과 편의시설을 공유하고 있는 “공급계원”(expediter)은 ‘공장 사무직’ 단위에 포함되는 것으로 판단되고 있다. 반면, 일반 사무실 지역에서 업무를 담당하고 기록을 유지하며 생산 및 유지관리 근로자와는 다른 근로시간과 휴가제도의 적용을 받는 “계약조정자”(contracts coordinator), 공장의 생산지역에서 벗어난 사무실에서 근로하고 사무실 사무직과 동일한 근로시간을 근무하며 공장장의 감독을 받지 않는 “비용조정인”(cost coordinator)과 “자재조정인”(material coordinator), 공장 현장에서 벗어난 일반 사무실 지역에서 근로시간의 90%를 소요하며 주된 업무가 자재와 노동비용에 관한 정보 수집에 있는 “견적인”(estimator)은 ‘사무실 사무직’으로 지정된다.¹⁷²⁾

사무실 사무직과 공장 사무직 양자의 성격을 공유하지만 그 업무가 생산과정과 관련되어 있는 근로자는 공장 사무직에 더 가까우며 따라서 생산 및 제조 근로자 교섭단위에 포함된다.¹⁷³⁾ 공정설계자는 생산 현장에서 주당 1시간 이하 근로하는 데 불과하고 신용분석가는 학사학위를 가지고 생산직 근로자와는 아무런 접촉을 하지 않았으며, 양자는 생산현장에서 떨어진 사무실

170) Madison General Hosp. Ass’n, 218 N.L.R.B. 954, 89 L.R.R.M. (BNA) 1447, 1974-75 NLRB Dec. (CCH) P 15900, 1975 WL 5642 (1975).

171) Fisher Controls Co., 192 N.L.R.B. 514, 77 L.R.R.M. (BNA) 1809, 1971 NLRB Dec. (CCH) P 23339, 1971 WL 32191 (1971).

172) Container Research Corp., 188 N.L.R.B. 586, 76 L.R.R.M. (BNA) 1369, 1971 NLRB Dec. (CCH) P 22767, 1971 WL 32266 (1971).

173) Columbia Textile Services, 293 N.L.R.B. 1034, 131 L.R.R.M. (BNA) 1241, 1988-89 NLRB Dec. (CCH) P 15515, 1989 WL 224005 (1989).

빌딩에서 근로하고 있는 경우, 공장 사무직인 위 공정설계자와 신용분석가 2명을 애완식량포장지를 제조하는 생산직 근로자로 이루어진 교섭단위에서 제외한 것은 NLRB의 판단은 타당한 것으로 법원에 의해 판단되었다.¹⁷⁴⁾

현장 사무직 근로자가 선거에서 생산 및 유지관리 근로자 노동조합에 의해 대표되기를 희망한 경우 이들은 생산 및 유지관리 교섭단위에 포함된다. 그러나 사무실 사무직 근로자는 생산 및 유지관리 교섭단위에서 제외된다. 반대의 약정이 없는 한 NLRB는 일반적으로 사무실 사무직과 현장 사무직을 단일한 교섭단위에 포함하지 않고 있다.¹⁷⁵⁾

(2) 언론산업

언론산업에서 NLRB는 포괄적인 하나의 생산 및 유지관리 단위의 설정을 선호하는 경향에 있는데, 이는 생산시설에 대하여 그러하다. NLRB는 신청 교섭단위에 대한 교섭연혁이나 당사자간의 합의가 없을 때에는 교섭단위 분리를 구하는 근로자의 이익의 공통성에 따라 케이스 바이 케이스로 판단하고 있다.¹⁷⁶⁾

신문산업의 경우 NLRB는 기계공이 아닌 근로자로 구성되는 모든 단위들을 적정하다고 전통적으로 판단하고 있다.¹⁷⁷⁾ 예컨대 신문사의 홈페이지 부문의 근로자는 독자적인 그룹으로서의 정체성을 거의 또는 전혀 가지고 있지 않으며 따라서 뉴스 및 편집부문 근로자와 다른 독자적인 교섭단위로 간주될 수 없고 그러한 단위에 추가될 수 없다는 결론을 지지할 수 있는 실질적인 증거는 존재하지 않는다고 판단되었다. 즉 그 부서는 독립적인 부서로서 일상적으로 효과적으로 운영되고 있고, 그 직접 감독자는 그 부서에 대해 지시를 행하며 다른 부서와 중복되지 않고, 그 부서 근로자는 신문제작에 참여하지 않으며 상이하게 임금을 지급받고 있고, 신문제작에 고용된 자와 다른 기

174) Werthan Packaging, Inc. v. N.L.R.B., 64 Fed. Appx. 476 (6th Cir. 2003).

175) Fisher Controls Co., 192 N.L.R.B. 514, 77 L.R.R.M. (BNA) 1809, 1971 NLRB Dec. (CCH) P 23339, 1971 WL 32191 (1971).

176) Doubleday & Co., 165 N.L.R.B. 325, 65 L.R.R.M. (BNA) 1308, 1967 NLRB Dec. (CCH) P 21467, 1967 WL 18700 (1967).

177) Valley News and Green Sheet, 223 N.L.R.B. 455, 91 L.R.R.M. (BNA) 1461, 1975-76 NLRB Dec. (CCH) P 16782, 1976 WL 6819 (1976).

술과 전문성을 가져야 하기 때문이다.¹⁷⁸⁾ 시급으로 급여를 지급받는 신문배달원이나 신문배달경로관리자(route managers)는 배급업자단위, 트럭배달원(jumpers)단위, 영업보조원(sales helpers)단위, 휴가자대체근로자단위에 포함되지 않는다.¹⁷⁹⁾

(3) 운송업

철도노동법의 적용대상이 아닌 항공운항 관련 근로자로 구성되는 교섭단위에는 각각 항공기배차원(aircraft dispatchers)단위, 항공승무원단위(flight crews), 비행터미널의 유지보수기계공 및 램프 조작용 단위, 조종사·부조종사·비행엔지니어로 구성된 항공승무원단위가 각각 별도로 인정되고 있다.¹⁸⁰⁾

그러나 항공운송기 운행과 관련하여 동일한 기본적 직무분류에 속한 근로자라도 상이한 장소에서 근로하여 이익의 공통성이 결여되어 있는 경우에는 동일한 단위에 속하지 않는다.¹⁸¹⁾

버스회사와 관련하여서는 회사의 조직기구상 부서와 일치하는 부서단위,¹⁸²⁾ 운영유지업무근로자에 대한 회사 전체 차원의 단위,¹⁸³⁾ 다른 곳에서 상당한 잔업을 수반하는 풀타임 일자리를 가진 단시간근로자를 제외한 버스운전사 및 유지보수 근로자 단위¹⁸⁴⁾ 등이 적정한 것으로 판단되고 있다.

178) Baltimore Sun Co. v. N.L.R.B., 257 F.3d 419 (4th Cir. 2001).

179) Atlanta Newspapers, 263 N.L.R.B. 632, 111 L.R.R.M. (BNA) 1062, 1982-83 NLRB Dec. (CCH) P 15125, 1982 WL 23886 (1982).

180) Air California, 170 N.L.R.B. 18, 67 L.R.R.M. (BNA) 1385, 1968-1 NLRB Dec. (CCH) P 22195, 1968 WL 18547 (1968).

181) Beckett Aviation Corp., 254 N.L.R.B. 88, 106 L.R.R.M. (BNA) 1106, 1980-81 NLRB Dec. (CCH) P 17786, 1981 WL 20261 (1981).

182) N.L.R.B. v. Norfolk Southern Bus Corp., 159 F.2d 516 (C.C.A. 4th Cir. 1946).

183) National Lab. R. Bd. v. Eastern Massachusetts St. Ry. Co., 235 F.2d 700 (1st Cir. 1956).

184) Simmons, 171 N.L.R.B. 1469, 69 L.R.R.M. (BNA) 1064, 1968-1 NLRB Dec. (CCH) P 22588, 1968 WL 19433 (1968), decision supplemented, 179 N.L.R.B. 641, 72 L.R.R.M. (BNA) 1425, 1969 NLRB Dec. (CCH) P 21362, 1969 WL 23564 (1969).

택시회사와 관련하여서는 비영리택시사업자협회의 모든 구성원인 사용자 소속 택시기사를 하나의 단위로 한 것을 적정하다고 판단한 예가 있다.¹⁸⁵⁾ 다만 택시사업자협회 소속 택시기사로 구성되는 하나의 교섭단위에서는 유지보수근로자(service employees)는 제외된다.¹⁸⁶⁾ 지입택시차량의 운전기사는 사용자 소속 운전기사와 충분한 이익의 공통성을 결여하기 때문에 그 운전기사의 교섭단위에 포함되지 않는다.¹⁸⁷⁾

트럭회사와 관련하여서는 화물트럭기사의 단일한 화물터미널단위가 적정한 것으로 일반적으로 판단되고 있다.¹⁸⁸⁾ 트럭산업과 관련하여서는 다음과 같은 단위도 적정한 것으로 판단된다. 즉 정비기사를 제외한 트럭기사로 구성되는 하나의 교섭단위,¹⁸⁹⁾ 특정 지역의 트럭기사와 일부 다른 지역의 트럭기사로 구성되어 있으나 장거리 트럭기사는 제외한 하나의 교섭단위¹⁹⁰⁾ 등이 그러하다.

해운산업에서는 과거 선단단위의 교섭 연혁에도 불구하고 선박별 단일교섭단위가 일반적으로 적정한 것으로 판단되고 있다.¹⁹¹⁾

(4) 건설산업

건설산업에서의 적정교섭단위는 “기능”(function)과 “이익의 공통성”에 따라

185) N.L.R.B. v. Checker Cab Co., 367 F.2d 692 (6th Cir. 1966).

186) Diamond Cab, 164 N.L.R.B. 859, 65 L.R.R.M. (BNA) 1174, 1967 NLRB Dec. (CCH) P 21371, 1967 WL 19138 (1967).

187) Trade Wind Transp. Co., Ltd., 168 N.L.R.B. 860, 66 L.R.R.M. (BNA) 1390, 1968-1 NLRB Dec. (CCH) P 21987, 1967 WL 19139 (1967), decision supplemented, 185 N.L.R.B. 373, 75 L.R.R.M. (BNA) 1091, 1970 NLRB Dec. (CCH) P 22300, 1970 WL 25441 (1970).

188) Groendyke Transport, Inc., 164 N.L.R.B. 231, 65 L.R.R.M. (BNA) 1067, 1967 NLRB Dec. (CCH) P 21292, 1967 WL 18630 (1967).

189) N.L.R.B. v. Overland Hauling, Inc., 461 F.2d 944 (5th Cir. 1972).

190) N.L.R.B. v. Alterman Transport Lines, Inc., 465 F.2d 950 (5th Cir. 1972). 이 사건에서 NLRB의 과거 결정에서는 이들 모두를 하나의 교섭단위로 하였으나, 이 사건에서 교섭단위를 분리하였다.

191) National Maritime Union of America, AFL-CIO v. McLeod, 160 F. Supp. 945 (S.D. N.Y. 1958).

결정된다.¹⁹²⁾ 신청된 숙련그룹 내 근로자는 그 교섭단위를 정당화하기 위하여 그 숙련직종의 완전한 기술을 행하고 있을 필요가 없고, 도제프로그램에 기하여 그 직종에서의 능력을 향상시키거나 그 그룹 내의 엄격한 의미의 통합성을 유지할 필요가 없다. 또한 다른 숙련그룹과의 기능의 일부 상호교환이 있다고 하여도 요청된 직종단위가 부적정하게 되는 것은 아니다. 일부 근로자가 그 직무분류 내에서 엄격한 의미의 업무를 수행하고 있고 있는 것은 아니라는 사실이 명백하게 식별가능한 균질적인 근로자 집단을 변경시키는 것은 아니다.¹⁹³⁾

또한 공사프로젝트에 종사하는 근로자는 직종별 또는 부서별에 대신하여 다양한 업무를 수행하는 고도로 통합된 요원으로 조직되는 경우도 있을 수 있다.¹⁹⁴⁾ 경우에 따라서는 건설업에 종사하기도 하지만 주된 임무는 자재 운송인 트럭기사는 건설근로자의 적정교섭단위내에 포함되지 않는다.¹⁹⁵⁾

하나의 종합건설회사가 각 현장을 독립적으로 자치적 운영을 하고 있는 경우에는 그 회사가 감독하는 다수의 공사현장의 각각에 대해 독자적인 교섭단위가 적정하다.¹⁹⁶⁾ 그러나 같은 주 내에서 한 사용자의 여러 공사현장 중 하나에서 일하는 건설근로자의 독자적인 교섭단위는 부적절한 것으로 판단되었는데, 여기에서 근로자는 현장간 상호 이동되었고 사용자는 복수현장교섭을 한 연혁이 있다는 것을 이유로 하였다.¹⁹⁷⁾

건설산업에서 “사전채용협약”(prehire agreements)이 체결되어 있는 경우에는 사용자는 근로자의 과반수를 대표하지 않는 노동조합과 교섭할 수 없다

192) N.L.R.B. v. Crockett-Bradley, Inc., 523 F.2d 449 (5th Cir. 1975). 이 사건에서는 관련 공사현장에서 다른 근로자의 기능과 다른 기능을 하는 노무자는 독자적인 교섭단위를 가진다고 판단하였다.

193) Hychem Constructors, Inc., 169 N.L.R.B. 274, 67 L.R.R.M. (BNA) 1216, 1968-1 NLRB Dec. (CCH) P 22070, 1968 WL 18717 (1968).

194) Longcrier Co., 277 N.L.R.B. 570, 120 L.R.R.M. (BNA) 1343, 1985-86 NLRB Dec. (CCH) P 17641, 1985 WL 46067 (1985).

195) N.L.R.B. v. Crockett-Bradley, Inc., 523 F.2d 449 (5th Cir. 1975). 이 사건에서 트럭기사, 조수, 일꾼(batchers), 지게차조작기사는 수영장건설회사의 수영장건설종사자와는 다른 교섭단위를 구성한다고 판단하였다.

196) Longcrier Co., 277 N.L.R.B. 570, 120 L.R.R.M. (BNA) 1343, 1985-86 NLRB Dec. (CCH) P 17641, 1985 WL 46067 (1985).

197) Teer, Nello L., Co., 162 N.L.R.B. 1175, 64 L.R.R.M. (BNA) 1143, 1967 NLRB Dec. (CCH) P 21054, 1967 WL 19376 (1967).

는 일반원칙에 대한 예외가 인정된다.¹⁹⁸⁾

(5) 예능산업

예능산업에서의 교섭단위결정은 영화관과 스튜디오 근로자에 관한 사건이 문제되고 있다. 예컨대 특정 주 내에서 동일한 사용자가 운영하는 50마일 거리 이내에 위치한 복수의 드라이브인 극장에서 근로하는 근로자는 하나의 교섭단위가 된다. 또한 영화관 스낵판매대 직원에 대한 독자적인 교섭단위는 부적당한 것으로 판단되었다.¹⁹⁹⁾ 한편 영화관 영사기사에 대한 독자적인 단위가 적정한 것으로 판단된 사례도 있다.²⁰⁰⁾ 트럭기사와 두명의 사무직 근로자는 영화스튜디오제작근로자단위에서 포함되지 않는다.²⁰¹⁾

부서가 일반적으로 생방송과 녹화방송을 포함한 전통적인 방송기능을 운영하고 있는 경우,²⁰²⁾ 텔레비전 근로자의 단위는 적정하며,²⁰³⁾ 단시간근로자와 라디오 종사자를 포함한 경우에도 그러하다.²⁰⁴⁾ 그러나 생방송 라디오 종사자와 녹화방송 라디오 종사자의 혼합단위는 이들 근로자간의 전통적인 구별이 없는 경우에는 적정할 수 있다.²⁰⁵⁾

198) M.R.S. Enterprises, Inc. v. Sheet Metal Workers' Intern. Ass'n, Local 40, 429 F. Supp. 2d 72 (D.D.C. 2006).

199) Pacific Drive-In Theatres Corp., 167 N.L.R.B. 661, 66 L.R.R.M. (BNA) 1119, 1968-1 NLRB Dec. (CCH) P 21801, 1967 WL 18959 (1967).

200) Martin Theatres of Georgia, Inc., 164 N.L.R.B. 1175, 65 L.R.R.M. (BNA) 1226, 1967 NLRB Dec. (CCH) P 21422, 1967 WL 19377 (1967).

201) National Labor Relations Board v. Esquire, Inc., 222 F.2d 253 (7th Cir. 1955).

202) Booth Broadcasting Co., 134 N.L.R.B. 817, 49 L.R.R.M. (BNA) 1278, 1961 NLRB Dec. (CCH) P 10684, 1961 WL 15481 (1961).

203) WTMJ, Inc., 222 N.L.R.B. 1111, 91 L.R.R.M. (BNA) 1386, 1975-76 NLRB Dec. (CCH) P 16837, 1976 WL 7842 (1976).

204) Booth Broadcasting Co., 134 N.L.R.B. 817, 49 L.R.R.M. (BNA) 1278, 1961 NLRB Dec. (CCH) P 10684, 1961 WL 15481 (1961). 이 사건에서 단시간 라디오 및 TV 근로자가 다른 근로자와 이익의 공통성이 있을 때에는 다른 근로자와 동일한 교섭단위에 포함시키는 것이 적정하다고 판단되었다. 그러나 풀타임 엔지니어의 교섭단위에 단시간 라디오 엔지니어를 포함시키는 것은, 그 단시간 엔지니어의 업무가 계절적이고 근로시간이 풀타임 일자리로 되지 않도록 배정되고 있으며 풀타임 근로자에게 부여되는 부가급여를 전혀 받지 못하고 있는 경우에는 부정적하다고 판단되었다(NLRBv. WGOK, Inc., 384 F.2d 500 (5th Cir. 1967)).

205) Perry Broadcasting, Inc. and Newport Broadcasting, Inc. Employer and Local

(6) 상업

사용자가 마트매장체인을 소유하고 있는 경우, 단일 매장은 적정교섭단위로 추정된다.²⁰⁶⁾ 이러한 법리의 배후에 있는 원칙은 특정 매장의 근로자는 균질적이며 마트체인의 다른 매장에서 근무하는 근로자와 물리적으로 구별되는 식별가능한 그룹이라는 것이다. 이들 근로자는 다른 매장의 근로자와는 상이한 문제와 고충을 가지고 있으며 직접적인 감독 하에서 관련 업무를 수행한다.²⁰⁷⁾ 매장 체인 운영이 전국적으로 고도로 중앙통제적이라고 하더라도 매장 매니저들이 중앙사무소 직원 보다 근로자들의 일상적인 업무에 더 밀접하게 관련되어 있는 경우에는 단일매장근로자가 적정교섭단위를 구성한다.²⁰⁸⁾

그러나 마트체인에서 단일매장단위가 적정하다는 추정은 복수 매장의 근로자 사이의 기능상의 통합성이 입증되는 경우에는 반증된다. 이 입증은 문제 매장의 근로자에 대한 독자적인 정체성을 부정시킬 정도로 충분하여야 한다.²⁰⁹⁾

예컨대 매장 체인의 각 매장이 유사한 작업스케줄을 가지고 있으며 유사한 가격으로 유사한 유형의 제품을 판매하고 모든 매장에 대한 노무정책이 중앙에서 관리되며 개별 매장의 매니저가 노동관계에 제한적으로만 관여하고 교섭관행이 복수매장교섭단위에서 이루어진 경우에는 복수매장교섭단위가 적정하다.²¹⁰⁾

화장품, 식품 기타 약국매장에서 판매되는 제품에 관한 주 법은 그 자체로는 교섭단위를 주 경계지역 내로 제한시킬 수 없다. 주 경계에 따른 구분이 정

1228, International Brotherhood of Electrical Workers, Afl-Cio Petitioner, 300 N.L.R.B. 1140, 136 L.R.R.M. (BNA) 1110, 1991-92 NLRB Dec. (CCH) P 16397, 1990 WL 257504 (1990).

206) Office Depot, Inc. v. N.L.R.B., 184 F.3d 506, 1999 FED App. 0283P (6th Cir. 1999).

207) Haag Drug Co., 169 N.L.R.B. 877, 67 L.R.R.M. (BNA) 1289, 1968-1 NLRB Dec. (CCH) P 22153, 1968 WL 19094 (1968).

208) N.L.R.B. v. Child World, Inc., 817 F.2d 1251 (6th Cir. 1987).

209) Levitz Furniture Co., 223 N.L.R.B. 47, 91 L.R.R.M. (BNA) 1566, 1975-76 NLRB Dec. (CCH) P 16783, 1976 WL 7890 (1976).

210) N.L.R.B. v. Chicago Health & Tennis Clubs, Inc., 567 F.2d 331 (7th Cir. 1977).

당하기 위해서는 소정의 주 내의 근로자 사이에 특별한 이익의 공통성에 대한 입증이 있어야 한다.²¹¹⁾

NLRB는, 하나의 교섭단위 내에서 판매직 직원과 비판매직 직원을 함께 포함하여야 하는지 여부를 판단하기 전에, 케이스 바이 케이스로 모든 관련된 요소를 세심하게 평가하는 것이 일반적이다.²¹²⁾ 예컨대 자동차딜러점에서 사무실 근로자는 일반적으로 1일 8시간 근로하며 다른 자에 의한 감독을 받고 있고 4명의 사무실 근로자 중 3명이 월급으로 임금지급을 받는 반면, 판매직 근로자는 교대제로 일하고 판매수당으로 임금지급을 받고 있는 경우에는 사무실 근로자는 판매직 근로자의 교섭단위에 포함될 수 없다.²¹³⁾

마트 내에서 다른 자가 허가를 받아 매장을 운영하고 그 자가 그 허가와 관련한 노무정책을 통제하는 독자적인 규칙을 설정하고 있는 경우에는 마트 소유자와 매장 소유자는 공동사용자(joint employer)이며, 마트 전체를 대상으로 하는 하나의 교섭단위가 적절하다.²¹⁴⁾ 이에 대하여 매장임차인은 공동운동을 할 의사를 포기하고 있고 임대인은 임차인 근로자의 활동에 대해 아무런 통제를 하지 않는 경우에는 매장 임차인과 임대인은 공동사용자가 아니다.²¹⁵⁾ 즉 교섭단위가 분리된다.

(7) 보험업

NLRB는 신청이 있는 경우 보험중개인의 개별 지역사무소를 적정교섭단위로 일반적으로 판단한다. 보험회사의 단일지역사무소는 단일제조공장이나 마트 체인의 단일매장과 유사하기 때문이다.²¹⁶⁾

211) Local 1325, Retail Clerks Intern. Ass'n, AFL-CIO v. N. L. R. B., 414 F.2d 1194 (D.C. Cir. 1969).

212) John's Bargain Stores Corp., 160 N.L.R.B. 1519, 63 L.R.R.M. (BNA) 1144, 1966 NLRB Dec. (CCH) P 20755, 1966 WL 18409 (1966).

213) Merry Oldsmobile, 287 N.L.R.B. 847, 127 L.R.R.M. (BNA) 1175, 1987-88 NLRB Dec. (CCH) P 19255, 1987 WL 90113 (1987).

214) Gallenkamp Stores Co. v. N. L. R. B., 402 F.2d 525 (9th Cir. 1968).

215) Disco Fair Stores, Inc. et al., 189 N.L.R.B. 456, 76 L.R.R.M. (BNA) 1609, 1971 NLRB Dec. (CCH) P 22899, 1971 WL 32135 (1971).

216) Metropolitan Life Ins. Co., 156 N.L.R.B. 1408, 61 L.R.R.M. (BNA) 1249, 1966 NLRB Dec. (CCH) P 20198, 1966 WL 18363 (1966).

그러나 지역사무소 사이에 합리적인 정도의 지리적 근접성이 존재하고 그 경계가 붙어있거나 매우 가까운 경우에는 복수지역교섭단위가 적정할 수 있다. 복수의 보험사무소를 하나의 교섭단위로 하기 위한 합리적인 지리적 영역에 대한 결정에 있어서는 사실관계에 따라서는 광역시도 또는 특정 시 전체를 대상으로 한 단위로 하는 것이 적정할 수도 있다.²¹⁷⁾

보험업에서의 적정교섭단위는 업무에 따라 설정될 수도 있다. 따라서 예컨대 재택근로자와 사무실 근로자로 구성되는 하나의 교섭단위는 각각을 관리하는 사무실이 동일한 빌딩 내에 있는 경우에는 적정하며,²¹⁸⁾ 특정 사무소 또는 복수 사무소의 보험모집인으로 구성된 하나의 교섭단위가 적정하다고 인정된 사례도 있다.²¹⁹⁾

(8) 의료산업

NLRB는 응급의료기관(acute care hospital)에서의 적정교섭단위를 다음과 같은 8개 단위로 정한 규칙을 운영하고 있다.²²⁰⁾

- ① 등록간호사(registered nurses)
- ② 의사(physicians)
- ③ 등록간호사 및 의사 이외의 전문직
- ④ 기술직 근로자
- ⑤ 숙련직유지운영근로자
- ⑥ 사무직 근로자
- ⑦ 경비직 근로자
- ⑧ 기술직, 숙련직유지운영근로자, 사무직 근로자 및 경비원을 제외한 비전문직 근로자

이와 같이 NLRB가 응급의료기관에 대해 8개의 적정교섭단위를 설정한 것이 부당한 교섭단위의 과편화를 초래하는 것은 아니며 따라서 정당하다는 것이

217) Metropolitan Life Ins. Co., 156 N.L.R.B. 1408, 61 L.R.R.M. (BNA) 1249, 1966 NLRB Dec. (CCH) P 20198, 1966 WL 18363 (1966).

218) Utica Mut. Ins. Co., 165 N.L.R.B. 964, 65 L.R.R.M. (BNA) 1456, 1967 NLRB Dec. (CCH) P 21556, 1967 WL 19238 (1967).

219) NLRBv. Western & Southern Life Ins. Co., 391 F.2d 119 (3d Cir. 1968).

220) 29 C.F.R. § 103.30(a) 내지 (g).

연방대법원의 입장이다.²²¹⁾

NLRB 규칙에서는 “응급의료기관”(acute care hospital)을 평균입원기간이 30일 미만인 단기의료기관 또는 전체 환자의 50%를 넘는 환자가 평균입원기간이 30일 미만인 단위에서 접수되고 있는 단기의료기관으로 정의되어 있다. “응급치료기관”(acute term hospital)은 치료서비스가 장기간 치료, 외래환자, 외과적 치료 또는 재활치료로서도 제공되고 있는 경우라고 하더라도 응급의료기관으로서 운영되고 있는 의료기관을 말한다. 그러나 주된 업무가 간호서비스를 제공하는 의료기관, 정신과병원 또는 재활병원인 의료기관은 위의 NLRB 규칙 소정의 응급의료기관 내지 응급치료기관에서 제외된다.²²²⁾ 이 규칙 소정의 응급의료기관이 아닌 모든 의료시설에 대해서는 NLRB는 일반적인 기준에 따라 적정교섭단위를 결정한다.²²³⁾

이와 같은 NLRB 규칙은 “모든 사건에서” NLRB가 적정교섭단위를 결정하여야 한다고 규정한 NLRA 제9조 (b)를 위반한 것이 아니다. 또한 그 규칙은 NLRB가 장기간의 통지기간과 의견청취기간을 거쳤고 접수된 의견에 대해 세심하게 분석하였으며 그 근거가 명확하다는 점을 고려하면 자의적인 것이라고 할 수 없다는 것이 연방대법원의 입장이다.²²⁴⁾

사용자가 의료산업에 속하는 복수의 시설을 운영하고 있는 경우 하나의 단일시설교섭단위가 적정하다는 추정이 이루어진다. 그러나 사용자가 100여개의 간호시설을 운영하고 있다고 하더라도 가장 가까운 시설간의 거리가 10마일이며, 시설간 및 다른 시설의 근로자간의 상호교류가 무시할 정도이며 충분한 기능적 통합성이 결여되어 있고 환자간호는 각 시설에서 독자적으로 이루어지며 모든 일상적인 노무문제가 각 시설 내에서 관리되고 있는 경우에는 단일시설단위가 적정하다.²²⁵⁾

221) American Hosp. Ass’n v. N.L.R.B., 499 U.S. 606, 111 S. Ct. 1539, 113 L. Ed. 2d 675 (1991).

222) 29 C.F.R. § 103.30(f)(2).

223) 29 C.F.R. § 103.30(g).

224) American Hosp. Ass’n v. N.L.R.B., 499 U.S. 606, 111 S. Ct. 1539, 113 L. Ed. 2d 675 (1991).

225) Manor Healthcare Corp., 285 N.L.R.B. 224, 125 L.R.R.M. (BNA) 1333, 1986-87 NLRB Dec. (CCH) P 18831, 1987 WL 89813 (1987).

(9) 교육기관

대학의 경우 재고관리단위와 유지관리근로자단위는 각각 적정한 것으로 추정되는데, 이들 단위는 제조업이나 다른 산업에서의 생산단위 및 유지관리단위와 유사하기 때문이다.²²⁶⁾

NLRB는 학생에 대해서는 독자적인 단위로 분류하고 있으며,²²⁷⁾ 교수에 대해서도 독자적인 단위로 판단하고 있다.²²⁸⁾ 예컨대 NLRB는 대학의 강사를 독자적인 교섭단위로 인정하는데, 강사의 전문직 근로자로서의 지위에 관계없이 강사의 이익의 공통성은 다른 근로자와 구별된다는 것을 이유로 하였다.²²⁹⁾ 또한 종합대학에서 특정 단과대학의 교수는 독자적인 교섭단위로 인정받지 못한다. 종합대학교의 모든 교수는 교육, 연구 및 공익에 종사하고 있으며, 인사정책은 모든 교수에게 동일하게 적용되고 교수평의회는 각 단과대학대표로서 구성되고 있다는 것을 이유로 하였다.²³⁰⁾

6. 교섭단위 명확화

(1) 교섭단위명확화제도의 개요

교섭단위명확화절차는 적정한 교섭단위에 대한 공식적인 결정을 하기 위한 수단으로서 부당노동행위제소에 대한 대안으로 고안된 것이다.²³¹⁾ 교섭단위명확화절차는 실정법상의 제도가 아니라 NLRB가 판례법에 의해 형성한 제

226) Georgetown University, 200 N.L.R.B. 215, 82 L.R.R.M. (BNA) 1046, 1973 NLRB Dec. (CCH) P 24806, 1972 WL 4664 (1972). 이 사건에서 도서관에서 근무하는 사서보조와 우편물배달원은 하나의 교섭단위로 설정되었는데, 이들이 수행하는 업무가 본질적으로 육체적 업무라는 점을 근거로 하였다.

227) Georgetown University, 200 N.L.R.B. 215, 82 L.R.R.M. (BNA) 1046, 1973 NLRB Dec. (CCH) P 24806, 1972 WL 4664 (1972). 이 사건에서 NLRB는 학생인 단시간근로자는 기존의 유지관리근로자단위에서 배제된다고 판단하였다.

228) N.L.R.B. v. Wentworth Institute, 515 F.2d 550 (1st Cir. 1975).

229) College of English Language, 277 N.L.R.B. 1065, 121 L.R.R.M. (BNA) 1003, 1985-86 NLRB Dec. (CCH) P 17665, 1985 WL 46126 (1985).

230) Berks/Lehigh Valley College Faculty Ass'n v. Pennsylvania Labor Relations Bd., 763 A.2d 548 (Pa. Commw. Ct. 2000).

231) Smith Steel Workers v. A. O. Smith Corp., 420 F.2d 1 (7th Cir. 1969).

도이지만, 그 타당성은 연방대법원에 의해 인정되고 있다.²³²⁾

기존 교섭단위의 명확화 신청은 대표성과 관련하여 문제가 없는 경우 노동조합 또는 사용자에 의해 제기될 수 있으며,²³³⁾ 이에 대해 지역사무소장은 심문을 한 이후에 결정을 내리거나 심문하지 않고 결정을 내릴 수 있다.²³⁴⁾ 교섭단위명확화신청이 제기될 수 있는 상황은 다음과 같은 네가지 경우이다.²³⁵⁾

첫째, 교섭단위에서 이미 포함되어 있는 기능과 유사한 업무상 기능을 수반한 직무분류가 새로이 이루어진 경우

둘째, 기존 직무분류상의 의무와 책임이 최근 상당히 변화하여 특정 직위가 그 교섭단위에 계속 포함될 것인지 제외될 것인지에 대해 문제가 제기된 경우

셋째, 교섭단위가 설정되었을 당시 부주의나 오해로 인해 노사당사자가 간과하였던 근로자가 있는 경우

넷째, 근로자의 교섭권에 영향을 미치는 실정법 또는 판례법의 변경이 있는 경우

교섭단위명확화절차에서 근로자의 희망을 결정하기 위한 선거는 NLRB가 둘 이상의 단위가 각각 적정하다고 판단한 경우에만 실시될 수 있다.²³⁶⁾ 이는 적정교섭단위를 결정할 의무를 근로자에게 위양하여서는 안된다는 NLRB의 실정법상의 의무에 부합하는 것이다.²³⁷⁾

NLRB가 합의에 의해 설정된 교섭단위에 대한 명확화 신청을 접수받은 경우 NLRB는 그 합의의 당사자의 의사에 대해 특별한 주의를 부여할 수 있다. 그러나 합의가 명확하지 않은 경우에는 NLRB는 당사자의 의사에 따라 그

232) Carey v. Westinghouse Elec. Corp., 375 U.S. 261, 84 S. Ct. 401, 11 L. Ed. 2d 320 (1964).

233) 29 C.F.R. § 102.60(b).

234) 29 C.F.R. § 102.63(b).

235) American Federation of State, County and Mun. Employees, Council 31 v. Illinois State Labor Relations Bd., 333 Ill. App. 3d 177, 266 Ill. Dec. 957, 775 N.E.2d 1029 (5th Dist. 2002).

236) United Glass and Ceramic Workers of North America, AFL-CIO-CLC v. N.L.R.B., 463 F.2d 31 (3d Cir. 1972).

237) United Glass and Ceramic Workers of North America, AFL-CIO-CLC v. N.L.R.B., 463 F.2d 31 (3d Cir. 1972).

합의를 해석할 권한을 가진다. 또한 합의된 단위 내에 근로자를 포함시키거나 제외하는 것이 일부 확립된 NLRB의 정책이나 실정법령에 위반할 수 있는 경우 NLRB는 그러한 정책이나 실정법령을 고려할 수 있다.²³⁸⁾

(2) NLRB가 교섭단위를 명확화할 수 있는 경우

교섭단위의 적정성에 관한 결정은 오로지 NLRB의 전속적 권한에 속한다. 즉 NLRB는 각 대표사건에서 단체교섭을 위하여 적정한 교섭단위인지 여부를 결정하여야 한다. 그러나 아래에서 살펴보는 일정한 예외적인 경우를 제외하고는, 노동조합과 사용자가 선거합의협정(*consent-election agreement*)에서 교섭단위의 적정성에 관하여 합의하면, NLRB는 이를 존중하고 있다. 그 경우 NLRB는 독자적으로 교섭단위의 적정성 결정을 내리는 대신에 그 협정에 대한 해석을 하게 된다.²³⁹⁾ 당사자의 합의에 의해 정해진 교섭단위의 경우 NLRB는 분쟁대상이 되는 범주나 근로자와 관련한 당사자의 의사를 확인하는 데 그치며, 그 후 그러한 의사가 실정법령이나 확립된 NLRB 정책에 반하는지 여부를 판단하게 된다.²⁴⁰⁾ 당사자간에 합의된 교섭단위가 불명확하다고 NLRB가 판단하는 경우, NLRB는 외재적 증거조사를 포함하여 통상적인 협약해석방법을 통하여 당사자의 의도를 결정하여야 하며, 당사자의 의사를 NLRB가 확인할 수 없는 경우에는 그 협정은 무효가 되고, NLRB는 교섭단위에 관한 합의를 무시하고 이익의 공통성 기준을 근거로 하여 교섭단위를 결정하여야 한다.²⁴¹⁾

특정 근로자를 교섭단위에 포함시키기로 교섭대표와 사용자가 합의하고 그러한 근로자를 포함시키는 것이 현재 NLRB 정책에 부합한다고 당사자가 성실하게 신뢰하였으며 그 합의가 NLRB 직원이 임석한 가운데 체결된 경우에는 NLRB는 그 합의가 합리적인 한 그 합의의 효력을 존중할 의무가 있다.²⁴²⁾

238) N.L.R.B. v. Detective Intelligence Service, Inc., 448 F.2d 1022 (9th Cir. 1971).

239) N.L.R.B. v. Lake County Ass'n for Retarded, Inc., 128 F.3d 1181 (7th Cir. 1997).

240) Buckley Southland Oil, 210 N.L.R.B. 1060, 86 L.R.R.M. (BNA) 1340, 1974 NLRB Dec. (CCH) P 26558, 1974 WL 4980 (1974).

241) Associated Milk Producers, Inc. v. N.L.R.B., 193 F.3d 539 (D.C. Cir. 1999).

따라서 교섭단위명확화는 다양한 근로자의 교섭단위 설정에 관한 노동조합과 사용자 사이의 합의나 확립된 관행을 배제할 목적으로 이루어져서는 안 된다.²⁴³⁾ 그러나 NLRB는 자신이 인준하지 않았고 또한 오로지 당사자의 합의에 의해서만 설정되고 그 합의에 따르면 NLRA에 위반하여 특정한 자를 합의된 단위내에 포함시키게 되는 결과가 되는 그러한 교섭단위에 대해서는 이를 명확히 할 권한을 가지고 있다.²⁴⁴⁾

적정교섭단위를 설정함에 있어서 NLRB는 두가지 방법으로 그 권한을 행사할 수 있다. 우선 교섭단위명확화 절차에서 신청된 단위의 범위를 정하고, 다음으로 영향을 받는 근로자에 대해 교섭대표에 대한 찬반을 묻는 선거를 명하는 것이다. 그러나 NLRB는 주로 행정상의 편의를 이유로 선거를 개최하지 않고 소규모 근로자 집단을 더 큰 기존의 단위에 추가시켜 추가된 근로자를 기존의 교섭단위 내 교섭대표에게 배당할 수 있다.²⁴⁵⁾

일반적으로 NLRB는 특정 교섭단위에서 연혁적으로 배제되어 온 직종이나 범주의 근로자를 그 교섭단위에 포함시키는 방식으로 교섭단위 명확화신청을 인준하지는 않는다.²⁴⁶⁾ 그러나 교섭단위에 관한 노사간의 협정에서 명시적으로 적용대상이 되지 않았던 직책 및 협정체결 당시 존재하지 않았던 직책에 대해서는 교섭단위 명확화를 행한다.²⁴⁷⁾

노동조합이 이미 대표로서 인준받은 단위를 역시 대표로서 인준받은 다른 단위에 흡수시키고자 하는 경우에는 NLRB는 교섭단위명확화 신청을 기각한

242) N.L.R.B. v. Mike O' Connor Chevrolet-Buick-GMC, Co., Inc., 512 F.2d 684, 32 A.L.R. Fed. 554 (8th Cir. 1975).

243) Al J. Schneider & Associates, Inc., Employer-Petitioner v. International Brotherhood of Painters and Allied Trades, Local Union 118, Afl-Cio and Falls Cities Carpenters District Council, United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, Afl-Cio., 227 N.L.R.B. 1305, 94 L.R.R.M. (BNA) 1694, 1976-77 NLRB Dec. (CCH) P 17804, 1977 WL 8262 (1977).

244) Peerless Publications, Inc., 190 N.L.R.B. 658, 77 L.R.R.M. (BNA) 1262, 1971 NLRB Dec. (CCH) P 23060, 1971 WL 32323 (1971).

245) Baltimore Sun Co. v. N.L.R.B., 257 F.3d 419 (4th Cir. 2001).

246) SunarHauserman, 273 N.L.R.B. 1176, 118 L.R.R.M. (BNA) 1181, 1984-85 NLRB Dec. (CCH) P 17057, 1984 WL 37134 (1984); Plough, Inc., 203 N.L.R.B. 818, 83 L.R.R.M. (BNA) 1206, 1973 NLRB Dec. (CCH) P 25397, 1973 WL 12435 (1973).

247) Safeway Stores, Inc., 216 N.L.R.B. 819, 88 L.R.R.M. (BNA) 1596, 1974-75 NLRB Dec. (CCH) P 15530, 1975 WL 5360 (1975).

다.²⁴⁸⁾

또한 일자리배당분쟁을 해결하기 위해 교섭단위 명확화 절차가 이용될 수는 없다.²⁴⁹⁾ 노동조합간의 분쟁이 있는 경우에는 NLRB가 교섭단위 명확화 명령을 내리기 전에, NLRB는 그 분쟁이 관할권에 관한 것이 아니라 대표권에 관한 것이라고 판단하여야 한다. 따라서 NLRB는 노동조합이 그 조합원에게 더 많은 일자리를 얻기 위하여 교섭단위 명확화 신청을 한 것이 아니라는 점을 인정하여야 한다.²⁵⁰⁾

NLRB는 교섭단위 명확화 절차를 통하여 경비직과 비경비직의 혼합된 교섭단위에서 경비직을 배제시킬 수 있다.²⁵¹⁾

(3) 교섭단위 명확화 결정과 기존 단체협약의 효력

일정한 상황에서 NLRB는 기간이 만료되지 않은 유효한 단체협약이 존재하는 경우에도 교섭단위명확화 신청을 인용할 수 있다.²⁵²⁾ 그러나 기존 단체협약에서 규정된 교섭단위 설정에 관한 내용에 따라 일정한 근로자의 배치가 명확하고 그 근로자들의 지위가 협약 시행 이후 변화하지 않고 있는 경우에는 특정 당사자 일방의 신청에 기한 교섭단위 명확화 신청절차에서 그 교섭단위는 변경되지 않는다. 그러한 상황에 변화를 인정하게 되면 확립된 교섭관계가 와해될 것이라는 것을 이유로 한다.²⁵³⁾

교섭대표노조에 의해 대표되고 있지 않은 근로자가 단체협약의 적용대상이 되는 교섭단위에 교섭단위명확화신청을 통하여 추가될 수 있는 것은 이들

248) Libbey-Owens-Ford Co., 189 N.L.R.B. 869, 76 L.R.R.M. (BNA) 1805, 1971 NLRB Dec. (CCH) P 22952, 1971 WL 32528 (1971).

249) Pacific Northwest Bell Telephone Co., 211 N.L.R.B. 1021, 86 L.R.R.M. (BNA) 1628, 1974 NLRB Dec. (CCH) P 26699, 1974 WL 5118 (1974).

250) Smith Steel Workers v. A. O. Smith Corp., 420 F.2d 1 (7th Cir. 1969).

251) Peninsula Hospital Center and Peninsula General Nursing Home Corp., Employer-Petitioner v. District 1199, National Union of Hospital and Health Care Employees, Rwdsu, AFL-CIO, 219 N.L.R.B. 139, 90 L.R.R.M. (BNA) 1034, 1974-75 NLRB Dec. (CCH) P 16009, 1975 WL 5749 (1975).

252) San Jose Mercury and San Jose News, 197 N.L.R.B. 213, 80 L.R.R.M. (BNA) 11296, 1972 NLRB Dec. (CCH) P 24241, 1972 WL 4424 (1972).

253) Monongahela Power Co., 198 N.L.R.B. 1183, 81 L.R.R.M. (BNA) 1084, 1972 NLRB Dec. (CCH) P 24571, 1972 WL 5011 (1972).

근로자가 협약체결 당시 예상되지 않았고 기존 단위에 포함된 근로자의 직무와 기능적으로 동일한 경우에만 허용된다. 그러나 근로자들이 기존 교섭단위에서 의도적으로 그리고 연혁적으로 배제되어 온 경우에는 그 근로자는 교섭단위 명확화신청에 의해 추가될 수 없다.²⁵⁴⁾

미국에서는 단체협약의 해석·이행을 둘러싼 분쟁은 통상적으로 중재인이 해결하도록 단체협약에서 규정하고 있는데, 중재인이 사용자의 새로운 공장 근로자를 기존 공장 교섭단위에 추가하도록 단체협약을 해석한 경우에도 NLRB는 사용자의 교섭단위 명확화 신청에 대해 판단할 수 있다. 교섭단위 명확화를 포함하는 쟁점은 NLRB의 전속적 권한이기 때문이다.²⁵⁵⁾

254) N.L.R.B. v. Mississippi Power & Light Co., 769 F.2d 276 (5th Cir. 1985).

255) Super Valu Stores, 283 N.L.R.B. 134, 124 L.R.R.M. (BNA) 1294, 1986-87 NLRB Dec. (CCH) P 18620, 1987 WL 89522 (1987).

II. 캐나다의 교섭단위결정

1. 적정교섭단위

캐나다의 모든 주에서 노동위원회는 적정교섭단위를 결정하는 권한을 가지고 있다. 법에서 교섭단위결정을 함에 있어서 노동위원회가 채용하여야 할 기준에 관한 규정을 둔 예는 거의 없다. 그럼에도 불구하고 적정교섭단위의 결정은 당사자에게 중요한 의미를 가진다. 우선, 교섭단위는 노동조합이 인준을 받기 위하여 필요한 지지를 입증하여야 하는 유권자의 범위를 결정한다. 나아가 적정교섭단위는 단체교섭이 이루어지는 틀을 확립하게 된다.

사용자는 대규모 단위를 선호하는 경우가 많은데, 신청노동조합이 조직화하기가 통상적으로 어렵기 때문이다. 바꾸어 말하면 지나치게 큰 교섭단위는 단체교섭을 불가능하게 만들 수도 있다. 이에 반하여 대규모교섭단위를 설정하면 근로자측의 교섭력이 그만큼 커지게 된다.

이에 대하여 소규모단위는 그 운용에 있어서 더 많은 비용과 혼란을 초래할 수 있고, 노동조합간에 관할분쟁이 발생할 가능성이 많다. 그리고 교섭단위가 적으면 적을수록 그리고 더 동질적이면 동질적일수록, 개별 근로자가 더 효율적으로 대표될 수 있고, 노동조합정책의 형성에 개별 근로자의 목소리를 반영될 수 있는 가능성이 많아지게 된다.

이런 이유로 일반적으로 노동조합은 소규모의 근로자집단에서 과반수지지를 받기가 더 쉽다고 판단하여 노동위원회에서 소규모 교섭단위를 주장하는 반면에 사용자는 소규모단위를 인정할 경우에 초래되는 교섭단위의 파편화의 부작용을 근거로 보다 포괄적인 단위를 주장하는 경향이 있다. 이는 신청노동조합에 대한 근로자의 지지를 희석화하는 목적을 위한 것이다. 예컨대 SEIU, Loc. 183 and Famous Players Inc.(Re) 사건²⁵⁶⁾ 사용자는 Ottawa Calreton시에서 몇 개의 극장을 소유하고 있었고, 하나의 극장이 아니라 피신청인의 모든 극장이 적정교섭단위라고 주장하였다. 사용자는 소규모단위는 부당한 파편화를 초래할 것이라고 주장하였다. 그러나 노동위원회는 당해 극장이 독립된 지점으로서 운영되는 경우에는 극장체인의 하나의 극장이 적정

256) (1990), 7 C.L.R.B.R.(2d) 304(Ont.).

교섭단위라고 결정하였다.

위의 경우와 반대로 노동조합이 대규모단위에서 조직화하는 데 성공한 경우에는 오히려 사용자가 교섭단위를 축소할 것을 주장하게 될 것이고 노동조합은 더 넓은 교섭단위를 주장하게 될 것이다. 이러한 점을 종합적으로 판단하면서 적정교섭단위를 결정할 필요가 있다. 캐나다에서 노동위원회는 신청에 의하여 기존 교섭단위를 통합하거나 합리화할 권한을 가지고 있다.

2. 교섭단위 결정의 기준

일반적으로 캐나다법에서는 교섭단위 결정기준에 관한 규정을 두고 있지 않다. 다만 Nova Scotia주법에서만 그 규정을 두고 있으나, 그 내용은 매우 일반적으로 규정되어 있다. 즉 노동위원회는 “작업장소, 근로시간, 작업조건 및 임금지급방법과 같은 문제에 있어서…근로자간의 이익의 공통성 (community of interest)”에 대하여 고려하여야 한다고 규정하고 있을 뿐이다.²⁵⁷⁾ 그러나 “이익의 공통성”은, 법에 명문의 규정을 두고 있는지 여부와 관계없이 캐나다의 모든 노동위원회가 채용하고 있는 기준이다. 이러한 기준을 채용한 목적은 이익의 상당한 충돌을 가지는 근로자를 교섭단위에 포함시키지도 않고 동시에 경제적 이익이 상당히 있는 근로자를 빠뜨리지도 않은 채 교섭단위를 설정하고자 하는 데 있다. 이익의 공통성이라는 개념을 통하여 노동위원회는 신청인이 산업별 단위(industrial unit)를 요구하는 경우 숙련근로자를 반숙련 또는 미숙련근로자와 분리하여야 하는지 여부를 결정하고 있다. 생산직 및 유지보수근로자가 사무직, 기술직 또는 서기직 근로자와 동일한 교섭단위로 분류되어야 하는지 여부를 결정함에 있어서도 이익의 공통성 기준이 이용된다. 또한 특정한 사용자의 사업장이나 장소의 모든 근로자가 하나의 집단으로 되어야 하는지 여부를 결정함에 있어서 사용되는 기준이기도 하다. 이러한 결정들을 함에 있어서 노동위원회는, “이익의 공통성”에 대하여 다음과 같은 다양한 요소를 고려하고 있다.

- ① 임금을 결정하는 기준과 방법에서의 유사성; 복리후생, 근로시간 기타 근로조건의 유사성; 근로의 종류에서의 유사성; 근로자의 자격, 기술, 훈련

257) Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, c.475, s.25(14).

에서의 유사성

- ② 근로자간의 접촉이나 인사이동의 빈번성과 작업장의 지리적 근접성
- ③ 생산과정의 연속성이나 통합성
- ④ 공통된 관리체제 및 공통된 노동정책 결정
- ⑤ 사용자의 행정조직에 대한 관계
- ⑥ 단체교섭의 연혁
- ⑦ 관련 당사자와 근로자의 희망
- ⑧ 노동조합의 조직대상

이러한 고려요소를 적용함에 있어서 노동위원회는 근로자의 선택에 기하여 노동조합에 가입할 근로자의 자유를 극대화하고 동시에 효율적이고 효과적인 단체교섭과정을 통하여 조화로운 노사관계를 촉진한다는 목적에 비추어 그 경중을 달리 하면서 구체적·개별적으로 판단하는 경향에 있다. 최근에는 ‘이익’에 무게를 두지 않고 당해 교섭단위가 존속가능한지 여부(viable)의 관점에서 판단하는 경향도 보이고 있다. 예컨대 CUPE and Hospital for Sick Children (Re) 사건에서²⁵⁸⁾ Ontario 노동위원회는 “노동조합이 대표하고자 하는 단위가 사용자에게 대해 심각한 노동문제를 유발함이 없이 ‘존속가능한’ 기초 위에서 함께 교섭할 수 있을 정도의 충분하게 밀접한 이익의 공통성을 가지는 근로자집단을 포섭하고 있는가”²⁵⁹⁾를 기준으로 판단하고 있다.

(1) 교섭의 연혁

교섭단위결정에서 중요한 요소는 단체교섭의 연혁이다.²⁶⁰⁾ 교섭연혁은 특정한 단체교섭구조의 존속가능성을 입증할 수 있으며, 연혁으로부터의 이탈은 노사관계의 불안정성을 촉진할 수 있다는 점을 시사할 수 있기 때문이다. 산업에서의 연혁, 지역에서의 연혁, 특정 사용자에서의 연혁이 고려될 수 있다.

258) [1985] O.L.R.B. Rep. Feb. 266.

259) p.277. 또한 SEIU, Loc. 333 and Métis Addictions Council of Saskatchewan Inc. (Re), 94 C.L.L.C. 16,008 (Sask. L.R.B.); Stone Container (Canada) Inc. and CEPU, Loc. 120 (Re) (1996), 32 C.L.R.B.R. (2d) 180 (N.B.).

260) 법적인 틀 밖에서, 직원과의 비공식적인 협의를 한 연혁도 고려의 대상으로 될 수 있다. 예컨대 ONA and Hamilton Program for Schizophrenia (Re), [1994] O.L.R.B. Rep. Mar. 252.

British Columbia 노동위원회에 따르면, 교섭의 연혁은 두 번째 또는 추가적인 교섭단위를 요구하는 경우에 특히 중요한 요소가 된다고 판단하고 있다.²⁶¹⁾ 교섭의 연혁을 중시한다는 것은 현재 노동조합이 이미 존재하는 경우 기존의 교섭단위를 우선하게 되며, 그 범위에서 현상유지를 선호한다는 것을 의미한다.²⁶²⁾

특정한 산업에서의 교섭단위결정에 관한 노동위원회 정책도 중요한 고려요소이다. 광역교섭구조가 이미 존재하는 경우에는 기존의 교섭단위의 적정성이 일반적으로 추정된다. 따라서 이미 확립되어 있는 단체교섭관계를 “분할”하기 위해서는 특별한 근거가 있어야 한다.²⁶³⁾ 예컨대 University of Guelph 사건에서 Ontario 노동위원회는 기존의 더 넓은 교섭구조에서 직종별교섭단위를 분할하는 신청의 타당성을 고려함에 있어서 다음의 관련 요소를 고려하고 있다. “기존의 교섭단위에서 특정한 직종그룹에 대한 타당한 대표의 연혁이 있었던 적이 있는지 여부; 연속된 단체협약의 존재; 당해 직종그룹을 적용대상으로 하는 특정한 협약조항(예컨대 임금); 고충처리나 협의에 있어

261) Island Medical laboratories Ltd. and Teamsters, Loc. 213 (Re), 94 C.L.L.C. 16,040 (B.C.L.R.B.).

262) 예컨대 Henssler and IBEW, Loc. 213 (Re), 98 C.L.L.C. 220-003 (Can. L.R.B.); Regina School Division No.4 (Saskatchewan) and CUPE, Loc. 3766 (Re) (2000), 2001 C.L.L.C. 220-014(Sask. L.R.B.).

263) Ontario Hydro, [1980] O.L.R.B. Rep. June 882; City of Regina, [1980] 3 Can. L.R.B.R. 390 (Sask.); CUPE, Loc. 3926 and Deer Park School Division #26 (Re), 2001 C.L.L.C. 220-007 (Sask. L.R.B.). 또한 White Spot Ltd. and CAIMAW, Loc. 112 (Re), (1989), 2 C.L.R.B.R. (2d) 208 (B.C.) 참조. 이 사건에서는 법제도의 변화, 교섭대표의 교체, 사용자가 운영하는 무노조 레스토랑의 증가, 지리적으로 분리된 경우 등 변화된 상황은 기존의 확립된 단체교섭관계의 “분할”(기존 교섭단위의 일부를 인준박탈하려는 시도로서 이루어진 것)을 노동위원회가 인정하도록 하였다. 이러한 White Spot 결정은 Westar 기준(Westar Timber Ltd. and IWA, Loc. 1-405 (Re), 87 C.L.L.C. 16,020 (B.C.L.R.B.))에 이은 것이었다. 실무에서는 신청인이 “변화된 상황”을 입증하는 것은 거의 인정되지 않고, 그 결과 노동위원회는 그 요건을 배제하여 “분할”을 보다 완화된 것으로 하려고 그 입장을 수정하고 있으나, 이는 여전히 예외적인 것이다: White Spot Ltd (Certain Employees) and CAW-Canada, Loc. 3000 (Re) (2001), 65 C.L.R.B.R. (2d) 161 (B.C.). 신청인은 남아 있는 교섭단위가 적정하게 될 것이라는 점과 분할된 단위도 적정한 것이라는 점을 여전히 입증하여야 한다. 그러나 노동위원회는 남아 있는 근로자와 단체교섭에 대한 영향이 이탈하려고 하는 근로자집단의 희망보다 더 중요한지 여부를 고려하게 될 것이다. 노동위원회는 신청의 맥락과 시점을 고려하게 될 것인데, 파업, 직장폐쇄 또는 단체교섭 기타 인준직후에 이루어진 신청은 기각될 가능성이 많기 때문이다. 또한 노동위원회는 당해 신청이 전체적인 교섭단위에 대한 인준박탈의 어려움을 위장하기 위한 것인지 여부와 같이 신청에서의 부당한 개입이라는 주장을 고려하게 될 것이다. 7-Eleven Canada, Inc. and UFCW, Loc. 1518 (Re) (2002), 86 C.L.R.B.R. (2d) 107 (B.C.) 참조.

서 당해 직종그룹이 대표를 내세울 수 있었는지 여부; 당해 직종그룹을 분할하려는 시도에 대한 사용자와 현재의 기존 노동조합이 취한 입장 등. 이상의 고려요소는 한정적인 것도 아니고 우리의 재량권을 타당하게 행사하기 위하여 이러한 모든 요소가 충족되어야 하는 것은 아니라고 할지라도, 일반적으로, 우리는 이러한 고려요소가 타당한 것이라는 점을 인정하고 있다”고 설시하였다.²⁶⁴⁾

캐나다의 노동위원회는 일반적으로 파편화에 대한 부정적이고, 상대적으로 단체교섭의 연혁을 존중하는 경향에 있다. 따라서 직종그룹의 분할을 일반적으로 부정하고 있다. 다만 기존 교섭단위의 일부를 기존의 노동조합이 효과적으로 대표할 수 없는 경우에는 당해 그룹의 “분할”을 인정하는 경우도 있다. 그럼에도 불구하고 일반적인 룰은 기존의 단위가 적정교섭단위라는 것이다. 예컨대 Metro Transit Operating Co. 사건에서²⁶⁵⁾ 신청인은 Vancouver 지역에서만 근로하는 근로자의 단위를 제안하였는데, 기존의 단위는 Vancouver와 Victoria 지역 근로자를 포괄하고 있었다. 노동위원회는, 극히 부득이한 이유가 입증되지 않는 한 기존의 교섭단위를 “분열”시키는 “예외적인 조치”를 취하지 않을 것이라고 하면서, 대규모 교섭단위(large bargaining unit)가 우선한다고 추정하였다. 신청인은 “수년간 지속되어 온 기존의 교섭단위의 통합성에도 불구하고 그러한 급격한 변화가 왜 있어야 하는지에 대한 상당한 근거”를 제시하여 반증하지 못하였다.

이와 마찬가지로, 노동위원회는 특정 산업에서의 조직이나 단체교섭의 전통적인 방법을 교섭단위결정에서의 중요한 요소로서 고려하는 경우가 많다. 예컨대 건설업과 같은 일정한 산업에서, 단체교섭의 전통적인 패턴은 적정교섭단위를 결정함에 있어서 존중되고 있다. 이러한 입장을 명문화하고 있는 주가 상당수 있다.²⁶⁶⁾

(2) 교섭단위의 적정성 정도

264) [1975] O.L.R.B. Rep. Apr. 327 at p.334.

265) Metro Transit Operating Co. and ICTU, Local 1 (Re), [1982] 1 Can. L.R.B.R. 113 (B.C.), at. 123.

266) Ont., Labour Relations Act, 1995, s.126; Industrial Relations Act, R.S.N.B. 1973, c.I-4, s.38; N.S., Trade Union Act, s.91; Labour Act, R.S.P.E.I. 1988, c.L-1, s.52.

캐나다에서 압도적인 다수설은 노동위원회는 반드시 가장 걱정된 단위가 아니라 다수의 걱정단위 중 하나의 걱정된 단위를 인준할 수 있다는 것이다. 이 견해는 캐나다 연방대법원에 의해 승인되고 있다. 캐나다 노동법전 제126조(현행 제28조)를 해석하면서, “동법에서는 무엇이 걱정된 교섭단위인지는 노동위원회가 결정한다는 것을 명확히 하고 있다”고 판시하였다.²⁶⁷⁾ 즉 교섭단위의 걱정성 정도는 가장 걱정하여야 할 필요는 없고, 노동위원회가 판단하기에 ‘적정’하다고 판단될 정도이면 족하기 때문에 노동위원회의 재량의 여지를 폭넓게 인정하고 있다.²⁶⁸⁾

(3) 기술, 이익, 업무 및 작업조건에서의 유사성

노동위원회는 공통된 작업조건을 이익의 공통성을 반영하는 것이라고 간주할 수 있다. 근로자가 유사한 조건하에서 같이 근로하는 경우 단체교섭과정을 통하여 근로자들이 논의하기를 원하는 문제들은 상당한 정도의 유사성을 가지고 있을 것이다. 이는 특히 제조업 공장에서의 근로자에 대해 특히 그러할 것이다. 단체교섭은 근로자들이 임금에 대해서만이 아니라 작업에 필요한 조건에 대하여 교섭하는 과정이다. 그러나 근로자의 다수의 집단은 공통된 작업조건하에서 근로하도록 되어 있을 수 있지만 기술, 업무 및 책임이나 보상방법에서는 유사성이 없을 수 있다. 근대적인 제조시설을 자세히 보면, 사무직, 기술직, 생산직, 유지보수직 및 전문직 근로자가 실질적으로 동일한 조건하에서 근로하고 있으나 각 집단의 수요(needs)와 이익은 다를 수 있다. 작업조건에서의 유사성으로 인해 노동위원회는 복수지역(multi-location) 교섭단위를 걱정된 것으로 판단하기도 한다. 다른 한편, 작업조건이나 보상방법의 이질성으로 인해 하나의 물리적 지역내에 몇 개의 교섭단위가 인정될 수도 있다. 다만 British Columbia주에서는 이러한 기준에 기한 작업장의 교섭구조의 파편화를 원칙적으로 부정하고 있다.

267) Can. Lab. Rel. Bd. and Transair Ltd. (Re) (1976), 67 D.L.R. (3d) 421 (S.C.C.); Syndicat des employés des banques nationales de Rimouski and National Bank of Canada (Re) (1985), 86 C.L.L.C. 16,032 (Can. L.R.B.).

268) 실제로 캐나다의 대부분의 주법에서는 “the” appropriate bargaining unit 대신에 “a” appropriate bargaining unit 라고 규정되어 있다.

(4) 사용자 조직의 성질

이익의 공통성은 회사의 내부조직에 따라 결정될 수 있다. 중앙집중식의 단일한 인사정책이 있는 경우에는 임금, 근로시간 및 작업조건에 있어서 그리고 이러한 사항의 변경 시점이나 방법에 있어서 고도의 유사성이 있을 가능성이 많을 것이다. 일반적으로 사용자는 자신의 조직구조와 병행하는 교섭단위를 선호할 것이지만, 그러한 단위가 노동조합의 의사와 일치하는 경우는 별로 없다.

생산과정이 기능적으로 통합되어 있고 연속되어 있는 경우에는 중앙집중화되고 단일한 인사정책은 주요한 고려요소로 될 수 있다. 그러한 상황에서 생산라인의 한쪽 끝에 있는 근로자는 다른 끝에 있는 근로자와 강한 이익의 공통성을 가질 것이다. 특히 한쪽에서의 파업이 라인의 끝에 있는 작업을 중단시키는 경우에 그러하다. 반면 자율적인 작업그룹·장소에 대한 중앙집중식 관리와 감독은 교섭단위 결정에 있어서 특별한 의미가 없을 것이다.

사용자가 지역적인 단위 또는 행정적인 단위로 사업을 조직하고 있는 경우 그것은 행정상 편의에 일차적인 목적이 있지 노사관계의 목적에 있는 것이 아니고, 게다가 조직구조는 변화한다. 따라서 노동위원회는 사용자의 행정제도에 기하여 교섭단위를 결정하는 데에는 신중한 입장을 보이고 있다. 오히려 노동위원회는 대부분, 하나의 물리적 지역에 국한된 교섭단위를 선호하는 경향이 있다. 반면에 다양한 지역 사이에 근로자의 실질적인 상호교류가 많으면 많을수록, 포괄적인 교섭구조가 적정한 것으로 판단될 가능성이 많다. 그러나 단기간 내에는 단체교섭이 이루어질 가능성이 전혀 없을 경우에는 이 요소에 대해서 고려가 거의 이루어지지 않는다.

Ontario 노동위원회의 입장은 “직종에 기초한”(classification-based) 또는 “부서에 기초한”(departmental) 교섭단위를 인정하지 않는 것이다. 그러나 예외적인 상황, 예컨대 특정 부서가 사용자가 운영하는 다른 부서와 기능적으로 통합되어 있다고 말할 수 없는 경우에는 예외가 인정될 수 있다. 이와 유사하게, British Columbia 노동위원회는 단일한 직종 또는 직종별 단위는 통상적으로 인준하지 않는 경향에 있으나, 조직화하기 어려운 분야에서는 예외가 고려될 수 있다. Saskatchewan 노동위원회는 모든 근로자로 구성되는 교

섭단위를 선호하지만, 조직화하기 어려운 산업에 대해서는 예외를 인정한다. 즉 다음과 같은 단위는 적절하지 않은 것으로 판단한다. 당해 단위를 둘러싸고 구별가능한 기술이나 범위가 없는 경우, 다른 근로자와 혼합되어 있는 경우, 특정 교섭단위 내에서 교섭력이 결여되어 있는 경우, 보다 포괄적인 단위가 조직될 수 있었고 보다 많이 포함할 수 있는 선택이 존재하는 경우가 여기에 해당한다.

(5) 당사자의 희망

캐나다의 노동위원회들은 적정교섭단위를 결정함에 있어서 사용자, 노동조합, 근로자의 희망을 적극적으로 고려한다. 당사자의 희망을 중시하는 이유는 인준 이후에 당사자가 합의에 의해 교섭단위를 변경할 수 있기 때문이다. 그러나 노동조합과 사용자가 교섭단위를 합의한 경우에도 그것이 노동위원회의 정책에 반하고 그 의미에서 노사관계의 평화라는 장기적인 목적에 반하는 때에는 이를 번복할 수 있다는 입장을 일반적으로 취하고 있다.

초기에 노동위원회 결정은 당사자의 합의를 상당한 정도로 존중하였다. Fonthill Lumber 사건에서²⁶⁹⁾ Ontario 노동위원회는 당사자의 합의는 “일차적인 고려요소”(paramount consideration)가 되며, “강력하고 명백한 이유”가 없는 한, 교섭단위의 적정성, 범위, 구조의 문제를 “해결”(“resolving and settling”)하는 것으로서 인정된다고 실시하였다. Quebec 노동위원회도 1963년 판정에서 “당사자는 교섭단위의 구성에 대하여 합의를 할 수 있는데, 우리는 이를 적정한 것으로 일반적으로 받아들일 것이다. 당사자가 문제의 단위를 위해 단체협약체결을 교섭할 수 있다면 이러한 목적을 달성하도록 필요한 지원을 하는 것이 우리의 의무이다”고 하여 유사한 입장을 보이고 있었다.²⁷⁰⁾

그러나 최근에는 노동위원회들은 당사자가 의욕한 단위가 반드시 단체교섭을 위하여 가장 적정한 것은 아니라는 입장을 보이고 있다. 당사자가 가장 잘 안다고 볼 수 있으나 교섭단위의 게리맨더링(gerrymandering)으로 이어지는 전술적인 고려가 있을 수 있고, 당사자의 희망을 지나치게 존중하는 경

269) 64 C.L.L.C. 16,305 (O.L.R.B.).

270) [1978] Rev. Leg. 391, at p.411.

우에는 바람직하지 않은 파편화가 발생할 가능성도 있기 때문이다. British Columbia 노동위원회는 Insurance Corp. of British Columbia 사건에서²⁷¹⁾ “위원회는 교섭단위의 범위에 대하여 제42조(현행 제22조)에 기하여 독자적인 판단을 할 수 있다”고 분명히 하고 있다. 그 판정 이후 British Columbia 노동위원회는 당사자의 합의는 적정교섭단위를 결정함에 있어서 관련되는 요소이기는 하지만 위원회는 그 요소에 지나친 중요성을 부여하는 것은 아니라는 입장을 보여왔다. 캐나다 연방노동위원회도 Bell Canada 사건에서²⁷²⁾ 당사자의 합의에 대해 비중을 두는 입장을 거부하고 있다.

1) 선거의 실시

캐나다의 법령들에서는 노동위원회가 단체교섭을 위하여 적정하다고 생각하는 교섭단위의 규모(size)와 구성(composition)을 결정하기 위하여 필요하다고 간주하는 조사를 할 수 있는 권한을 부여하고 있다.²⁷³⁾ Ontario의 1995년 노동관계법(Labour Relations Act, 1995)²⁷⁴⁾에서는 교섭단위의 모습에 관하여 일정한 정도의 자기결정을 할 기회를 근로자에게 부여하는 효과를 가진 선거를 Ontario 노동위원회가 실시할 수 있는 권한을 주고 있다. 그러나 노동위원회가 그 선거 결과에 구속되는 것은 아니다. 복수의 적정교섭단위가 있는 경우에만 이러한 선거를 실시하고 있다. Ontario와 Quebec만이²⁷⁵⁾ 교섭단위의 적정성에 관한 근로자의 희망을 결정하는 선거를 실시할 명시적인 권한을 가지고 있다. 이러한 자기결정의 방법은 미국에서 NLRB가 채용한 방

271) [1974] 1 Can. L.R.B.R. 403 (B.C.), at p.406.

272) [1982] 1 Can. L.R.B.R. 274 (Can.), at p.291. 그러나 보다 최근에는 Cape Breton Development Corp. and Various Unions (Re) (1987), 19 C.L.R.B.R. (N.S.) 212 (Can.), at p.226 사건에서 연방노동위원회가 기존 교섭단위의 범위를 재구성하는 경우에는 “노동위원회는 교섭관계를 어떻게 재구성하는지를 고려함에 있어서 당사자의 견해에 주의하지 않는다면 그것은 부주의한 것일 것이다”고 하고 있다. 또한 근로자의 희망과 관련한 노동위원회의 태도에 대해서는 Sedpex Inc. and SIU (Re) (1985), 63 di 102. 또한 Northern-Loram Joint Venture and CBRT (Re) (1985), 9 C.L.R.B.R. (N.S.) 218 (Can.) 참조.

273) Canada Labour Code, R.S.C. 1985, c.L-2, s.27; Labour Relations Code, R.S.A. 2000, c. L-1, s.34; Labour Relations Code, R.S.B.C. 1996, c. 244, s.22; Man., Labour Relations Act, s.39; N.B., Industrial Relations Act, s.13; Labour Relations Act, R.S.N.L. 1990, c. L-1, s.38; N.S., Trade Union Act, s.25(4); Ont., Labour Relations Act, 1995, s.9; P.E.I., Labour Act, s.12; Labour Code, R.S.Q. 1977, c. C-27, s.28; Trade Union Act, R.S.S. 1978, c. T-17, s.5.

274) s.9(1).

275) Que., Labour Code, s.32.

법을 수용한 것으로서, “Globe Rule”이라고 불린다.²⁷⁶⁾ 캐나다 연방노동위원회도, 단일한 교섭단위와 복수의 교섭단위가 동등하게 걱정한 경우에 양 교섭단위에 대해 근로자의 선호투표를 실시하는 것은 질서있고 성과있는 단체 교섭에 이익이 된다고 실시함으로써 그 방법을 채택하고 있다.²⁷⁷⁾

이와 반대로, British Columbia 노동위원회는 적정교섭단위를 결정하기 위한 선거를 명한 적이 없다. British Columbia 노동위원회는 교섭단위결정을 함에 있어서 영향을 받는 당사자의 희망이 관련성이 있는 요소로서 판단되는 경우에도 적정교섭단위를 결정하는 것은 노동위원회의 배타적 기능이라고 하는 전제하에서 운영되어 왔다. 교섭단위의 적정성에 관한 선거라는 방법이 최초로 미국에서 이용된 것은 대규모의 산별 단위에서 직종별 단위를 분리할 때 처음으로 이용되었다는 역사적 연혁을 고려한 것이지만, 캐나다는 상황이 다르다는 것이다.

2) 노동조합의 조직대상의 고려

적정교섭단위를 결정함에 있어서 근로자의 희망을 고려하는 다른 방법은 노동조합의 조직대상을 고려하는 것이다. 이 방법은 단결권에 대한 근로자의 권리를 중시하는 것으로서, Wagner법 초기에 NLRB가 채용하였던 방법이다. 이와 유사한 방법이 역사적으로 조직하기 어려운 산업에 대해 British Columbia에서 이루어져 왔다. 그러나 현재에는 미국의 경우에는 노동조합의 조직대상을 적극적으로 중시하는 것을 오히려 명시적으로 금지하고 있으며, 캐나다의 경우에도 특별하게 고려되고 있는 요소는 아니다.

(6) 법령상 제한

법령에 의해 직종단위(crafts units),²⁷⁸⁾ 엔지니어와 같은 전문직 근로자(professional employees),²⁷⁹⁾ 청원경찰(private constable),²⁸⁰⁾ 경비직(guard

276) Globe machine & Stamping Co., 1-A L.R.R.M. 122 (N.L.R.B. 1937).

277) Cablevision National Ltée (1980), 35 di 168.

278) B.C., Labour Relations Code, s.21; N.B., Industrial Relations Act, s.13(2); N.S., Trade Union Act, s.24(1); Ont., Labour Relations Act, 1995, s.9(3).

279) 엔지니어는 전문직 근로자를 독자적인 교섭단위로 허용하는 조항에 의해서 독립된 교섭단위로서 인준을 보장받을 수 있다는 점에 유의하여야 한다. Canada Labour Code, s.27(3); B.C., Labour Relations Code, s.21(3); Ont., Labour Relations Act, 1995,

),²⁸¹⁾ 특수형태근로종사자(dependent contractor)²⁸²⁾에 대해서는 별도의 교섭 단위를 구성할 수 있도록 하고 있다. 대표적인 사례는 1995년 Ontario Labour Relations Act 제9조인데, 여기에서는 다음과 같이 규정하고 있다.

제9조 (1) 제2항에 따라 인준신청을 받으면 위원회는 단체교섭에 적정한 근로자의 단위를 결정하여야 하지만, 모든 경우에 당해 단위는 두명 이상의 근로자로 구성되어야 하고, 위원회는 교섭단위를 결정하기 전에 당해 단위의 적정성에 대하여 근로자의 희망을 확인할 목적으로 사용자의 근로자의 전부 또는 일부의 선거를 개최하도록 할 수 있다.

(2) 인준신청을 받은 후, 위원회가 교섭단위의 구성에 관한 일체의 분쟁이 인준에 관한 노동조합의 권리에 영향을 미칠 수 없다고 인정하면, 위원회는 교섭단위의 구성에 대한 최종해결을 조건으로 교섭대리인으로서 노동조합을 인준할 수 있다.

(3) 테크니컬한 기술을 가지고 있거나 특정한 직종의 구성원인 근로자로서 그 이유에 의해 다른 근로자와 구별될 수 있고, 그러한 기술이나 직종에 관련되는 확립된 노동조합의 관행에 따라 노동조합을 통하여 다른 근로자와 별도로 독립하여 공동으로 교섭하는 일체의 근로자 그룹에 대하여 당해 기술이나 직종에 관련되는 노동조합이 신청을 한 경우 위원회는 당해 집단을 단체교섭을 위하여 적정한 단위로 간주하여야 하며, 위원회는 노동조합의 확립된 관행에 따라 작업에 일반적으로 관련되어 있고 그 그룹과 함께 교섭되는 자를 당해 단위에 포함시킬 수 있으나, 위원회는 신청이 이루어진 시점에서 다른 교섭대표에 의해 대표되는 교섭단위에 당해 근로자 집단이 포함되어 있는 경우에는 반드시 제3항을 적용하여야 하는 것은 아니다.

(4) 전문적인 엔지니어만으로 구성된 교섭단위에 대해서 노동위원회는 단체교섭을 위하여 적정한 근로자의 단위로 간주하여야 하지만, 위원회가 당해 전문직 엔지니어의 과반수가 교섭단위에 포함되고자 희망한다고 인정할 경우에는 다른 근로자와 함께 이들을 교섭단위에 포함시킬 수 있다.

(5) 종속적 자영인으로만 구성되는 교섭단위에 대해서 노동위원회는 단체교섭을 위하여 적정한 근로자의 단위로 간주하여야 하지만, 위원회가 당해 종속적 자영인의 과반수가 교섭단위에 포함되고자 희망한다고 인정할 경우에는 다른 근로자와 함께 이들을 교섭단위에 포함시킬 수 있다.

이와 유사하게, 캐나다 노동법전 제27조 (1) 내지 (4)는 다음과 같이 규정하

s.9(4).

280) Canada Labour Code, ss.26, 27(6).

281) 예컨대 Ont., Labour Relations Act, 1995, s.14.

282) B.C., Labour Relations Code, s.28; Ont., Labour Relations Act, 1995, s.9(5). West Fraser Mills Ltd. and IWA-Canada, Loc. I-425 (Re), 93 C.L.L.C. 16,044 (B.C.L.R.B.), 재심신청(application for reconsideration)이 일부 인정 94 C.L.L.C. 16,046 (B.C.L.R.B.).

고 있다.

제27조 (1) 노동조합이 단체교섭을 위하여 적정하다고 생각하는 단위에 대하여 노동조합이 교섭대표로서 제24조에 기하여 인준을 신청한 경우 위원회는 위원회가 판단하기에 당해 단위가 단체교섭을 위하여 적정한지 여부를 결정하여야 한다.

(2) 교섭단위가 단체교섭을 위하여 적정한 단위인지 여부를 결정함에 있어서 위원회는 노동조합이 제안한 교섭단위에 특정 근로자를 포함시키거나 제외할 수 있다.

(3) 전문직 근로자로 구성되거나 이들을 포함하는 단위에 대하여 노동조합이 교섭대표로서 제24조에 기하여 인준을 신청한 경우 위원회는 제2항 및 제4항에 따라 단체교섭을 위하여 적정한 단위는 전문직 근로자만으로 구성된 단위라는 것을 결정하여야 한다. 다만 그렇게 한다면 당해 단위가 단체교섭을 위하여 적정한 것이 아니게 될 경우에는 그러하지 아니하다.²⁸³⁾

(4) 특정 단위가 제3항에 기하여 단체교섭을 위하여 적정한지 여부를 결정함에 있어서 위원회는 당해 단위에 다음의 자를 포함할 수 있다.

(a) 하나 이상의 전문직업으로 구성된 전문직 근로자들

(b) 전문직 근로자와 같은 기능을 수행하고 있으나 그러한 기술자격(qualification)을 가지지 못한 근로자들

이 규정의 취지는 교섭단위결정이 숙련공 및 전문가의 분명한 이익에 매몰되어 버릴 수 있다는 우려를 반영한 것이다. 따라서 숙련공이나 전문가가 동의하는 경우에만 더 넓은 교섭단위를 허용하려고 하는 경향을 보이고 있는 것이다. 공장 경비직을 다루는 조항도 더 넓은 교섭단위에 이들을 포함시키는 것을 제한하고 있다.²⁸⁴⁾ 감독직(supervisory) 교섭단위는 특히 감독직이 감독하는 자와의 관계에서 감독직이 가지는 특수한 이익으로 인해 특별규정을 둔 것이다. 연방과 British Columbia주 노동위원회는 구체적인 사건에서 채용할 수 있는 방법에 대한 상당한 재량권을 가지고 있다.²⁸⁵⁾

3. 복수지역 교섭단위와 단일지역 교섭단위

사용자가 특정 주 내에서 하나 이상의 공장을 운영하고 있는 경우에는 적정

283) 제27조 (3)은 반대의 입증이 없는 한, 전문직 단위가 적정하다는 법률상 추정을 한 조항이다: BCNU and Gitxsan Treaty Society (Re), 97 C.L.L.C. 220-055 (Can. L.R.B.).

284) Ont., Labour Relations Act, 1995, s.14; Canada Labour Code, s.27 (6).

285) Canada Labour Code, s.27 (5); B.C., Labour Relations Code, s.29.

한 교섭단위가 사용자의 공장, 사무실 또는 상점의 전부 또는 그 일부를 포괄하는, 단일지역 단위로 할 것인지 복수지역 단위로 할 것인지가 문제된다. 법에서 명문으로 교섭단위의 지리적 범위의 문제를 규정하고 있는 입법례는 없다. 복수지역 교섭은 사용자에게, 교섭시간과 노력의 집중화, 회사 전체에 통용되는 단일한 노사관계정책과 절차의 가능성이 높아지는 점, 노사관계정책에 대한 강력한 중앙집권적 통제 등의 이점이 있을 수 있다. 이에 대하여 노동조합은 교섭권을 확립하는 것이 최우선 과제이고 동질적이고 중앙집중화된 집단의 근로자를 조직하기가 더 쉽기 때문에 단일지역 단위를 선호하는 경향에 있다.

이와 같이 이익이 상반될 수 있기 때문에 노동위원회는 일반적인 교섭단위 결정에서와 비슷하게 다양한 요소를 고려하여 종합적으로 판단하고 있다. 예컨대 York Steel Construction Ltd. 사건에서²⁸⁶⁾ 복수지역 교섭단위 결정은 ①근로조건 결정의 수단으로서 이 절차를 원하는 근로자를 위하여 단체교섭의 촉진과 보장, ②자신의 선택에 기하여 노동조합에 가입할 개인의 권리의 보장, ③건전하고 존속가능한 교섭구조의 창출과 유지 등의 요소를 종합적으로 고려하여 판단한다.

보다 구체적인 방법의 하나는 Ontario 노동위원회가 취한 입장인데, 여기에서는 사용자가 운영하는 자치단체의 범위를 참조하고 있다. 자치단체 내의 하나의 지역에서만 존재하는 경우에는 노동위원회는 “자치단체내의 모든 근로자”의 관점에서 교섭단위를 결정한다. 따라서 동일한 자치단체 내에서 사용자가 특정 지역에서 다른 지역으로 이전하는 경우 노동조합의 교섭권은 소멸하지 않는다. 다만 근로자의 교섭대표를 선택할 권리를 제한하지 않도록 하기 위하여 노동위원회는 지리적 범위가 지나치게 광범위하게 설정되지 않도록 하고 있다.

따라서 예외적인 경우에 하나의 자치단체 보다 더 넓은 지역에 대한 교섭단위를 인정한다. 예컨대 1명의 근로자가 교섭단위 내에서 다른 근로자와 상이한 지역에 있는 경우 노동위원회는 당해 근로자가 신청노조의 조합원이라면 그 근로자를 교섭단위에 포함시킨다.²⁸⁷⁾ 예외의 다른 예는 Toronto 광역시의 경우 Toronto 광역시 구성 자치단체로 교섭단위를 제한하기 보다는 Toronto

286) [1980] O.L.R.B. Rep. Apr. 524.

287) Wittich's Bread Ltd., [1969] O.L.R.B. Rep. Jan. 1019.

광역시 전체로 교섭단위를 인정하는 것이 노동위원회의 관행이다.²⁸⁸⁾ 그밖에 하나의 자치단체 지역을 넘어서서 확대된 지역을 교섭단위로 인정하는 경우는, 지역 이전이 진행중이고 단기간 내에 이전될 예정에 있는 경우,²⁸⁹⁾ 헬스 시설의 분산된 관리가 훨씬 이익이 큰 경우,²⁹⁰⁾ 인접 자치단체간 근로자간에 빈번한 인사이동이 있고 근로자 상호간에 이익의 공통성이 큰 경우²⁹¹⁾ 등이 있다.

한편 특정 사용자가 하나의 자치단체 내에 둘 이상의 지역을 운영하고 있는 경우 Ontario 노동위원회는 교섭단위의 적정성을 결정함에 있어서 일반적인 기준 중 다음과 같은 요소를 고려하고 있다.²⁹²⁾ ①근로자 상호간의 이익의 공통성, ② 경영권한의 중앙집권화, ③경제적 요소, ④일거리 등이 그것이다. 여기에서 이익의 공통성은 행해진 근로의 성질, 근로조건, 근로자의 기술, 관리, 지리적 상황, 기능적 밀접성과 상호의존성을 기초로 판단한다.

이러한 입장의 근거는 Ponderosa Steak House 사건에서 제시하고 있다.²⁹³⁾ 즉 “무엇이 존속가능한 단체교섭구조를 구성하는가를 결정하기 위해서는 노동위원회는 이익의 공통성과 근로자의 파편화와 같은 노사관계정책상 문제를 결정하여야 한다. 이익의 공통성은 존속가능한 단체교섭에 필요불가결한 것일 수 있는데, 이질적인 근로자집단을 하나의 교섭대표가 대표하는 것은 교섭과정에서 교섭대표의 역할을 수행함에 있어서 교섭대표에게 불가능한 부담을 과할 수 있기 때문이다. 다른 극단적인 경우로, 이익의 공통성을 지나치게 좁게 정의하는 것은 근로자의 부당한 파편화를 창출할 수 있고, 이는 교섭테이블에서 근로자의 교섭력을 약화시키거나 또는 경합하는 교섭집단간에 관할분쟁의 가능성을 야기하게 된다”고 하고 있다.

Ontario에서 복수지역 교섭단위의 가장 일반적인 유형은 소매업체인 분야이

288) Perimeter Industries Ltd., [1973] O.L.R.B. Rep. Mar. 174; Simpsons Ltd., 84 C.L.L.C. 16,039 (O.L.R.B.).

289) Parker Brothers Games Ltd., [1968] O.L.R.B. Rep. Oct. 728; Dynamic Closures, [1983] O.L.R.B. Rep. Apr. 521.

290) Bd. of Health of York-Oshawa District Health Unit, [1969] O.L.R.B. Rep. June 340.

291) Adams Furniture Co. Ltd., [1975] O.L.R.B. Rep. June 491; Southern Ontario Newspaper Guild, Loc. 87 and Harlequin Enterprises Ltd. (Re), [1987] O.L.R.B. Rep. 226.

292) K Mart Canada Ltd., [1981] O.L.R.B. Rep. Sept. 1250; Magna Int'l Inc., [1981] O.L.R.B. Rep. 371.

293) Ponderosa Steak House, [1975] O.L.R.B. Rep. Jan. 7, at p.10.

다. Oshawa Wholesale Ltd. 사건 결정에서²⁹⁴⁾ 노동위원회는 소매식품시장에서
의 적정교섭단위는 당해 자치단체에서의 “그 상점들의 모든 근로자”를 포
괄하여야 한다는 입장을 처음으로 분명히 하였고, 이러한 입장은 이후
Goodyear Service Stores 사건에서²⁹⁵⁾ 일반적인 복수지점 소매업으로 확대
되었다.

한편 전체 산별 단위의 교섭단위는 주로 연방노동위원회가 전개하고 있는데,
이는 특정한 산업에서 주로 인정된다. 여기에 해당하는 산업은 철도산업, 트
럭운송산업, 곡물엘리베이터산업,²⁹⁶⁾ 항운산업,²⁹⁷⁾ 전화산업,²⁹⁸⁾ 헬리콥터 조
종사 산업²⁹⁹⁾ 등이다.

4. 교섭단위 추가 및 통합

(1) 교섭단위추가

교섭단위의 추가(Bargaining Unit Accretion)는 기존 교섭단위에 대해 근로
자를 추가하는 것을 말한다. 사용자가 교섭단위내 근로자를 추가하게 되면,
노동조합은 추가되는 집단에서도 과반수 근로자를 조직하여야 하는지 아니
면 추가된 자를 포함한 전체의 단위에서 과반수 지지를 입증하기만 하면 되
는지 여부가 문제될 수 있다. 이에 대해서는 기존 노동조합은 새로운 집단
내에서 근로자의 과반수로 조직되어 있는 경우에만 추가적인 근로자집단을
기존 교섭단위에 포함시킬 수 있다는 입장을 취하는 노동위원회와, 확대된
전체 단위에서 과반수 지지를 노동조합이 입증하면 족하다는 입장을 취하는
노동위원회로 나뉘고 있다.

절충적 입장에서 구체적인 사정에 따라 달리 판단하는 노동위원회도 있는데,

294) [1965] O.L.R.B. Rep. Feb. 584.

295) 65 C.L.L.C. 16,018 (O.L.R.B.).

296) Saskatchewan Wheat Pool, [1977] 1 Can. L.R.B.R. 510 (Can.).

297) Northumberland Ferries, Ltd., 62 Lab. Gaz. 1147; Deeks-McBride Ltd., 62 Lab.
Gaz. 949. 하역근로자에 대해서는 지역적인 인준이 인정되었다(W.S. Anderson Co.
Ltd., 84 C.L.L.C. 16,023 (Can. L.R.B.); Syndicat des débardeurs de Trois-Rivieres,
Loc. 1375 and ILA, Loc. 1846 (Re), 93 C.L.L.C. 16,035 (Can. L.R.B.).

298) British Columbia Telephone Co., [1977] 2 Can. L.R.B.R. 385 (Can.).

299) Okanagan Helicopters Ltd., [1981] 1 Can. L.R.B.R. 327 (Can.).

이는 캐나다연방노동위원회와 Quebec 노동법원이 취하는 입장이다. 이 입장은 인준명령은 발령 당국에 의해 집행가능하고 재정의가능한(redefinable) 계속적인(ongoing) 효과를 가지고 있다는 것을 근거로 하고 있다.³⁰⁰⁾ 캐나다연방노동위원회가 Teleglobe Canada 사건에서 취한 입장으로서 다음과 같이 실시하고 있다. 즉 “노동위원회는 일체의 인준명령은 계속적인 효과를 가지고 있다고 생각하고 있으며, 따라서 변화된 상황이 많을 때에는 당사자의 지명, 교섭단위의 정의 또는 그 구성 중 어떤 것을 다시 확인할 수 있다”

이러한 전제 하에서, 연방노동위원회는 Teleglobe Canada 사건에서 이단계 기준을 형성하고 있다. 즉 근로자의 추가가 원래의 인준 범위와 부합할 경우에는 “전체 단위에서의 과반수” 기준이 적용되지만, 근로자의 추가가 원래 단위의 본질적인 또는 근본적인 성격에서의 변화를 초래할 경우에는 “새로운 집단에서의 과반수”를 갖추어야 한다는 것이다. 이는 CKCV (Quebec) Ltd. v. Canada Lab. Rel. Bd. 사건에서 연방대법원이 취하고 있는 입장이기도 하다.

(2) 교섭단위의 통합

Alberta 주와 Saskatchewan주 노동위원회는 자신의 명령을 취소하거나 변경할 수 있는 일반적인 권한에 근거하여 기존의 교섭단위를 통합하거나 재구성할 권한을 가진다고 판단하고 있다. 연방노동위원회도 이와 비슷하게 명령을 취소하거나 변경할 일반적인 권한에 근거하여 판단하고 있다. 현행 British Columbia 주법과 이전의 Ontario주법도 노동위원회가 그러한 재량을 행사하는 제도를 명시적으로 규정하고 있다.³⁰¹⁾ 종전 Ontario 주법 제7조에서는 동일한 노동조합에 의해 대표되는 교섭단위를 통합할 권한을 노동위원회에 부여하고 있었다.³⁰²⁾ 구 노동관계법 제7조는 다음과 같이 규정하고 있

300) British Columbia주와 Albert주 노동위원회는 이와 비슷하게 계속적인 효력(ongoing effect)을 가지는 인준명령을 고려하고 있는데, 이는 노동위원회로 하여금 필요한 경우 계속적인 심사와 변화를 시도할 수 있도록 한다.

301) B.C., Labour Relations Code, ss.41, 142; Ont., Labour Relations Act, s.7(rep. & sub. 1992, c.21, s.8; rep. 1995, c.1, s.1(2)).

302) 특정 노동조합의 각 지부가 각각 특정 사용자의 근로자들의 단위에 대해 교섭권을 가지고 있을 때에는 동일한 노동조합으로 간주되지 않았다. FPC Flexible Packaging Corp. and GCIU, Loc. N-1 (Re), [1994] O.L.R.B. Rep. July 844.

었다.

제7조 (1) 사용자 또는 노동조합의 신청에 기하여, 노동위원회는 특정 사용자의 근로자들로 구성되는 둘 이상의 교섭단위를, 각 교섭단위의 근로자들이 동일한 노동조합에 의해 대표되는 경우에는, 하나의 교섭단위로 통합할 수 있다.

(2) 제1항에 의하여 하나의 인준신청과 함께 고려되는 신청이 있는 때에는 노동위원회는 다음을 행할 수 있다.

1. 인준신청과 관련되는 교섭단위를, 당해 인준신청이 기존의 교섭단위에서의 근로자를 대표하는 노동조합에 의해 행해진 경우, 하나 또는 그 이상의 기존의 교섭단위와의 통합.
2. 인준신청과 관련되는 교섭단위를, 당해 인준신청이 기존과 다른 교섭단위를 제안하면서 인준신청을 한 노동조합에 의해 행해진 경우, 다른 교섭단위와의 통합.
3. 인준신청과 관련되는 교섭단위를, 당해 인준신청이 기존의 교섭단위내의 근로자를 대표하고 동시에 기존과 다른 교섭단위를 제안하면서 인준신청을 한 노동조합에 의해 행해진 경우, 기존의 교섭단위 및 제안된 교섭단위 양자와의 통합.

(3) 노동위원회는 적정한 것으로 판단되는 요소를 고려할 수 있으며 교섭단위의 통합이 다음 중 하나에 해당하는지를 고려하여야 한다.

- (a) 존립가능하고 안정된 단체교섭을 촉진할 것.
- (b) 교섭단위의 파편화를 감소시킬 것
- (c) 심각한 노사문제를 야기할 것

(4) 제조사업의 경우 사용자가 교섭단위의 통합이 다음의 어떤 것에 부당하게 영향을 미칠 것이라는 점을 입증하였기 때문에 통합교섭단위가 적정하지 않다고 노동위원회가 판단한 경우에는 노동위원회는 둘 이상의 지리적으로 분리된 운영지역에서의 근로자의 교섭단위들을 통합하여서는 아니된다.

- (a) 이들 각 지역에서 상당히 다른 생산방법이나 운영방법을 계속할 사용자의 능력
- (b) 존립가능하고 독립적인 사업으로서 그러한 지역에서 계속 운영할 사용자의 능력

(5) 교섭단위를 통합함에 있어서 노동위원회는 일체의 인준이나 일체의 단체협약조항을 수정할 수 있으며, 상황에 따라 적정하다고 판단되는 경우에는 그러한 명령을 내릴 수 있다.

(6) 이 조는 건설산업의 교섭단위에 대해서는 적용하지 아니한다.

한편 현행 British Columbia의 Labour Relations Code 제41조는 다음과 같이 규정하고 있다.

제41조 (1) 산업평화를 보장하고 유지하기 위하여 그리고 분쟁해결에 유리한 조건을 촉진하기 위하여 장관은 하나 또는 복수의 노동조합의 신청에 기하여 또는 직권으로, 필요한 조사를 한 후, 노동위원회에 대해, 제18조, 제19조 또는 제21조에도 불구하고, 특정한 사건에서

노동조합협의체(council of trade unions)가 어떤 단위에 대하여 적정한 교섭대표로 되는지 여부에 대하여 고려할 것을 지시할 수 있다.

(2) 제1항에 기하여 지시가 이루어진 경우 노동위원회는 다음을 결정하여야 한다.

(a) 제안된 교섭단위가 단체교섭을 위하여 적정한지 여부

(b) 제안된 노동조합협의체가 당해 단위내 근로자의 대표인지 여부

또한 노동위원회는 그 문제를 결정함에 있어서 필요하다고 생각하는 경우 청문개최를 포함하여 기록, 심문(inquiry) 또는 사실조사에 대한 추가적인 조사를 하여야 한다.

(3) 제2항에 기한 결정 이후 그리고 노동위원회가 필요하다고 생각하는 경우 노동위원회는 노동조합협의체를 교섭대표로 인준하거나 또는 당해 단위에 대한 교섭대표로서 노동조합협의체에 기재된 특정한 노동조합 또는 복수의 노동조합을 대체함으로써 인준을 변경할 수 있다.

(4) 노동조합 인준을 위한 신청 및 노동조합 인준에 관한 신청과 관련되는 이 법의 조항들은 노동조합협의체 인준을 위한 신청 및 노동조합협의체 인준에 관한 신청에 준용한다.

(5) 노동위원회는 노동조합협의체의 구성에 관하여 그리고 노동조합협의체를 구성하는 노동조합들의 공정한 대표에 관하여 필요하다고 생각하는 지시를 할 수 있고 명령을 내릴 수 있다.

(6) 노동위원회가 이 조에 기하여 노동조합협의체를 인준한 경우 노동위원회는 다음 각호를 할 수 있다.

(a) 당해 단위 내 근로자의 전부 또는 일부에 대해 효력을 가지거나 구속력이 있는 단체협약이 존재하지 않는다고 결정하는 것

(b) 당해 단위 내 근로자의 전부 또는 일부에 대하여 특정한 단체협약 조항이 구속력을 가지는지 여부를 결정하는 것

(c) 근로자의 전부 또는 일부에 대하여 효력을 가지고 구속력이 있는 단체협약의 특정 조항이 이들 근로자에 대해 노동위원회가 결정한 내용으로 효력을 가지고 구속력이 있다고 결정하는 것

(d) 효력을 가지는 하나 또는 복수의 단체협약의 조항을 근로자의 전부 또는 일부에 대해 확장하는 것

(e) 근로자의 전부 또는 일부에 대하여 효력이 있고 구속력을 가지는 하나 또는 복수의 단체협약의 전체 또는 일부에 기한 새로운 단체협약상 조건을 화해조정(settle)하는 것

(f) 이 조의 목적을 달성하기 위하여 필요할 수 있는 다른 명령을 내리거나 결정을 하는 것.

이와 같이 British Columbia 노동위원회와 특히 캐나다연방노동위원회는 교섭단위 재구성권을 위한 특별조항에 근거하고 있는데, 이들 노동위원회는 통합신청을 판단할 때에 교섭단위의 “적정성”을 위한 기준기준(standard test)을 적용하고 있다.

5. 기준단위

교섭단위는 다양한 일자리와 직종으로 구성되고, 어떤 특정한 시간에 그러한 일자리에서 일하는 구체적인 개인으로 구성되는 것이 아니다. 따라서 교섭단위는 퇴직이나 해고에 의해 특정 근로자가 이직하였다는 이유로 변경되지 않는다. 오랜 기간 특정한 사실 상황이 반복되는 성질을 가지고 있다는 점을 고려하여, 교섭단위구성에 대해 일종의 기준적 접근방법이 각 주에서 전개되고 있다. 다만 이는 주에 따라 상당한 차이가 있는데, 대표적으로 Ontario, British Columbia, 연방에서는 상당히 다른 기준에 따라 이 문제를 접근하고 있다. 다만 기존의 교섭단위를 통합할 수 있는 노동위원회의 권한으로 인해 기준교섭단위(Standard Unit)가 가지는 중요성은 감소되는 경향에 있다.

(1) Ontario주

Ontario 노동위원회는 초기에는 법 제9조에 근거하여 적정교섭단위를 결정할 때 제조업과 관련된 근로자에서, 사무직(office), 서기직(clerical), 기술직(technical) 근로자를 분리하는 경향에 있었다. 그러나 최근에는 CBRT & GW and Motor Coach Industries Ltd. (Re)사건을 계기로 오늘날 근로조건의 균질적인 성격을 고려하여 동일한 교섭단위로 사무직과 생산직 근로자를 모두 포함하려는 입장으로 바뀌고 있다.

그 결과 Ontario 노동위원회는 다양한 종류의 기술적 또는 준전문직 근로자 사이의 구별도 일반적으로 거부하는 경향에 있으며, 다른 화이트칼라 근로자로부터 이들을 구별하는 데 대해서도 일반적으로 소극적인 입장을 보이고 있다.

다만, 방학 기간 중 고용된 단시간근로자와 학생을 단체교섭을 위하여 분리하여 독자적인 그룹으로 하는 것은 Ontario 노동위원회의 오랫동안 지속해온 실무이다. 1993년부터 1995년 사이에 법은 예외적인 경우가 아니면 풀타임과 단시간 근로자를 통합한 교섭단위를 강제하였으나, 이 조항은 그후 폐지되었다.³⁰³⁾ Ontario주에서는 단시간근로자에 대해 1주 24시간 이하를 근로하는

자로 정의하고 있는데, 단시간근로자는 상호간에는 이익의 공통성이 있으나 풀타임근로자와의 사이에서는 이익을 공유하지 않는다고 보는 것이 노동위원회의 입장이다.³⁰⁴⁾ 따라서 Ontario주에서는 사용자가 단시간과 풀타임의 각각 독자적인 교섭단위를 가지는 것이 일반적이다. 다른 주와 달리 Ontario 노동위원회는 근속기간에 기한 근로자간의 구별을 하지 않고 있고, 따라서 사용자의 다른 풀타임근로자와 “임시직”(casual) 근로자는 동일한 교섭단위로 설정하는 경향에 있다.³⁰⁵⁾

(2) British Columbia주

British Columbia주에서의 기준교섭단위에 관한 입장은 Ontario주에서 취한 방법과 상당히 다르다. British Columbia 주에서는 예측가능성을 중시하여 노동력의 세분화를 하지 않는 경향에 있다. 오히려 British Columbia 노동위원회는 Insurance Corp. of British Columbia 사건에서 제시한 교섭단위의 통합을 추정하는 경향성을 가지고 있다. 이 사건에서 노동위원회는 노동력의 교섭구조를 파편화하는 것에 반대하는 것을 원칙으로 하고, 대규모의 단일한 통합된 교섭단위를 인정하려고 하는 방법을 기본적으로 취하고 있다. 그 결과, 생산직 근로자와 화이트 칼러 근로자에 대해 Ontario 노동위원회가 행한 구별은 British Columbia 주에서는 존재하지 않는다. 대표적으로 Cargill Grain Co. Ltd. (Cargill Hog Centre) 사건에서는 다음과 같이 실시하여 이러한 입장을 밝히고 있다.

“우리는 미래의 어떠한 노동위원회도 사무직과 판매직에 대해 각각 분리

303) Ont., Labour Relations Act, s.6(2.1) 내지 (2.5)(1995, c.1, s.1로 폐지).

304) Toronto Airport Hilton, [1980] O.L.R.B. Rep. Sep. 1330, at para.6. 보다 최근에는 Union of Bank Employees (Ontario), Loc. 2104 and National Trust (Re), 88 C.L.L.C. 16,026 (O.L.R.B.) 참조. 이 사건에서는 풀타임근로자와 단시간근로자가 독자적인 단위로 되어 있었다. 은행부문에서 지점에 기초한 교섭단위를 유지하는 것과 함께 풀타임근로자와 단시간근로자에 대해 분리된 교섭단위를 유지하는 것은 모두 Ontario 노동위원회의 확립된 입장이다.

305) Filkon Food Service Ltd., [1981] O.L.R.B. Rep. Dec. 1771; Consumers Distributing Co. Ltd., [1982] O.L.R.B. Rep. Jan. 26; Centre Grey General Hospital, [1968] O.L.R.B. Rep. Mar. 172; Freure Homes Ltd., [1983] O.L.R.B. Rep. Nov. 1839. 그러나 Melnor Mfg. Ltd., [1969] O.L.R.B. Rep. Mar. 1288은 반대. 또한 IBEW, Loc. 353 and General Signal Ltd. (Re), [1993] O.L.R.B. Rep. Nov. 1141 사건에서 노동위원회는 학생이 포함된 교섭단위를 적정한 것으로 인정하였다.

된 교섭단위를 설정하도록 허용할 가능성은 없다고 생각한다. 그러한 직종들 내에 있는 근로자가 가까운 장래에 노동조합대표를 원하고 그 시점에서 다른 근로자를 포괄하고 있는 인준이 존재한다면, 이미 인준된 교섭단위의 수정을 통해서만 이들은 그러한 대표를 허용받게 될 가능성이 있다”.

British Columbia 노동위원회는 불가피한 이유가 없다면, 특수형태근로종사자의 독립된 교섭단위를 허용하는 데 대해서도 마찬가지로 소극적인 경향을 취하고 있다. 또한 British Columbia 노동위원회는 단시간 근로자와 관련하여도 Ontario와 다른 입장을 취하고 있다.

British Columbia에서 교섭단위의 적성성을 판단할 때 핵심적인 기준은 근로자의 고용관계가 “상대적 상시성”(relative permanence)을 가진다고 볼 수 있는지 여부이다. 이러한 상시성을 가지고 있다고 인정되는 자는 통상적으로 풀타임 단위에 포함될 수 있다. Edoco Healey Technical Products Ltd. 사건에서 British Columbia 노동위원회는 다음과 같이 실시하여 Ontario 노동위원회의 입장과 상반된 입장을 명시적으로 밝히고 있다. 즉 “‘단시간’, ‘임시직’, ‘파견’과 같은 용어는 근로자를 묘사함에 있어서 엄밀성을 가지고 사용되고 있는 것은 아닌 것으로 보인다. 실제로, 엄밀한 정의를 시도하는 것은 현명하지 않을 것이다. 그렇게 하는 것은 무수한 가능성이 있는 고용관계를 몇 개의 기계적인 범주로 강제하도록 하게 될 것이기 때문이다”.³⁰⁶⁾ 따라서 British Columbia 노동위원회는 단시간근로자와 풀타임 근로자 사이에 존재하는 이익의 공통성을 중시하고, 이러한 이익의 공통성은 단시간근로자가 상대적인 상시성을 가지는 경우에 존재하는 것으로 인정하고 있다.

(3) 연방 관할

교섭단위를 인준함에 있어서 캐나다 연방노동위원회의 권한은 캐나다 노동법전(Canada Labour Code) 제27조 (2)에서 다음과 같이 규정하고 있다.

제27조 (2) 어떤 교섭단위가 단체교섭을 위하여 적정한 단위로 구성되어 있는지 여부를 결정함에 있어서 노동위원회는 노동조합에 의해 제안된 단위에서 일부 근로자를 제외하거나 추

306) [1980] 1 Can. L.R.B.R. 570 (B.C.), at p.576.

가할 수 있다.

이에 기하여 연방노동위원회의 일반적인 실무는 사무직 근로자로부터 생산직 근로자를 분리하는 것이다. 다만 연방노동위원회가 관할권을 가지는 매우 다양한 종류의 산업이 존재하고 있기 때문에 이러한 입장이 항상 일관적으로 적용되는 것은 아니다. 예컨대 방송산업에서 연방노동위원회는 하나의 “모든 근로자” 단위에 기술직, 생산직 및 사무직과 서기직 근로자를 포함시켰지만, 프로듀서/감독과 엔지니어감독자는 배제하였다. 마찬가지로 다른 근로자와 이익의 공통성이 없다는 이유로 방송산업에서 판매직도 제외하고 있다.

기술직 근로자와 관련하여서는, 연방노동위원회는 전문직 근로자로 구성되어 있는 단위에 포함하고 있다. 이 입장은 캐나다연방노동법전(Canada Labour Code) 제27조 (3)과 (4)을 근거로 한 것이다.

제27조 (3) 노동조합이 제24조에 기하여 전문직 근로자로 구성되거나 이들을 포함하는 어떤 단위를 위한 교섭대표로서의 인준을 신청한 경우, 노동위원회는 제2항 및 제4항에 따라 단체 교섭을 위하여 그러한 교섭단위가 단체교섭을 위하여 적절하게 될 수 있는 경우에는 적절한 단위가 전문직 근로자만으로 구성된 것이라고 결정하여야 한다.

(4) 어떤 교섭단위가 제3항에 따라 단체교섭을 위하여 적절한지 여부를 결정함에 있어서 노동위원회는 당해 단위내에 다음을 포함할 수 있다.

(a) 복수의 전문직으로 구성되는 전문직 근로자 및

(b) 전문직 근로자와 같은 기능을 수행하지만 그 자격을 갖추지 못한 근로자

“단시간”근로자와 관련하여 연방노동위원회의 입장은 British Columbia주 노동위원회가 취하였던 것과 유사하다. 처음에는 연방노동위원회는 단시간과 풀타임에 대해 각각 분리된 단위를 인준하였으나, 이러한 입장은 이후 CHQM 판정에서 변경되었다.³⁰⁷⁾ 이 사건에서 연방노동위원회는 다음과 같이 실시하였다. “과거에 이용되었던 공식의 하나는 주당 X시간 이상 근로하는 모든 자는 하나의 교섭단위에 포함될 수 있는 근로자로서 간주하는 것이었다. 본 노동위원회는 이러한 기준이 더 이상 타당하다고 인정하지 않는다... 단시간근로자에 대하여, 본 노동위원회는 우선적인 기준은 주당 근로시간의

307) (1975), 11 di 16,

수가 아니라 고용의 상시성(regularity)이라고 판단한다. 다른 말로 하면, 근로자가 다른 자 보다 적게 일하기 때문이 아니라 그가 일하는 시간 동안 근로자성이 부족하기 때문이다”.³⁰⁸⁾

이에 대하여 Cablevision Nationale 사건에서³⁰⁹⁾ 연방노동위원회는 상용의 단시간 근로자와 대립되는 임시직 근로자를 배제하는 것이 일반적인 입장이라고 하여 임시직과 상용직은 분리하고 있다. 다만, 파견근로자와 관련하여서는 Syndicat démocratique des employés de banque de la région Saguenay-Lac St-Jean and National Bank of Canada (Re)사건에서³¹⁰⁾ 연방노동위원회는 충분한 이익의 공통성이 존재한다고 인정되는 경우에는 파견근로자를 포함하고 있다. 다만 연방노동위원회는 임시직 근로자와 단시간 근로자를 포함하는 것이 풀타임근로자가 인준될 수 없도록 하고 이들을 포함할 급박한 사업상 이유가 존재하지 않는 경우에는 임시직과 단시간 근로자를 분리하고 있다.

6. 온타리오주에서의 복수노조 실태

캐나다 최대의 주인 온타리오주의 경우 교섭단위의 규모는 다음의 표와 같다.

교섭단위 규모 (2008-2009)

교섭단위규모	소계		비건설업		건설업	
	신청수	근로자수	신청수	근로자수	신청수	근로자수
2-9명	213 (54.6%)	961 (9.3%)	49	272	164	689
10-19명	70 (17.9%)	972 (9.4%)	47	661	23	311
20-39명	47 (12.1%)	1,223 (11.9%)	35	917	12	306
40-99명	39 (10.0%)	2,410 (23.4%)	36	2,236	3	174
100-199명	15 (3.8%)	1,958 (19.0%)	15	1,958	0	0
200-499명	4 (1.0%)	1,133 (11.0%)	3	908	1	225
500명 이상	2 (0.5%)	1,658 (16.1%)	2	1,658	0	0
합계	390 (100.0%)	10,315 (100.0%)	187	8,610	203	1,705

자료: Ontario Labour Relations Board Annual Report 2008-2009, 24.

미국과 마찬가지로, 캐나다에서도 교섭단위가 극히 세분화되고 있음을 알 수 있다. 인준신청건수별로는 교섭단위가 10인 미만이 54.6%로 대부분을 차지하

308) supra, at p.19.

309) Cablevision Nationale (1978), 25 di 422.

310) (1992), 85 di 85.

고 있고, 교섭단위 내 근로자 수로는 40-99명 규모의 교섭단위가 23.4%로 가장 많다.

대표선거에서 노조 경합 (2008-2009)

사 건 유형	투표자 수			투표자격자 수			투표수			노조찬성 투표자수		
	소계	신 청 성공	신 청 실패	소계	투표자 중		소계	투표자 중		소계	투표자 중	
					성공	실패		성공	실패		성공	실패
건설업사건												
단 일 노조	18	5	13	161	31	130	157	31	126	30	13	17
2 개 노조	12	10	2	218	133	85	215	130	85	99	78	21
비건설업사건												
단 일 노조	267 (91.1%)	179	88	16,413	6,940	9,473	13,072(74.9%)	5,663	7,409	5,896	3,692	2,204
2개노 조	24 (8.2%)	11	13	4,593	1,268	3,325	3,054 (17.5%)	916	2,138	2,165	570	1,575
3개노 조	2 (0.7%)	1	1	2,102	1,051	1,051	1,324 (7.6%)	662	662	1,298	649	649
교섭권종료신청사건												
단 일 노조	47	32	15	1,615	1,013	602	1,386	851	535	490	173	317
인준	323	206	117	23,489	9,423	14,064	17,822	7,402	10,420	9,488	5,002	4,486
합계	370	238	132	25,102	10,436	14,666	19,208	8,253	10,955	9,978	5,175	4,803

자료: Ontario Labour Relations Board Annual Report 2008-2009, 20.

위의 표에서는 캐나다를 미국에 비하면 복수노조간의 경합이 많지만, 그럼에도 불구하고 단일노조(전체 선거 수 대비 91.1%, 전체 근로자수 대비 74.9%)가 대부분을 차지하고 있음을 알 수 있다.

즉, 단일노조체제하에서는 이익의 공통성 기준을 적용하면 교섭단위가 세분화되는 미국에서와 마찬가지로의 현상이 나타나고 있는 것이다.

III. 요약과 시사점

1. 논의의 요약

미국과 캐나다의 교섭단위 결정과 관련한 제도와 실태를 종합적으로 고려하면, 다음과 같은 특징을 알 수 있다.

첫째, 미국과 캐나다는 노동조합에 대해 당연히 교섭권이 보장되어 있는 것이 아니라 교섭단위 내 근로자가 과반수가 노동조합을 교섭대표로서 지지하여야 교섭권을 확보할 수 있고, 따라서 근로자 과반수가 교섭대표로서의 노동조합을 반대하면 무노조상태가 된다. 따라서 노동조합으로서는 근로자의 과반수 지지를 확보하는 것이 그 존립에 가장 중요한 요소가 될 수밖에 없다. 모수가 되는 근로자 집단의 규모가 적으면 적을수록 교섭대표로서의 지위를 차지하는 데 필요한 근로자의 과반수 지지를 얻기가 용이하게 되어 있는 것이다. 사용자로서도 교섭단위의 규모가 적으면 적을수록 근로자에 대해 노동조합에 대한 반대를 설득하기가 용이하며, 설령 노동조합이 과반수지지 확보에 성공하여 교섭대표권을 차지하더라도 교섭단위의 규모가 적으면 다른 근로자에게 미치는 영향력과 교섭대표노동조합의 교섭력을 최소화시킬 수 있는 장점이 있다. 요컨대 미국이나 캐나다에서는 교섭단위가 세분화될 수밖에 없는 제도적·현실적 요청이 있고, 이러한 요청은 실태에서 그대로 반영되고 있다.

둘째, 제도적으로는 교섭단위 결정이 NLRB의 전속적 권한으로 되어 있기는 하지만, 실제로는 대표선거를 실시하기 위한 구체적 절차를 노사 당사자가 협정으로 합의하는 경우가 많고, 그 때에는 교섭단위에 관한 합의도 동시에 하는 경우가 많다. 교섭단위에 관한 노사의 합의에 대해 NLRB는 특별한 사정이 없는 한 이를 존중하는 경향에 있다. 우리나라의 교섭단위 분리에 해당하는 교섭단위 명확화(Bargaining Unit Clarification)제도가 상대적으로 활발하게 운용되지 않는 것도 이러한 제도를 배경으로 한다고 할 수 있다. 결국 미국이나 캐나다는 교섭단위에 관한 노사간의 의사를 적극적으로 반영하는 시스템을 가지고 있는 것도 교섭단위 세분화 경향의 이유가 된다고 할 수

있다.

셋째, 미국과 캐나다가 공통적으로 적용하고 있는 ‘이익의 공통성’ 기준은 단순한 근로조건의 차이만이 아니라 교섭연혁, 지리적 근접성, 경영체제의 통합성, 근로자간 상호교류 등을 종합적으로 고려하여 판단하는 것이기는 하지만, 현실적으로는 교섭단위가 극히 세분화하는 것을 정당화시키는 기능을 하고 있다. 산업별 특성이나 근로자의 직업범주에 따라 이익의 공통성이 달라질 수밖에 없기 때문이다.

넷째, 미국이나 캐나다는 교섭단위의 분리제도만이 아니라 교섭단위를 통합하거나 기존의 교섭단위를 수정할 권한도 노동위원회에 부여하고 있다. 사업 운영과정에서 사업조직을 재편성하거나 업종 변경, 사업의 양도나 합병 등 기존의 교섭단위를 그대로 유지할 경우 사업운영에 지장을 초래할 가능성이 많다는 점을 고려하면, 이와 같은 교섭단위 통합 및 수정권한은 제도적으로 필요불가결한 것이라고 할 수 있다.

이에 대하여 우리나라의 교섭단위는 다음과 같은 특징을 가지고 있다.

첫째, 원칙적 교섭단위를 제도적으로 ‘하나의 사업 또는 사업장’으로 설정하고 있다. 노조법 제29조의3 제1항에서는 교섭단위는 “하나의 사업 또는 사업장으로 한다”고 규정하여, ‘하나의 사업 또는 사업장’ 내의 별개의 교섭단위나 ‘하나의 사업 또는 사업장’을 통합한 복수의 사업 또는 사업장을 대상으로 한 교섭단위는 원칙적으로 허용하지 않고 있다. 따라서 제도적으로 교섭단위의 과도한 분산을 방지하고 있다.

둘째, 교섭단위 분리제도를 두고 있다. 교섭단위 분리는 하나의 사업 또는 사업장에서 “현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭 관행 등을 고려하여 교섭단위를 분리할 필요가 있다고 인정되는 경우”에 할 수 있도록 하고 있다(노조법 제29조의3 제2항). 그 결정은 노동위원회가 담당하도록 하고 있다. 교섭단위 분리신청에 관한 노동위원회의 결정 기준은 대통령령에서 정하도록 되어 있지만(같은조 제3항), 현행 대통령령에서는 별도의 기준을 정하고 있지 않기 때문에 교섭단위분리기준은 노조법에서 정하고 있는 “현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭 관행 등”으로 인하여 노동위원회가 “교섭단위를 분리할 필요가 있다고 인정되는 경우”가 된다.

셋째, 교섭단위 분리는 노동위원회가 당사자의 신청을 받아서만 행할 수 있기 때문에, 당사자가 자치적으로 교섭단위분리를 할 수 없도록 되어 있다. 노조법 제29조의3 제1항이 교섭단위는 “하나의 사업 또는 사업장으로 한다”고 규정하고, 그 예외를 노동위원회에 의한 교섭단위분리결정으로 한정하고 있기 때문에 노사당사자가 교섭단위를 별도로 정한다고 하더라도 이는 강행법 위반으로 무효라고 해석될 가능성이 많을 것으로 보인다. 이렇게 해석하지 않으면, 즉 교섭대표결정과 관련한 노조법의 관련 조항을 강행법규로 해석하지 않는다면 제도 전체가 형해화될 수 있고, 그렇다면 교섭단위 분리제도도 마찬가지로 강행규정으로 해석할 수밖에 없기 때문이다.

넷째, 노동위원회의 교섭단위 결정에 관한 재량권이 극히 제한되어 있다. 미국이나 캐나다에서는 노동위원회가 적정한 교섭단위를 정할 수 있도록 하여 노동위원회에 교섭단위 결정에 관한 광범위한 재량권을 인정하고 있는 반면, 우리나라에서는 오로지 교섭단위분리만이 가능하도록 되어 있다. 따라서 합병이나 영업양도에 의해 각각 교섭대표노조가 있는 복수의 사업 또는 사업장이 통합되는 경우에도 일반적인 교섭창구단일화절차에 따라 교섭대표노조를 결정할 수 있을 뿐이다. 사업조직변경과 동시에 노동관계를 함께 조정함으로써 사업운영의 원활화와 효율성을 확보할 수 없도록 되어 있는 것이다. 뿐만 아니라 노동위원회에 의해 교섭단위가 분리된 때에는 그 이후 상황의 변화에 따라 분리된 교섭단위를 통합하여야 할 사업상 불가피한 필요성이 발생한 경우라도 하더라도 이를 조정할 수 있는 제도적 방법이 없다. 즉 교섭단위가 일단 분리되면 재조정할 수 있는 방법이 없는 것이다. 또한 택시나 버스 등 운수업종, 항만하역부문, 건설업종과 같이 통일적인 교섭이 효율적일 수 있는 산업에 대해서도 교섭단위 결정에 관한 예외를 설정하지 않은 점도 특징적이라고 할 수 있다.

전체적으로 볼 때 우리나라 교섭단위결정제도는 교섭단위의 분산을 적극적으로 방지함으로써 그동안 우리나라에서 지배적인 교섭형태를 차지하여 왔던 기업별 교섭체제를 제도적으로 유지하고 사업장 전체를 대상으로 한 단체교섭을 통하여 단체교섭의 효율성을 도모하는 체제로 되어 있다고 평가할 수 있다.

2. 시사점

이상의 논의를 종합하면 우리나라의 교섭단위결정제도와 관련하여 다음과 같은 점에 대한 면밀한 검토가 필요하다.

첫째, 교섭단위 분리의 기준은 “현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭 행 등”으로 되어 있는데, 이러한 기준이 열거적인 것이 아니라 예시적인 것이라는 점은 법문에서 명확하다. 따라서 노조법에서 제시하고 있는 세가지 기준 이외에 다른 어떠한 요소가 고려되어야 하는지가 문제될 수 있다. 이와 관련하여서는 미국이나 캐나다에서 이익의 공통성 여부를 판단할 때 고려요소로서 제시되고 있는 다양한 기준을 유추할 수 있을 것이다. 즉 근로조건이나 고용형태만이 아니라 작업조건, 업무의 유사성, 문제되는 단위 사이의 근로자의 인적 교류의 유무와 정도, 업무감독의 공통성, 노무관리의 공통성, 지리적 근접성, 운영의 통합성 등을 고려할 수 있다. 이 중 어떤 요소가 교섭단위 분리에 결정적인 의미를 가지는지는 구체적 사실관계에 따라 판단될 수밖에 없다. 사업의 내용과 성격, 문제되는 근로자의 주된 직무 내용, 사업의 효율적 운영, 근로조건의 통일적 결정 등 다양한 사실관계의 맥락에 따라 특정한 요소가 교섭단위 분리 결정에 다른 의미를 가질 수 있기 때문이다. 따라서 예를 들어 근로조건에 현격한 차이가 있는 근로자 사이에도 다른 요소에 의해 통일적인 단체교섭이 더욱 바람직하다면 교섭단위를 분리할 필요가 없을 수도 있다.

노동조합의 조직형태나 조직대상이 교섭단위 분리에 고려요소가 될 수 있는지가 문제될 수 있다. 이러한 요소를 고려대상에서 배제하여야 할 이유는 없으나, 그것이 결정적인 기준이 될 수는 없을 것이다. 교섭단위 분리기준은 당사자의 주관적인 의사에 따라 변경될 수 있는 사유가 아니라 교섭단위 분리와 이에 의한 별도의 교섭대표노조 결정 및 별도의 단체교섭을 정당화할 수 있는, 즉 교섭창구단일화제도를 적용하면 오히려 불합리한 결과가 초래되는 객관적인 이유가 있는 경우에 대해 허용하는 것이 예외적인 제도로서의 교섭단위분리제도의 제도적 취지에 부합하기 때문이다.

구체적인 기준과 관련하여, “현격한 근로조건의 차이”는 숙련, 경력, 학력, 근

속년수 등 근로자의 개인적 속성의 차이에서 기인할 수도 있다. 이러한 차이는 단체교섭을 별개로 행하여야 할 객관적인 사유라고 할 수 없다. 따라서 교섭단위 분리를 정당화시킬 수 있는 “근로조건”의 차이는 근로조건에 주관적인 차이가 아니라 객관적인 차이로서 단체교섭을 별도로 행하는 것이 합리적이라고 볼 수 있는 “근로조건”이어야 한다. 이런 측면에서 보면, 여기에서 말하는 “근로조건”은 근로자의 주관적인 육체적 및 정신적 노력에 따라 좌우되는 근로조건이 아니라, 업무 자체에 객관적으로 내재하고 있는 조건을 의미하는 것으로 해석하여야 할 것이다. 예컨대 담당 업무의 성질이나 내용에 따른 근로조건에 차이, 당해 업무에 종사하는 근로자가 통상적으로 처하는 물리적인 작업환경의 차이, 노동강도에 따른 차이, 업무에 내재하는 책임의 비중에 기한 근로조건에 차이 등이 여기에 해당할 것이다. 따라서 예컨대 임금수준의 차이가 “현격”하게 크다고 하더라도 그것이 근로자의 주관적 사정의 차이에 기한 경우에는 교섭단위분리기준으로 될 수 없을 것이다. 이에 대하여 현저히 다른 임금체계, 근로시간, 근로장소에서 일하는 생산직 근로자와 사무직 근로자의 교섭단위는 분리할 수 있을 것이다.

“고용형태”는 교섭단위 분리에 고려할 수 있는 하나의 요소이기는 하지만, 결정적인 요소는 아니라고 해석하여야 한다. 동일한 작업환경 하에서 동일한 내용과 성질의 근로를 제공하는 등 고용형태 이외의 요소가 동일하다면 단체교섭을 별도로 하여야 할 합리적인 이유가 인정되기 어렵기 때문이다. 따라서 동일한 작업환경 하에서 동일한 내용과 성질의 근로를 제공하는 상용근로자와 단시간근로자, 기간의 정함이 없는 근로자와 기간의 정함이 있는 근로자는 원칙적으로 하나의 교섭단위에 속하게 될 것이다. 다만 이 경우에도 특별한 사정이 있는 경우에는 교섭단위를 분리하여야 할 필요가 있을 수 있다. 책임에 있어서 본질적인 차이가 있는 경우가 여기에 해당할 수 있을 것이다.

“교섭 관행”은 다른 요소에 비하여 교섭단위 분리기준으로서 상대적으로 더 중시할 필요가 있다. 기존에 조직대상의 차이로 인하여 이미 단체교섭을 별개로 진행하여 온 경우에는 이를 통합하여야 할 필요성이 인정되지 않는 한 기존의 교섭 관행을 존중하는 것이 교섭창구단일화라는 새로운 제도의 시행으로 인한 혼란을 방지할 수 있기 때문이다. 여기에서 말하는 “교섭 관행”은

엄격한 의미의 단체교섭만을 의미하는 것이라고 제한적으로 해석할 필요는 없고 노사협의 등 근로조건을 둘러싼 노사간의 협의나 대화를 포함하는 것으로 널리 해석하는 것이 타당할 것이다. 예컨대 생산직 근로자에 대해서는 기존에 노동조합을 통하여 단체교섭으로 근로조건을 결정하여왔으나, 사무직 근로자에 대해서는 노사협의회를 통하여 근로조건을 사실상 결정하여 온 경우에는 교섭단위를 분리할 수 있을 것이다.

교섭단위분리의 기준에 관한 노동위원회의 입장은 교섭구조의 분권화나 집권화 등 향후 노사관계의 틀을 좌우할 가능성이 많다는 점을 고려하면서 접근할 필요가 있다. 교섭단위 분리는 교섭대표노조의 복수화를 의미한다. 뒤에서 살펴보는 바와 같이 교섭단위 분리에 관한 노동위원회의 정책은 해당 사업 또는 사업장의 노사관계의 지형을 완전히 변화시킬 수 있다.

둘째, 교섭단위 분리제도는 공정대표의무의 향방에 영향을 미칠 수 있다. 미국이나 캐나다는 비조합원을 포함한 배타적 교섭대표제도를 운영하고 있음에도 불구하고 공정대표의무 위반에 관한 사건이 비교적 적은 편이다. 그것은 앞에서 본 바와 같이 교섭대표노동조합을 선출하는 교섭단위가 극히 세분화되어 있기 때문에 교섭대표노동조합이 교섭단위 내 특정 근로자 집단에 대해 불공정한 행위를 하기가 쉽지 않기 때문이라고 할 수 있다.

이에 대하여 우리나라는 교섭단위를 원칙적으로 사업장 전체로 하고 있기 때문에 교섭대표노조는 다양한 범주의 근로자를 대표하여야 하고, 그 경우에는 근로자간의 이해충돌이 빈번하게 발생할 가능성이 많다. 공정대표의무 위반 사건이 다수 발생할 수 있는 체제로 되어 있는 것이다. 교섭단위를 분리하게 되면 그만큼 교섭대표노조가 공정대표의무를 위반할 가능성이 줄어든다고 할 수 있다. 결국 근로자 사이의 이해충돌의 가능성이라는 관점에서 보면, 교섭단위를 분리함으로써 사전적으로 근로자 사이의 이해충돌의 가능성을 축소시키느냐 아니면 교섭단위를 분리하지 않고 공정대표의무에 의해 사후적으로 근로자간 이해충돌을 해소할 것이냐의 문제가 남는다. 정책적 관점에서 면밀하게 접근할 필요가 있는 사안이라고 할 수 있다.

셋째, 교섭단위 결정을 둘러싼 노동조합과 사용자의 전략에 따라 노사관계의 지형변화를 초래할 수 있다. 미국이나 캐나다의 사례에 비추어 보면, 우리나라에서도 이미 노동조합이 있는 사업장에 대해서 별도의 노동조합을 설립하

고자 하는 자는 그 사업장 전체를 대상으로 조직화 작업을 하는 대신에 특정 부문에 집중적으로 조직화를 행한 뒤 교섭단위 분리신청을 하는 방식으로 진행할 가능성이 많다. 이미 사업장 전체를 대표하는 노동조합이 존재하고 있는 상황에서 그 사업장의 과반수를 조직하는 것이 매우 어려운 경우가 많을 것이기 때문이다. 따라서 사실상 단일노동조합 하에서 교섭단위 분리를 둘러싸고 주로 사용자와 단일노동조합 사이의 이해관계가 충돌되는 미국이나 캐나다와는 달리 우리나라에서 교섭단위를 둘러싼 분쟁은 대사용자와의 관계에서 발생하기보다는 노동조합 사이에 발생할 가능성이 많다.

이러한 상황에서 사용자는 상반된 입장을 취할 수 있다. 기존 노동조합이 협조적일 경우에는 교섭단위 분리에 반대할 것이고, 기존 노사관계가 적대적이라면 교섭단위 분리에 찬성할 가능성이 많을 것이다. 즉 사용자 역시 자신의 편의에 따라 교섭단위 분리를 선호할 수 있는 것이다. 경우에 따라서는 교섭단위 분리에 관하여 노사의 이해관계가 일치할 수도 있다. 노조법 시행령 제14조의11에서는 노동위원회가 교섭단위 분리의 결정 신청을 받은 때에는 해당 사업 또는 사업장의 모든 노동조합과 사용자에 대해 의견을 제출할 수 있도록 하고 있다(제2항). 교섭단위 분리에 관한 노동조합과 사용자의 의견에 노동위원회가 구속받는 것은 물론 아니다. 그러나 노동조합과 사용자의 이해관계가 일치하여 교섭단위 분리를 찬성하는 의견을 제출한 경우 노동위원회가 이러한 노사의 일치된 의견에도 불구하고 교섭단위 분리를 허용하지 않는 것은 용이한 일이 아니다. 그러나 노동위원회는 당사자의 의사가 아니라 앞에서 살펴본 바와 같이 교섭단위분리제도는 교섭창구단일화제도의 예외적인 제도라는 제도적 취지를 고려한 객관적인 관점에서 분리 여부를 결정하여야 할 것이다.

미국과 캐나다의 사례에서 볼 때 교섭단위 결정에 대해 교섭당사자인 노사의 의사를 반영하는 정도가 높을수록 교섭단위가 세분화되는 경향을 알 수 있다. 이는 교섭단위의 소규모화에 대하여 노사 양측의 이익이 일치하기 때문이다. 노조의 입장에서는 조직화하기가 상대적으로 용이하고 교섭대표권 확보에 필요한 근로자의 과반수 지지를 받는 데 용이하기 때문에 교섭단위를 가능한 한 세분화하려는 경향이 있고, 사용자측의 입장에서는 교섭단위가 세분화되면 노조의 교섭력을 최소화할 수 있고, 회사의 다른 부분에까지 노

동조합의 영향력이 미치는 것을 막을 수 있다. 이러한 현상은 우리나라의 교섭단위 분리제도에서도 마찬가지로 발생할 가능성이 있다.

넷째, 교섭단위의 재조정, 통합, 노동위원회의 재량권 등 교섭단위제도와 관련하여 제도적으로 보완하여야 할 사항에 대해서는 충분한 검토 후 적극적으로 고려할 필요가 있다.

제3장 교섭단위 분리제도의 쟁점과 운용

I. 교섭단위를 둘러싼 쟁점

1. 교섭단위의 의의와 성격

교섭단위란 단체교섭창구를 단일화하여야 하는 범위, 즉 교섭대표노조를 결정하여야 하는 단위를 말한다(법 제29조의3 제1항). 교섭단위내의 교섭대표노조가 다른 노동조합을 대표하여 단체교섭을 하기 때문에, 교섭단위는 교섭대표노조가 단체교섭을 행한 결과 체결한 단체협약의 인적 적용범위와 원칙적으로 동일하게 된다. 사업 또는 사업장 내에 기업별 노조가 1개만 존재하고 달리 초기기업별 단위노조에 개별적으로 가입한 근로자가 없을 때에는 그 기업별 노조의 조합원만을 위하여 교섭하면 족하기 때문에 교섭단위를 별도로 고려할 필요가 없다. 이 경우에는 노동조합의 대표자는 법에 의해 “그 노동조합 또는 조합원을 위하여 사용자나 사용자단체와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한”(법 제29조 제1항)을 가지기 때문에, 교섭단위 개념을 논할 실익이 없다.

그러나 기업별 노조가 복수로 존재하거나 기업별 노조 외에 초기기업별 단위노조에 개별적으로 가입한 근로자가 있을 때 또는 복수의 초기기업별 단위노조에 가입한 근로자들이 있을 때에는 교섭대표노조의 대표자가 “교섭을 요구한 모든 노동조합 또는 조합원을 위하여 사용자와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한”(법 제29조 제2항)을 가지고, 그러한 사업 또는 사업장의 노동조합은 ‘교섭대표노동조합’을 정하여 교섭을 요구하여야 한다(법 제29조의2 제1항). 따라서 그 경우에는 교섭대표노동조합이 어떠한 범위에서 자신의 조합원 및 다른 노동조합과 조합원을 위하여 교섭할 수 있는지를 사전에 확정할 필요가 있게 된다. 이와 같이 노조법 제29조의3 이하에 따라 복수노조 사이에 교섭창구를 단일화하여야 하는 범위, 즉 교섭대표노조를 결정하여야 하는 단위를 교섭단위라고 한다(법 제29조의3 제1항). 즉 노동조합이 자신의 노동조합과 조합원을 위하여 교섭할 수 있는 권한을 ‘교섭권한’이라고 할 수 있고, 교섭대표노동조합이 다른 노동조합과 그 조합원을 위하여 대표하여 교

섭할 수 있는 권한을 ‘교섭대표권’이라고 할 수 있다면, 교섭단위는 교섭대표 노동조합의 교섭대표권의 범위를 정의하는 의미를 가진다.

하나의 교섭단위 내에 조직형태를 달리 하는 노동조합이 있는 경우에도 조직대상의 중복이나 조직형태의 차이 여부와 관계없이 모든 노동조합은 창구 단일화의 대상이 되기 때문에(제29조의2 제1항), 교섭대표노조는 그 교섭단위를 대표하여 교섭하게 된다.

이와 같이 교섭단위는 교섭대표노조의 교섭대표권이 미치는 범위를 의미하기 때문에 교섭단위에 관한 노조법 제29조의3 등의 규정은 강행규정으로서의 지위를 가지는 것으로 해석된다. 이렇게 해석하지 않고 당사자의 합의에 의해 교섭단위를 설정할 수 있다고 한다면, 당사자의 합의에 의해 교섭대표노조의 교섭대표권의 범위가 제한되는 결과가 되어 노동조합의 교섭 및 체결권한을 정하고 있는 강행규정인³¹¹⁾ 제29조와 교섭창구단일화절차를 정한 제29조의2 이하의 제도가 형해화될 수 있기 때문이다.

2. 하나의 사업 또는 사업장

교섭단위는 “하나의 사업 또는 사업장”을 원칙적인 단위로 하고, 예외적으로 노동위원회의 결정이 있는 경우에만 분리될 수 있다(제29조의3 제2항). 따라서 노동위원회에 의한 교섭단위 분리결정이 있기 전에는 교섭단위는 “하나의 사업 또는 사업장”이 된다.

여기에서 ‘하나의 사업 또는 사업장’의 의미가 문제로 될 수 있다. 노조법에서 ‘사업 또는 사업장’ 개념을 전제로 한 제도로는 근로시간면제한도제도(법 제24조 제4항 참조), 교섭창구단일화제도(제29조의2 이하 참조), 일반적 구속력제도(제35조) 노동위원회에 의한 필수유지업무의 필요최소한의 유지·운영 수준, 대상직무 및 필요인원 결정 단위(제42조의4 참조), 필수공익사업의 쟁의행위시 사용자의 채용·대체 또는 도급·하도급제한 기준(제43조 제4항 참조), 2011년 6월 30일까지의 노동조합의 설립제한(노조법 부칙 제7조) 등이 있다.

노조법상의 ‘사업 또는 사업장’의 개념에 관하여 관시한 판례는 없는 것으로

311) 대법원 1993.4.27. 선고 91누12257 전원합의체판결 이후 판례의 일관된 입장이라고 할 수 있다.

보이지만, 근로기준법 등 개별적 노동관계와 관련한 사건에서 판례는 해당 조항의 입법취지를 고려하면서 ‘사업 또는 사업장’은 원칙적으로 법인 그 자체를 의미한다고 한 사례가 있다. 예컨대 “퇴직급여제도를 설정함에 있어서 하나의 사업안에 차등을 두어서는 아니된다”고 규정한 퇴직급여보장법 제4조 제2항(구근로기준법 제28조 제2항)의 해석과 관련하여, “그 입법취지는 하나의 사업내에서 직종, 직위, 업종별로 서로 다른 퇴직금제도를 두어 차별하는 것을 금지하고 하나의 퇴직금제도를 적용하게 하고자 함에 있는 것이므로 여기에서 말하는 ‘사업’은 특별한 사정이 없는 한 경영상의 일체를 이루는 기업체 그 자체를 의미한다”고 하고 있다.³¹²⁾ 이러한 법리에 따라 판례는, 서울에 있는 본사에서 근무하는 사무직 사원과 부산공장에서 근무하는 생산직 사원으로 구성되어 있고 소외 회사가 영위하는 업무 중 무역관계업무 등은 주로 본사 직원들에 의하여 행하여지고 부산공장에서는 본사의 지시에 따라 섬유제품 등을 생산하는 방식으로 위 본사와 부산공장이 조직상 유기적으로 운영되어 왔으며 또 경영상으로도 동일한 대표이사 및 이사회 결의, 지시에 따라 위 본사와 부산공장이 일체를 이루면서 운영되어 온 경우,³¹³⁾ 노동조합이 따라 설립되어 있고 단체협약도 독립적으로 체결되어 왔다고 하더라도 학교법인 산하의 사립대학교와 그 부속의료원·병원이 하나의 직제규정에 의하여 조직되고 회계와 인사 등에 있어서도 동일한 총장 및 이사회 결의 지시 내지 결의에 의하여 유기적으로 일체를 이루면서 운영되어 온 경우³¹⁴⁾에는 하나의 ‘사업’으로 해석하고 있다.

또한 정리해고시 긴박한 경영상의 필요성 판단 대상과 관련하여서는(근로기준법 제24조 제1항 참조), “동종의 사업을 하는 두 개의 법인이 동시에 정리해고를 하거나 한 법인의 특정 사업부문에 한하여 정리해고를 하는 경우, 정리해고가 정당하다고 하기 위한 요건으로서 ‘긴박한 경영상의 필요’가 있는지 여부에 관하여는 원칙적으로 정리해고를 하는 법인별로 이를 판단하여야 할 것이나, 한 법인의 사업부문이 다른 사업부문과 인적·물적·장소적으로 분리·독립되어 있고 재무 및 회제도 분리되어 있을 뿐만 아니라 노동조합도 각 사업부문별로 조직되어 있고, 경영여건도 서로 달리고 있다면 그 사업부문

312) 대법원 1993.10.12. 선고 93다18365 판결. 같은 취지 대법원 1999. 8. 20. 선고 98다765 판결 등.

313) 대법원 1993.10.12. 선고 93다18365 판결.

314) 대법원 1999. 8. 20. 선고 98다765 판결.

만을 따로 떼어 긴박한 경영상의 필요 여부를 판단할 수 있고, 한편 양 법인 또는 한 법인과 다른 법인의 특정 사업부문이 동종의 사업을 경영하여 그 업종이 처한 경기상황에 동시에 반응하며, 상호 인적·물적 설비가 엄격하게 분리되어 있지 않고, 노동조합도 각각이 아닌 단일노조로 구성되어 양 법인과 통일적으로 교섭하고 있는 등 사실상 하나의 법인으로 운영되어 그 경영상황이 하나의 기업으로 볼 수 있을 정도로 상호 밀접한 관련이 있는 경우에는 양 법인 또는 한 법인과 다른 법인의 특정 사업부문의 긴박한 경영상의 필요에 관하여 종합적으로 판단할 수 있다”고 하여, 약간 달리 판단하고 있다.³¹⁵⁾ 즉 별개의 법인으로 설립되어 경우라고 하더라도, 인사교류, 자재 공동구입, 단일노조, 대표이사 겸직, 자금지원 등에서 보아 사실상 1개 단위의 회사로 운영되어 온 경우에는 양 법인의 경영상황은 상호 밀접한 관련이 있는 것으로 볼 수 있고, 그 경우에는 경영상 긴박성은 양 회사를 하나로 하여 종합적으로 판단할 수 있다고 하고 있다. 다만 정리해고에 관하여 정하고 있는 근로기준법 제24조는 ‘긴박한 경영상의 필요’의 판단대상을 ‘사업 또는 사업장’으로 특정하고 있는 것은 아니기 때문에, 이러한 탄력적 해석이 가능하다고 보는 것이 합리적일 것이다.

따라서 전체적으로 볼 때 근로기준법과 관련되는 한, 판례의 기본적인 원칙은 ‘사업’이라 함은 경영상의 일체를 이루는 기업체 그 자체를 의미하는 것이라고 하여도 무방할 것으로 보인다. ‘사업장’의 개념에 대해서는 명시적으로 판단한 사례는 없는 것으로 보이지만, ‘사업 또는 사업장’이 병렬적으로 규정되고 있는 경우가 대부분이라는 점에 비추어 볼 때 사업장 역시 ‘사업’과 유사한 의미로 해석하는 것이 타당할 것이다. 즉 사업장은 하나의 사업 하에서 장소적으로 분리된 곳을 의미하는 것이 아니라, 독자적인 경영상 판단 하에서 독립채산제로 운영되고, 각 사업장에서 상호 인사교류가 이루어지고 있지 않은 등 인사노무 등에서도 독립되어 있는 곳을 의미하는 것으로 해석할 수 있다. 기업체 그 자체를 의미하는 ‘사업’과 달리 사업장은 법인격을 독자적으로 가지고 있을 필요는 없다.

한편, 노조법상 근로시간면제제도의 대상인 ‘사업 또는 사업장’의 개념을 해

315) 대법원 2006.9.22. 선고 2005다30580 판결.

석함에 있어서 노동부는 이러한 판례의 입장을 기본적으로 수용하고 있다. 노동부에 따르면, 사업이란 경영상의 일체를 이루는 기업체 그 자체를 의미하는 것으로 장소적 관념을 기준으로 판단하는 것이 아니라 일괄된 공정하에 통일적으로 업무가 수행되는지 여부에 따라 판단하여야 하며, 장소에 관계없이 경영상의 일체를 이루면서 유기적으로 운영되는 기업조직은 하나의 사업이라고 하고 있다. 따라서 하나의 법인체는 원칙적으로 하나의 사업으로 인정하며, 법인 내 있는 수 개의 사업장·사업부서는 인사·노무관리에 있어 일정부분 재량권이 위임되어 있다 하더라도 전사적인 방침이나 목표 등에서 제약이 있는 것이 일반적이므로 기업의 일부에 해당한다고 해석하고 있다. 이 경우에는 경영주체인 법인체는 하나이므로 모든 사업장·사업부서의 전체 조합원 수를 고려하여 근로시간면제 한도를 정하여야 한다고 보고 있다. 다만, 하나의 법인체라 하더라도 각 사업장별로 근로조건의 결정권이 있고, 인사·노무관리, 회계 등이 독립적으로 운영되는 등 각각의 사업장이 독립성이 있는 경우에는 각 사업장의 조합원 수 규모에 따라 근로시간 면제 한도를 각각 적용하는 것으로 해석하고 있다.³¹⁶⁾

구체적으로는, 수 개의 공장·지점(영업소)·사무소 등이 장소적으로 독립되어 있으나 하나의 법인인 경우, 예컨대 은행의 지점, 용역업체, 위탁관리업체, 건설업체 등에 있어서 각 현장은 각 공장·지점 등을 합하여 하나의 ‘사업’으로 보고 있으며, 하나의 법인이나 법인 내 각 사업장별로 근로조건의 결정권이 있고, 인사·노무관리, 회계 등이 독립적으로 운영되는 경우에는 각각을 독립된 ‘사업장’으로 보고 있다.³¹⁷⁾

이에 대하여 독립된 법인체로 되어 있는 경우에는 하나의 사업 또는 사업장이 아니라고 하고 있다. 그 예로서 백화점, 호텔 등 동일그룹 계열사이나 각 별도의 법인체인 경우, 본사와 공장 또는 생산공장과 영업장 등 업무의 관련성은 있으나 각 별도의 법인인 경우, 대표이사 또는 경영진은 동일하나 각 별도의 법인인 경우를 들고 있다.³¹⁸⁾

교섭창구단일화의 대상이 되는 ‘사업 또는 사업장’ 개념은 이상과 같은 판례

316) 노동부, 근로시간면제 한도 적용 매뉴얼, 2010.6., 16면.

317) 노동부, 앞의 매뉴얼, 17면.

318) 노동부, 앞의 매뉴얼, 18면.

와 노동부의 입장을 고려하면서, 교섭창구단일화제도의 취지와 내용에 따라 이해되어야 할 것이다. 교섭창구단일화제도는 우리나라에서 오랫동안 형성되어 온 기업별 단일노조체제를 전제로 한 기업별 교섭관행 하에서 기업별 복수 노동조합을 허용할 경우 발생할 수 있는 교섭상의 혼란, 협약 적용상의 혼란을 최소화하고 노동조합의 수나 교섭력과 관계없이 같은 기업 내에서 통일적인 근로조건 결정을 가능하도록 하는 데 제도적 취지가 있다고 할 수 있다. 이는 교섭단위를 원칙적으로 ‘사업 또는 사업장’으로 하면서 예외적으로 엄격한 요건 하에서 교섭단위 분리를 두고 있는 점에서 알 수 있다. 즉 현행 교섭창구단일화제도는 기존의 기업별 교섭관행을 가능한 한 유지하려고 하는 데 간접적인 취지도 두고 있는 것으로 보인다. 이러한 제도적 취지에 비추어 볼 때 ‘사업 또는 사업장’의 개념은 사실상 기업 그 자체와 동일시할 수 있을 정도로 이해하는 것이 합리적인 것으로 보인다. 기업 내 통일적인 근로조건 결정이 가능하기 위해서는 기업 조직상으로도 독자적으로 근로조건을 결정할 수 있는 체제가 전제로 되어야 하기 때문이다. 따라서 교섭단위로서의 “사업”을 ‘경영상의 일체를 이루는 기업체 그 자체’로서 이해하는 데에는 특별한 이견이 없을 것으로 보인다.

문제는 “사업장”의 개념을 어떻게 파악하는가인데, 이 역시 교섭창구단일화제도의 제도적 취지와 내용을 고려하여 정의할 필요가 있다. 현행법은 교섭단위를 하나의 사업 또는 사업장을 원칙으로 하면서도 동시에 엄격한 요건 하에서 예외적인 경우에는 교섭단위의 분리, 즉 하나의 사업 또는 사업장을 분리하여 복수의 교섭단위로 하는 것을 허용하고 있다. 교섭단위 분리제도가 독자적인 의미를 가지기 위해서는 교섭단위 분리의 기준인 “현격한 근로조건 차이”, “고용형태”, “교섭 관행” 등으로 인해 사업 또는 사업장을 교섭단위로 하는 것이 교섭창구단일화제도의 취지에 부합하지 않을 정도가 되어야 한다. 즉 하나의 사업 또는 사업장 내에서 “현격한 근로조건 차이” 등 여러가지 요건을 충족하는 경우에 한하여 교섭단위 분리가 가능하다는 것은 하나의 사업장 내에서 현격한 근로조건 차이가 존재할 수 있다는 것이 논리적으로 전제가 된다. 개념적으로 교섭단위분리결정에 의해 분리된 교섭단위는 분리되기 전의 사업 또는 사업장에 비하면 그 범위에 있어서 좁을 수 밖에 없다. 요컨대 하나의 사업장 내에서 현격한 근로조건 차이가 존재할

수 있다는 것이 교섭단위 분리제도의 전제인 것이다. 따라서 사업장 개념은 교섭단위 분리의 기준인 “현격한 근로조건의 차이”, “고용형태”, “교섭 관행” 등에서 차이가 있는 사업부문을 포섭하는 개념으로 이해하여야 할 것이다.

이상의 점과, “하나의 사업 또는 사업장”은 병렬적으로 규정되어 있는 점을 함께 고려하면, 사업장은 사업, 즉 ‘경영상 일체를 이루는 기업체’에 준할 정도의 운영상의 독립성을 가지는 조직체를 의미하는 것으로 해석하는 것이 타당할 것이다. 즉 개별 사업장이 그 자체로서 유기적인 일체를 이루면서 운영되고 있어야 할 것이다.

따라서 교섭창구단일화의 대상이 되는 ‘사업장’은 같은 기업체의 다른 사업장과 인적·물적·장소적으로 분리·독립되어 운영되고 있다는 점이 인정되어야 할 것이다. 구체적으로는 재무 및 회계가 분리·운영되는 등 독자적인 경영여건 하에서 다른 사업장과는 인사교류가 전혀 이루어지지 않거나 거의 이루어지지 않고 근로조건도 독자적으로 결정되는 등 인사노무면에서도 독립성을 가지고 있는 경우에 독자적인 교섭단위가 될 수 있는 ‘사업장’으로 인정될 수 있을 것이다.

이상을 요약하면, 교섭창구단일화의 대상이 되는 ‘사업 또는 사업장’은 다음과 같이 판단하는 것이 적절할 것으로 보인다.³¹⁹⁾

첫째, ‘사업’은 경영상의 일체를 이루는 기업체 그 자체를 의미하며, 독자적인 ‘사업장’으로 볼 수 있는 특별한 사정이 없는 한, 하나의 법인체는 ‘하나의 사업’으로 본다. 따라서 하나의 법인체가 여러 사업소, 지점, 출장소 등으로 이루어져 있는 경우라고 하더라도 사업 전체가 하나의 교섭단위가 된다.

이와 같이 하나의 사업이 다수의 사업장 등으로 이루어진 경우, 각 사업장이 지역적으로 산재하여 2 이상의 지방노동위원회의 관할구역에 걸치고 있을 때에는 주된 사업장을 관할하는 지방노동위원회에서 교섭대표노조를 결정하는 절차를 주관하는 것이 바람직할 것이다.

둘째, 하나의 사업이 수개의 사업장, 지점, 분소 등으로 이루어져 있는 경우,

319) 같은 취지, 고용노동부, 사업(사업장) 단위 복수노조 업무매뉴얼, 2010.12., 3면.

각 사업장 등이 독자적인 교섭단위가 되기 위해서는 해당 사업장 등이 ‘경영상 일체를 이루는 기업체’에 준할 정도의 운영상의 독립성을 가지는 조직체여야 한다. 물적·인적·장소적으로 구분되고 재무 및 회계가 분리·운영되는 등 독자적인 경영여건 하에서 다른 사업장과는 인사교류가 전혀 이루어지지 않거나 거의 이루어지지 않고 근로조건도 독자적으로 결정되는 등 인사노무면에서도 독립성을 가지고 있는 경우에 한하여 독자적인 교섭단위로서 인정될 수 있다. 장소적으로 분리되어 있다고 하더라도 개별 사업장이 그 자체로서 유기적인 일체를 이루면서 운영되고 있다고 인정되지 않으면 해당 사업장을 대상으로 교섭창구단일화절차를 진행하여서는 안된다. 따라서 노동위원회가 관할 구역 내의 사업장에서 교섭창구단일화절차가 진행되고 있다는 사실을 인지한 때, 예컨대 사용자의 교섭요구사실공고 불이행 또는 사실과 다르게 공고하여 노동조합이 노동위원회에 시정요청을 접수한 경우(시행령 제14조의3 제2항), 노동위원회는 대상 사업장이 ‘하나의 사업 또는 사업장’에 해당하는지 여부를 먼저 조사하여, 독자적인 교섭단위에 해당하는 ‘사업장’이 아닐 경우에는 시정요청을 각하하여야 할 것이다.

3. 개별 교섭에 대한 사용자의 동의 대상

사용자가 교섭창구단일화절차를 거치지 아니하기로 동의한 경우에는 법정교섭창구단일화절차는 진행되지 않는데(제29조의2 제1항 단서), 사용자의 이러한 개별교섭동의는 물적 차원과 인적 차원에서 문제될 수 있다.

우선, 물적 범위에서 사용자의 개별교섭동의가 ‘하나의 사업 또는 사업장’ 전체를 대상으로 하여야 하는가 아니면 그 중 일부만을 대상으로 할 수도 있는가의 문제가 있다.

개별교섭에 대한 사용자의 동의는 ‘하나의 사업 또는 사업장’ 전체를 대상으로 하여야 한다고 해석하여야 할 것이다. 따라서 사업이 여러 사업장으로 운영되고 있고 각 사업장이 독자적인 교섭단위로서의 의미를 가지지 않는 경우에 그 중 특정 사업장에 대해서만 사용자가 개별교섭에 동의하는 것은 허용되지 않는다고 해석하여야 한다.

노조법은 예외적인 경우에 한하여 노동위원회의 결정에 의한 교섭단위의 분

리만을 인정하고 있다(제29조의3 제2항). 독자적인 사업장이 아닌 특정 사업장에 대해서 사용자가 행한 개별 교섭동의를 유효한 것으로 인정하게 되면, 노동위원회의 관여 없이 사용자의 일방적인 의사에 기하여 교섭단위 분리를 인정하는 것과 마찬가지로 효과가 발생하여 법의 취지에 반하는 사태가 발생할 뿐만 아니라, 해당 ‘사업’의 합법적인 교섭대표노조의 교섭권이 침해될 수 있기 때문이다.

다음으로, 인적 차원에서 사용자의 개별교섭동의를 특정 노동조합과만 하면 족한지 아니면 교섭요구노동조합으로 확정된 노동조합 모두와 하여야 하는지가 문제될 수 있다.

이에 대해 어느 한 노동조합과 개별교섭동의를 하면 족하다는 견해도 있으나,³²⁰⁾ 이는 타당하지 않다. 특정 노동조합과만 개별교섭에 관한 합의를 하면 다른 노동조합에 대해서도 개별교섭을 실시하여야 한다는 입장은 교섭창구단일화제도의 취지에 비추어 볼 때 문제가 있기 때문이다. 교섭창구단일화제도는 교섭권의 행사와 절차를 사전에 조정함으로써 노동조합의 정당한 교섭권이 경합하는 것에서 야기되는 혼란을 방지하고자 하는 제도로서, 노동조합의 교섭권한의 행사 방법과 절차의 제한을 필연적으로 수반하는 것이다. 이것이 정당화되는 근거는 노동조합의 교섭권한 행사 방법과 절차의 제약에서 비롯되는 노동조합의 불이익보다는 각 노동조합의 교섭력의 결집을 통한 협상력의 증대, 근로조건의 통일적 결정, 교섭질서의 안정 등 노사관계상의 이익이 더 큰 것에서 찾을 수 있다. 그러나 개별 교섭동의를 특정 노조와 하면 족하다고 해석하면 사용자가 사실상 교섭창구단일화절차의 개시 여부를 결정할 수 있고 사용자의 일방적 의사에 따라 교섭창구단일화제도의 실현을 방해할 수 있는 부당한 결과가 발생하게 된다.

개별 교섭에 관한 당사자간의 합의는 복수 노조 사이에 경합하는 교섭권의 대표권을 어떤 노조가 가지는가를 법에 의해 강제하고 있는 강행규정인 교섭창구단일화절차에 대한 중대한 예외에 해당하기 때문에, 자율적 교섭창구단일화기간인 14일 이내(법 제29조의2 제1항, 시행령 제14조의6 제1항)에 교섭요구노동조합 전체와 각각 합의하여야 하고, 만약 특정 노조가 개별 교섭에 반대하는 경우에는 교섭창구단일화절차를 진행하여야 하는 것으로 해석

320) 고용노동부, 앞의 업무매뉴얼, 20면.

하는 것이 법의 취지에 부합하는 것으로 보인다.

교섭요구노동조합과 사용자가 개별 교섭에 대한 합의를 한 경우에는 각 노동조합과 개별 교섭이 진행되게 되며, 이 경우에는 교섭창구단일화절차가 진행되지 않는다. 문제는 그 이후에 새로이 설립된 노동조합에 대해서도 개별 교섭의무를 사용자가 부담하는가 하는 것이다. 개별교섭합의는 교섭창구단일화제도의 예외에 해당하는 것으로서 개별교섭합의가 이루어지면 교섭창구단일화절차 자체가 그 사업 또는 사업장에서는 적용되지 않는다고 해석하는 것이 조문의 체계(법 제29조의2 제1항 단서)에서 볼 때 타당한 것으로 보인다. 따라서 교섭요구노동조합들과 사용자가 개별교섭에 관하여 합의한 경우에는 그 사업장에 대해서는 교섭창구단일화절차가 진행되지 않기 때문에, 그 이후에 설립된 노동조합에 대해서도 사용자는 개별 교섭의무를 부담하게 된다고 해석하는 것이 합리적이다. 다만, 개별교섭합의에 기하여 각 노조가 사용자와 단체협약을 체결하고 있으나, 이후 특정 노조가 교섭창구단일화를 의욕할 경우에는 먼저 도래하는 단체협약 유효기간 만료일 이전 3개월이 되는 날부터 사용자에게 교섭을 요구함으로써(시행령 제14조의2 제1항 참조), 교섭창구단일화절차를 재개할 수 있다고 해석된다.

자율적 교섭창구단일화기간인 14일 이내에 개별교섭에 대한 사용자의 명시적 동의가 없고, 자율적으로 교섭창구단일화에 관한 노동조합간의 합의가 이루어지지 않으면 과반수 대표노조가 교섭권을 갖는 다음단계로 자동적으로 전환된다. 그런데, 자율적 교섭창구단일화기간인 14일 이내에 개별교섭동의가 이루어지지 않고 그 기간을 경과하여 개별교섭동의를 한 경우에도 개별교섭동의의 효력이 인정되는지 여부가 문제될 수 있다. 즉 이 경우 나머지 교섭창구단일화절차가 진행되는지 아니면 개별교섭이 이루어지는지가 문제되는 것이다. 앞에서 살펴본 바와 같이 개별교섭동의의 대상이 확정된 교섭요구노동조합 전체가 되어야 한다는 입장을 취하게 되면, 굳이 자율적 교섭창구단일화기간인 14일 이내로 개별교섭동의기간을 한정할 필요는 없다.³²¹⁾ 개별교섭동의는 당해 사업(장)에서는 교섭창구단일화절차를 진행하지 않겠다

321) 이에 대하여 개별교섭동의를 특정 노동조합과 하면 족하다는 견해에 따르면 개별교섭동의는 자율적 교섭창구단일화기간인 14일 이내에 하여야 하고, 그 이후에 한 개별교섭동의는 효력이 없는 것으로 해석하여야 할 것이다. 이렇게 해석하지 않으면 사용자와 특정 노동조합의 의사에 의해 교섭대표노동조합으로 선출될 수 있는 다른 노동조합의 기회를 박탈할 수 있기 때문이다.

는 의사가 모든 관련 당사자 사이에 합치하고 있다는 것을 의미하므로 굳이 당사자의 의사에 반하면서까지 시간이 많이 소요되는 교섭창구단일화절차를 진행할 필요가 없고 오히려 신속하게 단체교섭을 실시하도록 하는 것이 교섭절서의 안정을 도모할 수 있기 때문이다.

4. 당사자의 합의에 의한 교섭단위 분리

노동위원회의 관여가 없이 당사자 사이의 합의에 의한 교섭단위의 분리가 인정되는지 여부가 문제될 수 있다.

앞에서 본 바와 같이, 노조법은 교섭단위의 범위에 대하여 노동위원회의 분리결정이 있는 경우를 제외하고는 예외를 인정하지 않기 때문에 교섭단위의 분리는 노동위원회의 전속적 관할에 속한다. 따라서 교섭단위에 관한 노사 당사자의 합의가 있는 경우에도 노동위원회의 결정이 없는 한 교섭단위는 분리될 수 없고, ‘하나의 사업 또는 사업장’ 전체가 하나의 교섭단위가 된다고 해석하는 것이 타당하다.

따라서 관련 노동조합과 사용자가 교섭단위 분리를 합의하고, 그 합의한 바에 따른 교섭단위에서 단체협약이 체결된 경우라고 하더라도 이후 설립된 노동조합은 언제라도 노조법 제29조의2에 따른 교섭창구단일화절차를 개시할 수 있다고 해석하여야 할 것이다. 이 경우에는 전체 ‘사업 또는 사업장’을 대상으로 하여 교섭창구단일화절차를 진행하여야 할 것이다.

이 때 ‘무효’인 교섭단위 분리 합의에 기하여 기존에 체결된 단체협약의 효력이 문제될 수 있다. 교섭단위 분리 합의가 무효인 이상, 각 교섭단위에서 단체협약을 체결한 노동조합은 정당한 교섭권을 가지고 있다고 인정하기 어렵기 때문에 단체협약 역시 교섭권이 없는 노동조합에 의해 체결된 것으로서 무효라고 해석하는 입장이 있을 수 있다(무효설). 그러나 이렇게 해석하면 기존 단체협약에 의해 형성된 근로관계가 소급적으로 무협약상태가 되어 혼란을 초래할 수밖에 없는 점, 관련 당사자들이 교섭단위 분리 합의를 할 당시에는 교섭권을 침해당하였다고 주장할 수 있는 노동조합이 없었던 점을 고려하면 굳이 무효라고 해석할 필요는 없을 것이다. 따라서 전체 사업 또는 사업장을 대상으로 하여 새로운 교섭대표노조가 결정되기 전까지는 기존 단

체협약이 그 적용대상 근로자에 대해서는 적용된다고 해석하는 것이 타당할 것이다.

다만 교섭단위 분리 합의 당시 합의에 관여하지 않은 노동조합이 있는 경우에는 교섭단위 분리 합의에 의해 그 노동조합의 교섭권이 침해되는 결과가 현실적으로 발생하고 있기 때문에 분리합의에 기한 단체협약은 소급적으로 무효가 된다고 해석할 수밖에 없을 것이다(절충설).

II. 교섭단위 분리 결정 절차

1. 의 의

교섭단위는 ‘하나의 사업 또는 사업장’을 원칙적인 단위로 하지만, 당사자가 교섭단위 분리를 신청하고 노동위원회가 결정하면 교섭단위가 분리된다(제29조의3 제2항). 이 때 노동위원회는 첫째, “현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭 관행 등”을 고려하고, 둘째, 교섭단위 분리의 필요성이 있는 경우에 교섭단위 분리결정을 내릴 수 있다(법 제29조의3 제2항). 노동위원회가 교섭단위 분리를 할 때에는 위의 두가지 요건을 갖추고 있는지를 확인하여야 한다. 이에 관하여 상세한 것은 뒤에서 살펴본다.

2. 신청권자 및 신청 방법

교섭단위 분리는 노동관계 당사자의 양쪽 또는 어느 한쪽이 신청할 수 있으므로 교섭단위 내 각 노동조합만 아니라 사용자도 교섭단위 분리 결정 신청이 가능하다.

문제는 교섭대표노조결정절차, 즉 교섭창구단일화절차에 참여한 노동조합만이 교섭단위 분리를 신청할 수 있는가 아니면 교섭창구단일화절차에 참여하지 아니한 노동조합도 신청할 수 있는가 하는 것이다. 뒤에서 보는 바와 같이 교섭단위분리신청은 교섭창구단일화절차가 진행되고 있는 기간을 제외하고는 언제나 신청할 수 있는 점(시행령 제14조의11 참조)을 고려하면 교섭창구단일화절차에 참여하고 있는지 여부를 불문하고 ‘하나의 사업 또는 사업장’에 조합원을 조직하고 있는 노동조합은 교섭창구단일화절차가 진행되고 있는 동안을 제외하고는 언제라도 교섭단위분리를 신청할 수 있다.

분리된 교섭단위에 대하여 다시 교섭단위 분리를 신청할 수 있는지도 문제될 수 있다. 교섭단위 분리는 “현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭관행 등”을 고려하여 노동위원회가 교섭단위를 분리할 필요가 있다고 인정되는

경우에 가능하기 때문에(제29조의3 제2항), 그 요건을 갖추고 있는 한 분리된 교섭단위에 대하여 다시 분리신청하는 것을 배제할 이유는 없을 것으로 보인다.

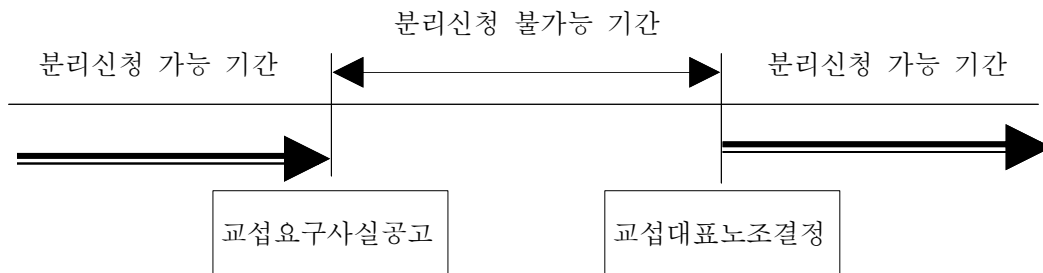
교섭단위 분리 신청은 시행규칙 별지서식의 ‘교섭단위 분리결정 신청서’를 작성하여 당해 관할 지방노동위원회에 제출하여야 하며 현격한 근로조건 차이, 고용형태, 교섭 관행 등 교섭단위를 분리할 필요가 있다는 사실을 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다(시행규칙 제10조의8 제1항).

3. 신청시기

교섭단위를 확정하는 것은 교섭대표노조를 결정하기 위한 논리적 전제가 된다. 그러나 일반적인 경우에는 법에 의해 ‘하나의 사업 또는 사업장’이 교섭단위가 되기 때문에, 앞에서 본 바와 같이 별도로 교섭단위를 당사자간에 합의하거나 노동조합이 이를 결정할 수는 없다고 해석된다. 별도의 교섭단위는 노동위원회의 결정에 의해서만 가능하도록 되어 있기 때문이다.

그런데, 교섭창구단일화절차가 진행되고 있는 과정에서 특정 당사자가 교섭단위 분리 신청을 한 경우에는 교섭단위 분리신청의 결과에 따라 그 때 진행되고 있는 교섭창구단일화절차에 영향을 미칠 수밖에 없기 때문에 법령에서는 두 절차를 제도적으로 분리시키고 있다. 교섭창구단일화절차 중에 교섭단위 분리신청을 허용하게 되면, 교섭창구단일화절차에 의해 교섭대표노조가 결정된다고 하더라도 교섭단위 분리 신청의 결과에 따라 교섭대표노조의 결정이 무의미해지게 되어 다시 교섭대표노조를 선출하여야 하는 불필요한 혼란이 초래될 가능성이 있기 때문이다.

이에 따라 시행령 제14조의11에서는 ①사용자가 교섭요구 사실을 공고하기 전 또는 ②사용자가 교섭요구 사실을 공고한 후에는 교섭대표노동조합이 결정된 날 이후에 한하여 신청할 수 있도록 규정하고 있다. 즉, 교섭창구 단일화 절차가 진행되는 기간을 제외한 기간에는 ‘언제나’ 노동조합 또는 사용자는 교섭단위 분리결정 신청을 할 수 있도록 하고 있다.



(1) 교섭대표노조 결정 전의 분리신청

이러한 취지를 고려하면, 사용자가 교섭요구사실을 공고하기 전에 교섭단위 분리신청을 하는 것이 일반적으로는 바람직할 것이다. 그 경우에는 교섭창구 단일화절차는 정지되고(시행령 제14조의11 제5항), 노동위원회는 교섭단위 분리 결정 신청에 대한 결정을 먼저 하여야 한다. 이 때 노동위원회가 관계 당사자의 신청을 인용하면 교섭단위는 분리되고, 분리된 교섭단위별로 각각 교섭창구단일화절차를 처음부터 다시 개시하여야 한다. 즉 이 때에는 분리된 교섭단위를 대상으로 하여 노동조합이 다시 사용자에게 교섭을 요구하는 등(시행령 제14조의2 제1항 참조) 교섭창구단일화절차는 각 교섭단위에 대하여 처음부터 시작된다.

(2) 교섭대표노조 결정 후의 분리신청

기존의 교섭대표노조가 존재하는 교섭단위를 분리하고자 하는 때에는 교섭대표노조가 결정된 날 이후에는 언제든지 교섭단위 분리신청을 할 수 있다(시행령 제14조의11 제1항 제2호). 이 때 기존 교섭대표노조가 단체협약을 체결하고 있는 경우에는 그 단체협약의 유효기간 만료일 이전 3개월이 되는

날로부터 노동조합(어떠한 노동조합이라도 무방)이 사용자에게 교섭을 요구하고(시행령 제14조의2 제1항) 사용자가 교섭요구사실을 공고하기 전까지는(시행령 제14조의3 제1항) 언제라도 교섭단위 분리신청을 할 수 있다.

기존 교섭대표노조가 교섭대표노조로 결정된 날로부터 1년 동안 단체협약을 체결하지 못한 경우(시행령 제14조의10 제3항)에도 마찬가지로 어떤 노동조합이 사용자에게 교섭을 요구하고 사용자가 교섭요구사실을 공고하기 전까지는 언제라도 교섭단위 분리신청을 할 수 있다.

4. 교섭단위 분리신청의 병합

앞에서 본 바와 같이 교섭단위 분리 신청은 교섭창구단일화절차가 진행되고 있는 기간을 제외하고는 언제든지 할 수 있고, 노동관계 당사자는 누구라도 신청이 가능하기 때문에, 교섭단위 분리신청이 동시에 또는 순차적으로 접수될 가능성이 있다. 또한 각 신청에서 당사자가 분리를 요구하는 범위가 다를 수 있다.

이 경우 노동위원회가 각 신청에 대해 각각 판단하여야 하는지 아니면 병합하여 결정할 수 있는지가 문제될 수 있다.

현행법은 이러한 상황에 대해 별도의 명문의 규정이 없기 때문에 노동위원회는 각 신청에 대하여 각각 판단할 수밖에 없게 되어 있다. 그러나 불필요한 신청의 남발을 방지하고 노동위원회의 일관성있는 분리 결정을 확보하기 위해서, 그리고 노조법 시행령에서는 교섭단위 분리 신청은 30일 이내에 결정하도록 되어 있는 점도 함께 고려하여(제14조의11 제3항 참조), 일정 기간 내에 접수된 교섭단위 분리 신청을 병합할 수 있도록 하는 근거규정을 노동위원회법 또는 노동위원회규칙에서 도입할 필요가 있다.

5. 교섭단위 분리결정 신청의 효과

관할 노동위원회의 교섭단위 분리 결정 이전에 노동조합이 사용자에게 교섭을 요구한 때에는 노동위원회 결정이 있을 때까지 교섭창구 단일화 절차의 진행이 정지된다(시행령 제14조의11 제5항). 따라서 사용자는 노동위원회의

결정이 있을 때까지 교섭사실 공고 등 교섭창구 단일화를 위한 후속 절차를 진행해서는 아니되며, 노동위원회의 교섭단위 분리결정 이후에 다시 노동조합의 교섭요구를 기다려 교섭요구 사실에 대한 공고를 하여야 한다.

6. 노동위원회의 교섭단위 분리 결정

(1) 절차의 흐름

교섭단위 분리 신청을 받은 노동위원회는 그 사실을 해당 사업 또는 사업장의 모든 노동조합과 사용자에게 통지하고 노동조합과 사용자에게 해당 노동위원회가 지정하는 기간까지 의견을 제출할 수 있도록 하여야 한다(시행령 제14조의11 제2항 참조).

노동위원회는 노동조합과 사용자가 제출한 자료 등을 토대로 교섭단위 분리 결정 신청을 받은 날부터 30일 이내에 교섭단위 분리에 관한 결정을 하고, 해당 사업 또는 사업장의 모든 노동조합과 사용자에게 통지하여야 한다(같은 조 제3항).

(2) 노동위원회에 의한 신청 교섭단위분리범위의 수정

노동위원회는 교섭단위 분리결정을 할 때에는 당사자가 신청한 내용으로 교섭단위를 분리하여야 하는지 아니면 노동위원회가 당사자가 신청한 교섭단위를 수정하여 분리결정을 할 수 있는지가 문제된다.

노동위원회는 원칙적으로 당사자가 신청한 내용의 인용 여부를 결정하되, 그 신청한 내용이 다른 당사자의 분리신청과 관련되어 있는 경우 또는 교섭창구단일화제도의 취지에 비추어 합리적이지 않다고 판단되는 경우에는 당사자가 신청한 내용에 구속될 필요는 없고, 노동위원회가 독자적인 관점에서 분리된 단위의 범위를 정할 수 있다고 해석하는 것이 타당할 것이다.

(3) 다른 노동관계당사자의 교섭단위 분리신청

특정 노조나 사용자의 교섭단위 분리신청에 따라 노동위원회가 분리결정을 한 경우, 노동위원회 결정의 효과는 다른 노동관계당사자에게는 미치지 않는다. 법원의 판결과 달리 노동위원회의 결정에는 기속력이 없기 때문이다. 따라서 노동위원회의 교섭단위 분리결정이 내려진 경우에도 다른 노동관계당사자는 그 교섭단위에 대해 다시 분리신청을 할 수 있다.

그런데, 앞에서 본 바와 같이 무분별한 분리신청으로 인한 혼란을 방지하기 위해 분리신청이 시기적으로 밀접하게 관련되어 있는 경우 또는 사실상 동일하거나 유사한 내용의 신청이 이루어진 경우에는 노동위원회는 병합심리를 하는 것이 바람직할 것이다.

사용자의 사업이 지역적으로 수개의 사업장으로 조직되어 있는 경우 역시 주된 사업장을 관할하는 노동위원회가 다른 노동위원회에 제기된 신청을 병합하여 처리할 수 있도록 법적 근거를 갖출 필요가 있다.

(4) 교섭단위 분리 결정 기준

노동위원회는 현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭관행 등을 종합적으로 고려하여 교섭단위 분리를 결정하여야 한다(법 제29조의3 제2항).

앞에서 본 바와 같이 미국과 캐나다는 원칙적으로 당사자의 합의에 의하여 교섭단위를 정하고 있다. 그러나 교섭창구 단일화제도를 실시하고 있는 다른 국가와 달리 우리나라는 사용자의 동의에 의한 개별교섭을 허용하고 있으므로, 교섭단위 분리 기준은 노사당사자의 의견 등 주관적인 요소는 배제하고 근로조건의 차이 등 객관적인 요소만을 고려하는 것이 타당하다.³²²⁾

또한, 비록 직종 간에 현격한 근로조건의 차이가 있다 하더라도 그간 모든 직종을 포함하여 교섭하여 왔다면 교섭관행을 무시하고 근로조건의 현격한 차이만으로 교섭단위를 분리하는 것은 적절하지 않을 것이다. 그러나 교섭창구 단일화제도가 시행되기 전에 직종 또는 근로조건이 동일하거나 유사함에도 불구하고 개별 노동조합별로 교섭하여 온 관행이 있는 경우, 그간의 교섭관행만을 근거로 교섭단위를 분리하는 것 역시 합리적이라고 하기는 어렵다.

322) 같은 취지 고용노동부, 앞의 업무매뉴얼, 36면.

교섭요구사항, 노동조합의 실제적인 조직범위, 구체적인 사실관계, 해당 사업장의 노사관계 등을 종합적으로 고려하여 구체적·개별적으로 결정할 수밖에 없을 것이다. 이에 대해서는 뒤에서 상세하게 살펴본다.

7. 교섭단위 분리 결정의 효과

(1) 교섭단위 분리결정과 교섭대표노조의 지위

교섭요구사실을 공고하기 전에 교섭단위 분리신청을 하는 경우에는 앞에서 본 바와 같이 그 분리신청이 결정되기 전까지는 교섭창구단일화절차가 정지되기 때문에 특별한 혼란이 발생할 여지는 그다지 많지 않다. 그러나 교섭대표노조가 결정된 이후에는 관계당사자는 언제나 교섭단위 분리신청을 할 수 있도록 되어 있기 때문에 교섭대표노조가 결정된 상태에서 노동위원회에 교섭단위 분리신청이 이루어지고, 노동위원회가 그 신청을 받아들여 교섭단위 분리결정을 한 경우에는 기존 교섭대표노조의 지위가 문제로 될 수 있다.

노동위원회가 교섭단위 분리결정을 하였다는 것은 기존 교섭단위 내에서 “현저한 근로조건 차이, 고용형태, 교섭관행 등”으로 인해 기존의 교섭단위로는 관련 노동조합 내지 그 조합원의 이해를 교섭대표노조가 적절하게 대표할 수 없다는 것을 노동위원회가 인정하고 있다는 것을 의미한다. 즉 노동위원회에 의한 교섭단위 분리결정은 기존 교섭단위의 적정성을 노동위원회가 부정한다는 것을 의미하고, 따라서 기존 교섭단위를 전제로 한 교섭대표노조의 대표성을 노동위원회가 실질적으로 부정하는 결과나 다름없게 되는 것이다. 그럼에도 불구하고, 기존 교섭대표노조가 계속하여 교섭대표권을 행사하는 것은 교섭단위 분리 절차의 제도적 취지에 반하게 되는 불합리한 결과가 발생할 수 있는 것이다.

이러한 상황, 즉 교섭대표노조가 결정된 이후 노동위원회가 교섭단위 분리결정을 한 경우에 분리된 교섭단위에 대한 교섭대표가 누가 될 것인지를 둘러싸고는 다음과 같은 입장이 대립할 수 있다.

첫째, 노동위원회의 교섭단위 분리결정에도 불구하고, 합법적인 교섭창구단 일화절차에 따라 교섭대표노조가 이미 결정되어 있는 이상 교섭단위 분리결정은 기존 교섭대표노조의 지위에는 영향을 미치지 않는다는 입장이 있을 수 있다.

이 입장에 따르면 교섭단위 분리결정 신청 시기는 관계 당사자가 노동위원회에 교섭단위 분리를 신청할 수 있는 시기를 규정한 것에 지나지 않고, 설사 노동위원회가 교섭단위 분리결정을 하였다고 하더라도 어떤 노동조합이 그 분리된 교섭단위에 관하여 바로 사용자에게 교섭을 요구할 수 있는 것은 아니라고 해석하게 될 것이다.

따라서 이 입장에서는 분리된 교섭단위에 대해서도 기존 교섭대표노조는 여전히 교섭대표권을 행사할 수 있고, 이에 따라 체결된 단체협약도 분리된 교섭단위에 미친다고 보게 될 것이다. 즉 시행령 제14조의11 제4항에 따라 분리된 교섭단위에 적용되는, 기존 교섭대표노조가 체결한 단체협약 유효기간 만료 이전 3월이 되는 날 이후부터 어떤 노동조합은 분리된 교섭단위에 대하여 사용자에게 교섭을 요구할 수 있게 될 것이다.

요컨대 이 입장에 따르면, 교섭대표노조가 결정된 이후에는 노동위원회의 교섭단위 분리결정이 있다고 하더라도 노동위원회의 분리결정의 효과는 교섭대표노조의 지위 유지기간(시행령 제14조의10 참조) 동안에는 원칙적으로 발생하지 않고, 교섭대표노조가 체결한 단체협약의 유효기간 만료 이전 3월이 되는 날로부터 비로소 결정의 효과가 발생하는 결과가 된다.

그러나 이렇게 해석할 경우 노동위원회의 분리결정이 이루어진 날로부터 분리결정의 효력발생이 길게는 2년 가까이 경과한 후에 비로소 이루어지는 불합리한 결과가 초래된다. 특히 교섭단위 분리신청절차와 관련한 시행령 제14조의11 제3항과의 관계에서 볼 때에 노동위원회의 교섭단위 분리결정은 30일 이내에 신속하게 처리하도록 하고 있으나, 그 결정의 효과는 교섭대표노조가 체결한 단체협약의 유효기간 만료 이전 3월 이후에 비로소 발생하는 결과가 되기 때문에 합리적이라고 보기는 어렵다.

둘째, 노동위원회의 분리결정이 이루어지면 그 날로부터 교섭단위는 분리되

며, 기존의 교섭대표노조는 분리된 교섭단위에 대해서는 교섭대표권을 행사하지 못하고 나머지 교섭단위에 대해서만 교섭대표권을 행사할 수 있다는 입장이 있을 수 있다.

이 입장에 따르면 노동위원회 결정에 의해 분리된 새로운 교섭단위에 대해서는 새로이 교섭창구단일화절차를 거쳐 교섭대표노조를 결정하여야 할 것이고, 잔여 교섭단위에 대해서는 기존 교섭대표노조가 여전히 교섭대표권을 가지게 된다. 이 입장에서는 교섭단위 분리제도와 교섭창구단일화제도는 제도적 취지를 달리 하기 때문에, 교섭단위 분리결정에 의해 기존 교섭대표노조의 지위에 영향을 미칠 수는 없다는 것을 근거로 할 것이다.

그렇지만 이 입장에 따르면 교섭대표노조가 분리에 따른 잔여 교섭단위에서 전체 조합원의 과반수를 대표하지 못한 경우, 자율적 교섭대표노조 결정의 기초를 상실한 경우, 공동교섭대표의 기반이 와해된 경우 등에도 잔여 교섭단위에 대해 기존 교섭대표노조가 계속하여 교섭대표노조로서의 지위를 유지하고 있다고 볼 수 있는지의 문제가 남게 된다. 즉 교섭단위가 분리된 경우에는 기존 교섭대표노조가 잔여 교섭단위에 대해서도 계속하여 대표성을 가진다고 보기 어려운 경우가 발생할 수 있는 것이다. 이미 노동위원회가 “현격한 근로조건의 격차, 고용형태, 교섭관행 등”을 이유로 기존의 교섭단위의 부적정성을 확인한 이상 기존 교섭단위를 전제로 하여 선출되거나 결정된 교섭대표노조의 대표성은 그 정당성의 기초가 와해되어 버린 것이나 다름이 없기 때문에, 기존 교섭대표노조가 잔여 교섭단위에 대해 교섭대표노조로서의 지위를 당연히 유지한다고 보기도 어려운 것이다.

결국 이 입장에 따르면 노동위원회의 교섭단위 분리결정에 의해 분리된 새로운 교섭단위에 대해서는 새로이 교섭창구단일화절차를 진행할 수 있다는 점에서는 합리적이라고 할 수 있으나, 잔여 교섭단위의 교섭대표노조의 지위가 불명확해질 수 있다는 점에서 문제가 있다.

셋째, 교섭대표노조가 결정된 이후 노동위원회의 교섭단위 분리 결정이 이루어진 경우에는 그 분리결정으로 인해 분리된 교섭단위 각각에 대하여 새로이 교섭대표를 선출하여야 하여야 한다는 입장이 있을 수 있다.

이 입장에 따르면 교섭단위 분리를 노동위원회가 결정하였다는 것은 기존

교섭단위의 부적절성을 노동위원회가 공적으로 확인한 것을 의미하고, 그렇다면 기존 교섭단위를 근거로 결정된 교섭대표노조 역시 그 정당성을 상실하기 때문에 교섭대표노조로서의 지위를 가질 수 없다. 따라서 이 입장은 잔여 교섭단위와 분리된 새로운 교섭단위 각각에 대해 교섭대표를 새로이 결정하는 것이 합리적이라고 보게 될 것이다.

그러나 교섭단위 분리 결정으로 인해 기존 교섭대표노조가 교섭권을 상실하게 되는 것은 교섭단위 분리제도의 제도적 취지와 부합하는 것이라고 보기는 어려운 측면이 있다. 교섭단위 분리제도는 기존 교섭대표노조의 교섭권을 소급적으로 박탈하는 데 그 목적이 있는 것이 아니라 근로자의 이익을 가장 합리적으로 반영할 수 있는 새로운 교섭단위에서 미래를 향하여 새로운 교섭대표노조를 선출할 수 있도록 하는 데 취지가 있다고 할 수 있기 때문이다.

넷째, 교섭대표노조가 단체협약을 체결하기 전에는 각각의 교섭단위에서 다시 교섭창구단일화절차를 행하도록 하고, 교섭대표노조가 단체협약을 체결한 후에는 그 단체협약 유효기간 만료 3월이 되는 날로부터 분리된 교섭단위별로 교섭창구단일화절차를 진행하도록 하는 입장이 있을 수 있다.

이 입장에서는 교섭대표노조가 결정되어 있기는 하지만 단체협약이 체결되지 않은 상황이라면 노동위원회의 교섭단위 분리 결정에 따라 교섭단위를 분리시키고 다시 각 교섭단위에서 교섭창구단일화절차를 진행하도록 하는 것이 합리적이라고 전제하는 것이다. 교섭단위 분리 결정은 노동위원회가 30일 이내에 하도록 되어 있기 때문에(시행령 제14조의11 제3항), 교섭대표노조가 결정된 직후 관계 당사자가 노동위원회에 교섭단위 분리신청을 하면 교섭대표노조가 사용자와 단체협약을 체결하기 전에 노동위원회에 의한 교섭단위 분리결정이 내려질 가능성이 많다. 그 경우에는 교섭대표노조는 교섭대표권을 실질적으로 행사하지 않았기 때문에 새로이 교섭대표를 선출하도록 하여도 교섭대표권과 관련한 특별한 혼란이 발생할 여지는 없다. 반면, 교섭대표노조가 단체협약을 체결한 이후에 교섭단위 분리결정이 내려진 경우에는 교섭단위 분리 여부와 관계없이 관련 노동조합이나 조합원 또는 사용자는 그 단체협약의 적용을 받고 있는 상황이기 때문에 기존 단체협약의

효력을 인정하고 그 단체협약의 유효기간 중에는 기존 교섭대표노조의 대표권을 인정함으로써 협약관계의 안정을 도모하고자 하는 입장이다.

그런데, 이 입장을 취하는 경우 사용자가 교섭단위 분리신청을 이유로 교섭대표노조와의 교섭을 거부하거나 성실하게 하지 않는 것을 촉진하는 불합리한 결과가 발생할 가능성이 많다. 예컨대 사용자가 원하지 않는 교섭대표노조가 결정된 경우 사용자는 그 직후 교섭단위 분리신청을 하면서 교섭대표노조와의 교섭을 지연시킬 수 있기 때문이다. 이와 같은 상황 하에서는 네 번째 입장은 사실상 세 번째 입장과 같은 결과가 발생할 가능성이 많다.

이상 네가지 입장은 모두 장단점이 있기 때문에 해석에 의해 명쾌하게 해결하는 것은 어렵다. 따라서 입법정책적으로 교섭단위 분리와 기존 교섭대표노조의 지위의 관계에 관하여 명확한 규정을 두는 것이 바람직하다.

입법에 의해 이 문제가 해결되기 전까지는 문제의 여지는 있지만, 네 번째 입장, 즉 기존 교섭대표노조가 단체협약을 체결하고 있다면 교섭단위 분리 결정에도 불구하고 잔여 교섭단위에 대해 여전히 교섭대표노조가 대표권을 가지며, 새로이 분리된 교섭단위에서 새로 교섭대표노조를 선출하도록 하는 절차를 거치도록 하는 것이 교섭단위 분리로 인한 기존의 협약질서의 교란을 최소한으로 방지하면서 교섭단위 분리제도의 취지를 살리는 방법으로 보인다. 사용자가 교섭단위 분리신청을 이유로 기존 교섭대표노조와의 교섭을 지연시키거나 거부하는 경우에는 불성실교섭의 부당노동행위에 의해 대처하면 될 것으로 보인다.

(2) 일반적 효과

노동위원회의 교섭단위 분리결정 통보를 받은 노동조합은 각각의 교섭단위별로 교섭대표노동조합의 결정 절차를 진행하여야 한다.

분리결정 이후에 기존의 잔여 교섭단위와 새로운 교섭단위에서 기존 교섭대표노조의 교섭대표권이 유지될 수 있는지 여부는 앞에서 살펴본 네가지 입장이 있을 수 있고, 각 입장에 따라 결론이 달라지게 된다.

예컨대 첫 번째 입장, 즉 노동위원회의 교섭단위 분리결정에도 불구하고, 합

법적인 교섭창구단일화절차에 따라 교섭대표노조가 이미 결정되어 있는 이상 교섭단위 분리결정은 교섭대표노조의 지위에는 영향을 미칠 수 없다는 입장에 따르면, 교섭대표노조가 체결한 단체협약이 있는 경우에는 그 단체협약은 잔여 교섭단위만이 아니라 분리된 새로운 교섭단위에도 미치기 때문에, 새로운 교섭단위에서도 그 단체협약 유효기간 만료일 이전 3개월이 되는 날부터 사용자에게 노동조합이 교섭을 요구하는 등 교섭창구단일화절차에 따라 교섭대표노조를 결정하게 될 것이다.

이에 대하여 네 번째 입장을 취할 경우에는 기존 교섭대표노조가 유효한 단체협약을 체결하지 못한 상태라면 잔여 교섭단위와 새로운 교섭단위에서 각각 교섭창구단일화절차가 진행될 것이다.

(3) 교섭단위 분리결정의 유효기간

노조법에는 노동위원회 교섭단위 분리결정의 유효기간을 정하고 있지 않으므로 노동위원회는 그 결정의 유효기간을 정할 수 있는지 여부가 문제된다. 현행법에서는 교섭단위의 분리만이 인정될 뿐, 노동위원회에 의한 교섭단위의 통합이나 조정제도를 두고 있지 않기 때문에, 한번 분리된 교섭단위를 재조정할 수 있는 제도적인 방법이 없다. 즉 제도적으로는 후속적인 교섭단위 분리신청에 의하여 교섭단위가 또다시 분리되어 계속 세분화될 수 있는 가능성은 있지만, 분리된 교섭단위를 다시 통합할 수 있는 방법은 없는 것이다.

여기에서 노동위원회가 교섭단위 분리결정을 할 때에 교섭단위 분리의 유효기간을 함께 결정할 수 있는지가 문제된다. 이에 대해서는 노동위원회는 교섭단위 분리결정에 유효기간을 설정할 수 있다고 보는 입장(긍정설)과 이를 부정하는 입장(부정설), 단체협약의 유효기간설이 있을 수 있다.

긍정설에 따르면 노동위원회는 교섭단위 분리결정에서 그 결정의 유효기간을 설정할 수 있으나, 그 기간이 경과하면 분리결정의 효력이 상실되기 때문에 분리된 교섭단위는 다시 ‘하나의 사업 또는 사업장’으로 회복되게 될 것이다. 이 입장에 의하면, 노동관계당사자가 필요하다면 다시 교섭단위 분리신청을 하도록 하여 교섭단위를 탄력적으로 운용할 수 있는 장점이 있다.

이에 대하여 교섭단위 분리결정의 유효기간을 설정할 수 없다는 부정설에 따르면, 교섭단위 분리결정의 유효기간 설정이 가지는 실제적인 필요성에도 불구하고, 교섭단위는 앞에서 본 바와 같이 교섭대표노조의 교섭권을 확정하는 의미를 가지고 있고 교섭권의 범위와 직접적인 관계가 있으나, 특별한 법령상의 근거 없이 노동위원회가 교섭단위 분리 결정에 유효기간을 설정하는 것은 헌법상의 권리인 단체교섭권을 행정처분으로 제한하는 효과를 가지기 때문에 이를 인정하기는 어렵다고 파악하게 될 것이다. 이 입장에 따르면, 합병이나 회사의 분할 등이 예정되어 있는 등 특별한 사정이 없는 한, 분리 결정에 유효기간을 정할 수는 없고, 노동위원회가 분리결정에 유효기간을 정할 경우에는 위법한 분리결정이 되어, 뒤에서 살펴보는 바와 같이 중앙노동위원회 등에 불복이 가능하다고 해석하게 될 것이다.

마지막으로, 노동위원회의 분리결정의 효과는 분리결정 이후의 교섭단위에서 교섭대표노조가 체결한 단체협약의 유효기간 동안에만 지속된다는 입장이 있을 수 있다. 이 입장에서는 노조법이 교섭단위를 ‘하나의 사업 또는 사업장’으로 설정하면서 예외적으로 교섭단위의 분리를 인정하고 있고, 교섭단위 분리 결정은 “근로조건의 현격한 차이, 고용형태, 교섭관행 등”의 측면에서 교섭단위를 분리하여야 할 필요성이 분리신청 당시에 존재한다고 노동위원회가 인정할 경우에만 예외적으로 인정되기 때문에, 분리된 교섭단위의 교섭대표노조와 사용자가 체결한 단체협약의 유효기간이 만료되면 교섭단위는 다시 원칙적인 교섭단위, 즉 ‘하나의 사업 또는 사업장’으로 회복되고, 그 시점에서 여전히 교섭단위 분리의 요건이 존재하는 경우에는 다시 노동위원회에 교섭단위 분리신청을 하여야 한다고 파악하게 될 것이다.

그런데, 이 입장은 앞에서 살펴본 교섭단위 분리결정에 따른 기존 교섭대표노조의 지위에 관하여 어떠한 입장을 취하고 있는가와 직접적인 관계가 있다. 교섭단위 분리 결정 후 기존 교섭대표노조의 지위에 관하여 세 번째 입장, 즉 노동위원회의 교섭단위 분리결정이 이루어지면 기존 교섭대표노조는 교섭대표로서의 지위를 상실하고, ‘하나의 사업 또는 사업장’에는 새로운 두 개의 교섭단위가 존재하기 때문에 각각 교섭창구단일화절차를 진행하여야 한다는 입장을 취할 때에만 단체협약의 유효기간이 양 단위에서 동일하게 실시될 수 있기 때문이다. 만약 교섭단위 분리 후 체결된 단체협약의 유효기

간이 분리된 교섭단위별로 상이한 경우에도 교섭단위 분리결정의 유효기간을 단체협약의 유효기간과 동일하다고 파악한다면 전혀 다른 노동조합이 체결한 단체협약에 의해 다른 교섭단위의 노동조합의 교섭대표노조로서의 지위를 상실하게 되는 불합리한 결과가 발생할 수 있기 때문이다.

(4) 노동위원회가 결정한 교섭단위의 조정

노조법 제29조의3제1항에서 교섭단위는 원칙적으로 하나의 사업 또는 사업장으로 하되, 예외적으로 같은 제 2항에서 노동위원회 결정으로 하나의 사업 또는 사업장에서 교섭단위를 분리할 수 있도록 규정하고 있을 뿐이다. 따라서 법에 따르면 노동위원회는 교섭단위를 분리할 수 있을 뿐, 통합하거나 조정할 권한은 가지고 있지 않다. 여기에서 노동위원회가 교섭단위의 통합, 조정을 행할 수 있는지 여부가 문제된다.

교섭단위는 교섭대표노조를 결정하여야 하는 단위로서 관련 노동조합의 단체교섭권의 현실적인 행사범위와 직접적으로 관련되는 중요한 의미를 가진다. 분리된 교섭단위를 통합 또는 조정한다는 것은 이미 분리되어 있는 교섭단위에서 교섭대표권을 가지고 있는 기존 교섭대표노조의 교섭권이 박탈된다는 것을 의미하기 때문에 명문의 규정이 없는 한 해석에 의해 이를 인정하기는 어려울 것으로 보인다.

8. 노동위원회 결정에 대한 불복

(1) 불복 절차와 사유

노동위원회의 교섭단위 분리 결정에 대한 불복 절차는 중재재정의 불복 절차에 관한 규정(제69조)을 준용하고 있다(제29조의3 제3항). 따라서 노동위원회 결정이 위법·월권인 경우에 한해 중앙노동위원회에 이의제기를 할 수 있다.

판례에 따르면, 중재재정은 그 절차가 위법하거나 그 내용이 근로기준법 위반 등으로 위법한 경우 또는 당사자 사이에 분쟁의 대상이 되어 있지 않은

사항이나 정당한 이유 없이 당사자의 분쟁범위를 벗어나는 부분에 대하여 월권으로 중재재정을 한 경우와 같이 위법이거나 월권에 의한 것임을 이유로 하는 때에 한하여 불복할 수 있고, 중재재정이 단순히 노사 어느 일방에게 불리한 내용이라는 사유만으로는 불복이 허용되지 않는다.³²³⁾

따라서 교섭단위 분리결정의 절차가 위법한 경우, 분리결정이 교섭단위 분리의 요건을 갖추지 못하였음에도 불구하고 분리결정을 한 경우, 노동위원회가 분리신청을 접수한 후 관계 당사자에게 의견을 제출할 기회를 부여하지 않거나 제출된 의견을 정당하게 고려하지 않은 경우에는 위법한 교섭단위분리 결정으로서 불복의 대상이 된다고 할 것이다.

이에 대하여 노동위원회가 당사자가 요구하지 않은 범위까지 포함하여 더 넓은 범위로 교섭단위분리결정을 하거나 당사자가 요구한 범위보다 더 좁은 범위에서만 교섭단위분리 결정을 한 경우에 월권적인 결정이라고 볼 수 있는지 여부가 문제될 수 있다. 앞에서 본 바와 같이 교섭단위 분리 제도는 원칙적으로 ‘하나의 사업 또는 사업장’을 대상으로 하고, 예외적으로 노동위원회의 결정에 의해서만 분리되도록 하여 당사자의 의사에 직접 구속을 받지 않도록 설계되어 있는 점을 고려할 때 노동위원회가 재량에 의해 적정한 교섭단위를 판단하는 것은 월권이라고 보기는 어려울 것이다. 다만 그 경우에는 관계당사자의 의견이나 신청과 다른 교섭단위 범위를 정하여야 하는 근거를 그 결정에서 노동위원회는 명확하게 제시하여야 할 것이다. 근거가 제시되어야 당사자의 신청 또는 의사에도 불구하고 다른 교섭단위를 노동위원회가 정할 수밖에 없었던 정당한 이유의 존부를 판단할 수 있기 때문이다.

한편, 지방노동위원회의 결정이 위법이거나 월권에 의한 것이라고 인정하는 경우에는 그 결정서를 송달받은 날부터 10일 이내에 중앙노동위원회에 재심을 신청할 수 있으며, 중앙노동위원회의 재심결정에 대해 그 결정이 위법이거나 월권에 의한 것이라고 인정하는 경우에는 신청인은 그 결정서를 송달받은 날부터 15일 이내에 행정소송을 제기할 수 있다.

323) 대법원 2009.8.20, 2008두8024, 대법원 2007.4.26, 2005두12992 등 참조.

(2) 관계 노동관계당사자의 불복신청 적격

특정 노조 또는 사용자의 교섭단위 분리신청을 노동위원회가 인용하여 교섭단위를 분리하라는 결정을 내린 경우에는 그 결정에 따라 해당 사업 또는 사업장에서 교섭단위는 분리된다. 여기에서 다른 노동관계당사자가 그 결정에 대해 이의를 제기할 수 있는지 여부가 문제될 수 있다. 앞에서 본 바와 같이 노동위원회 결정은 기속력이 없기 때문에 신청 노조나 사용자가 아닌 다른 노동조합이나 사용자에게 대해서는 교섭단위 분리 결정 그 자체의 효과가 미칠 수는 없다. 또한 신청주의의 원칙상 신청당사자가 아닌 자가 노동위원회의 결정에 대해 불복하는 것은 허용되지 않는다. 이러한 근거에서 신청당사자 이외의 자가 노동위원회의 결정에 대해 불복할 필요는 없다고 해석하는 입장이 있을 수 있다.

그런데, 노동위원회의 분리결정이 이루어지면 다른 노동조합, 특히 기존의 교섭대표노조가 있는 경우에는 그 교섭대표노조의 교섭권의 범위가 축소되는 결과가 발생하기 때문에 노동위원회의 교섭단위 분리결정은 다른 노동관계당사자에게도 직접적인 효과를 미칠 수밖에 없다. 즉 노동위원회에 의한 교섭단위의 분리결정은 성질상 단순히 신청당사자에게만 관련되는 문제가 아니라 관련 노동관계당사자 모두에게 영향을 미치며, 그것도 다른 노동관계당사자에게 단순한 간접적·사실적인 불이익을 미치는 데 그치는 것이 아니라 교섭권의 확정이라는 법적 이익과 직접적으로 관련되기 때문에 신청당사자가 아닌 자도 불복의 법률상 이익이 있다고 해석할 여지도 있다. 이러한 견해를 취하면, 노동위원회가 노동조합과 사용자가 제출한 자료 등을 토대로 교섭단위 분리결정 신청을 받은 날부터 30일 이내에 교섭단위 분리에 관한 결정을 하고, 해당 사업 또는 사업장의 모든 노동조합과 사용자에게 통지하면(같은조 제3항), 노조법 제29조의3 제3항을 유추적용하여, 해당 결정이 위법이나 월권에 의한 것이라고 판단될 때에는 신청인만이 아니라 신청인 이외의 관계 당사자도 지방노동위원회의 통지를 받은 날로부터 10일 이내에 중앙노동위원회에 재심을 신청할 수 있다고 볼 수 있을 것이다.

향후에는 혼란을 막기 위하여 명문으로 규정하여야 할 필요가 있다.

(3) 불복 신청에 따른 효력

지방노동위원회의 교섭단위 분리 결정이나 중앙노동위원회의 재심결정은 불복에도 불구하고 중앙노동위원회나 행정소송에서 취소되지 않는 한 효력이 인정된다(제29조의3제3항, 제70조제2항). 따라서 노동위원회의 결정이 확정된 판결에 의하여 취소되기 전까지는 노동위원회가 결정한 교섭단위별로 교섭창구 단일화 절차를 진행하여야 한다.

III. 교섭단위 분리 기준

1. 교섭단위 분리의 요건

노조법 제29조의3 제2항에서는 “하나의 사업 또는 사업장에서 현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭 관행 등을 고려하여 교섭단위를 분리할 필요가 있다고 인정되는 경우”에 노동위원회는 교섭단위 분리결정을 내릴 수 있다고 규정하고 있다. 따라서 노동위원회는 첫째, “하나의 사업 또는 사업장” 내에서 둘째, “현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭 관행 등”에 비추어(분리의 객관적 요건), 셋째, “교섭단위를 분리할 필요가 있다고 인정되는 경우”(분리의 필요성)에 한하여 교섭단위 분리를 할 수 있다. 교섭단위 분리가 교섭단위 원칙에 대한 예외로서 인정되고 있는 이상, 이상의 요건을 모두 갖추고 있지 않으면 교섭단위 분리를 할 수 없다고 하여야 할 것이다.

(1) 교섭단위 분리 대상

우선, 교섭단위 분리는 “하나의 사업 또는 사업장” 내에서만 가능하다. 따라서 노동위원회는 ‘하나의 사업 또는 사업장’을 넘어서는 교섭단위를 설정할 수 없다. 예컨대 동일한 기업이 복수의 ‘사업장’으로 운영되고 있는 경우, 각 ‘사업장’이 ‘사업’에 준할 정도의 운영상의 독립성이 있어 독자적인 교섭단위로 인정될 수 있는 경우에는 그 기업 내의 여러 ‘사업장’을 묶어서 하나의 교섭단위로 분리할 수 없다.

(2) 교섭단위 분리의 객관적 요건

다음으로, 교섭단위 분리를 인정하기 위해서는 “하나의 사업 또는 사업장” 내에서 근로자 사이에 “현격한 근로조건의 차이”가 존재하는 경우, “고용형태”가 상이한 경우, 분리교섭하고 있는 “교섭관행”이 존재하는 경우 등 하나의 사업 또는 사업장 내에서 별도의 교섭대표노조를 선출하여 각각 독자적인 단체교섭을 진행하는 것을 정당화시킬 수 있을 정도의 상당한 차이가 인

정되어야 한다. 즉 교섭단위 분리가 가능하기 위해서는 별도의 단체교섭을 정당화시킬 수 있을 정도의 “현격한 근로조건의 차이”, “고용형태”의 차이, “교섭관행”의 차이가 인정되어야 한다.

나아가 이러한 차이는 객관적으로 사회통념에 따라 판단되어야 한다. 노동조합의 조직대상, 관련 노동조합이나 사용자의 의사 등 주관적 사정은 고려되어서는 안된다. 주관적 사정을 고려하게 되면 교섭단위결정의 원칙이 당사자의 의사에 따라 형해화되어 교섭창구단일화 제도 전체의 취지에 반하는 불합리한 결과가 발생할 수 있기 때문이다.

(3) 교섭단위 분리의 필요성

마지막으로, 노동위원회에 의한 교섭단위 분리가 인정되기 위해서는 교섭단위의 분리가 필요하다고 인정되어야 한다. 앞에서 살펴본 교섭단위 분리의 객관적 요건이 충족되더라도 노동위원회가 교섭단위 분리의 필요가 있는지 여부를 독자적인 관점에서 판단하여야 한다. 그러한 필요성을 노동위원회가 인정할 수 없다면 교섭단위 분리의 객관적 요건을 충족하는 경우에도 노동위원회가 교섭단위를 분리하지 않을 수 있다. 그리고 그 경우 교섭단위 분리를 인정하지 않은 노동위원회의 결정이 위법에 해당하는 것도 아니다.

이와 같이 교섭단위 분리의 필요성이 있는지 여부를 판단할 때 노동위원회는 재량권을 가진다. 그렇지만 그 재량권이 남용되어서는 안된다. 교섭단위 분리의 객관적 요건을 갖추고 있는 상황에서 노동위원회가 특별한 근거를 제시하지 않은 채 교섭단위 분리 신청을 기각하면 재량권 남용, 즉 월권의 문제가 발생할 수 있기 때문이다.

교섭단위 분리의 객관적 요건이 충족되고 있음에도 불구하고 노동위원회가 교섭단위 분리의 필요성이 없다고 판단될 수 있는 경우로는 예컨대 종래 분리되어 진행되어 온 교섭관행이 존재하고 각 노동조합의 교섭력의 차이에 의해 현격한 근로조건의 격차가 존재하더라도 그러한 상황이 사업 양도나 합병 등에 의해 초래되었으나 동일한 사업주체에 의해 통일적인 운영이 이루어지고 있는 등 사업운영상의 독자성이 인정되지 않는 경우(합병이나 영업양도와 같은 사유는 기업운영과정에서 일시적으로 발생할 수 있는 것이고

궁극적으로는 양 조직을 통합운영하는 것이 예정될 수 있기 때문), 기간제 근로자 중 극히 일부만을 조직하고 있는 기간제 노동조합과 정규직 근로자의 대부분을 조직대상으로 하고 있는 정규직 노동조합이 분리교섭관행을 가지고 있고 작업조건의 차이로 인하여 근로조건의 차이가 현격하지만 두 유형의 근로자 사이에 업무의 본질적 내용에 차이가 없는 경우(이 경우에는 양 노조의 교섭력의 차이에 의해 근로조건의 격차가 발생할 가능성도 있기 때문), 생산직 정규직 근로자를 주된 조직대상으로 하고 있는 노동조합과 사무직 정규직 근로자를 주된 조직대상으로 하고 있는 노동조합이 각각 독자적인 교섭관행을 가지고 있고 양자의 근로조건의 격차도 크지만 채용방법, 임금지급방법이나 결정방법 등 노무관리에서 본질적인 차이가 없는 경우, 현격한 근로조건의 차이와 고용형태의 차이가 예컨대 일시적 불황이나 호황 등 사업운영의 일시적인 사유에서 기인한다고 인정될 수 있는 경우가 여기에 해당할 수 있을 것이다.

2. 교섭단위 분리 기준

교섭단위 분리의 객관적 요건은 “현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭관행”에서의 차이에 한정되는 것은 아니다. 노조법 제29조의3 제2항에서 그 기준을 예시적으로 규정하고 있기 때문이다.

여기에서 우선, 이러한 세가지 요소 이외의 다른 요소로서 고려할 수 있는 사항이 무엇인지가 문제될 수 있고, 다음으로, 교섭단위 분리의 객관적 요건으로서의 위 세가지 요소는 모두 갖추어야 하는 최소한의 요건인지가 문제될 수 있다.

교섭단위 분리제도는 “하나의 사업 또는 사업장”을 원칙적인 교섭단위로 하고 있는 우리나라 교섭창구단일화제도의 중요한 예외를 이루는 제도이다. 교섭단위 분리가 인정되면 “하나의 사업 또는 사업장” 내의 전체 조합원을 대표하여 교섭할 권한을 가지는 교섭대표노조의 교섭대표권한 범위가 축소되는 결과가 발생하고, 동시에 “하나의 사업 또는 사업장” 내에 복수의 교섭대표노조가 존재하게 된다. 교섭창구단일화제도의 제도적 취지가 “하나의 사업 또는 사업장”에서 복수 노동조합의 존재에도 불구하고 교섭은 단일한 교섭

대표와 통일적으로 실시하라는 데 있는 점을 고려하면 이러한 상황은 예외적인 상황으로 존재하는 것이 법의 전체적인 의도라고 할 수 있다. 따라서 교섭단위 분리의 객관적인 기준이 되는 요소는 비록 예시적으로 규정되어 있기는 하지만, 법에서 정하는 요소 이외의 요소는 제한적으로 엄격하게 해석하는 것이 법의 취지에 부합한다고 할 수 있다. 즉 교섭대표노조의 교섭권의 범위를 축소하여 별도의 교섭대표노조로 하여금 교섭을 하는 것이 정당화될 수 있을 정도의 특별한 사유가 존재하는 경우에 한하여 교섭단위 분리의 객관적 요건을 충족한다고 해석하여야 할 것이다.

“현격한 근로조건의 차이”, “고용형태”, “교섭관행” 이외에, 교섭단위 분리를 정당화시키는 추가적인 요소로서는, 작업조건·업무내용·성질의 현격한 차이, 업무방식의 현격한 차이, 채용방법의 차이, 임금지급방법(시간급, 일당, 월급 등)·임금결정방법(성과급, 호봉급 등)의 차이, 부문간 인사 교류 정도, 노무관리의 공통성(동일한 취업규칙의 적용 여부, 인력관리의 공통성 등), 지리적 근접성, 운영의 통합성 등에서의 차이가 고려될 수 있을 것이다.

이상의 요소는 어느 하나가 교섭단위 분리에 결정적인 의미를 가지는 것은 아니다. 마찬가지로 어느 한 요소가 결여되어 있다고 하여 교섭단위 분리가 인정될 수 없는 것도 아니다. 다만, 교섭단위 분리제도의 취지를 고려할 때 법에서 명시하고 있는 세가지 요소 이외에, 이상의 제반 사정 역시 상당한 정도로 존재하지 않으면 교섭단위 분리를 인정하지 않는 것이 바람직하다. 교섭단위 분리제도는 교섭창구단일화제도의 예외적인 제도이기 때문이다. 노동위원회는 동일한 사업주체에 의해 운영되고 있음에도 불구하고 별도의 교섭대표노조를 선출하여 별도의 단체교섭을 하여야 할 정도로 노사관계의 본질적인 기초를 달리하고 있는지 여부를 판단한다는 관점에서 위의 제반 요소를 종합적으로 평가하여야 할 것이다. 특히 노동위원회는 앞에서 지적한 바와 같이 교섭단위 분리제도는 교섭대표노조의 교섭권이라는 헌법상 권리를 축소한다는 규범적 의미를 가진다는 점을 충분히 고려하여 당사자간의 의견의 절충이나 타협이라는 이해관계적 관점에서 접근하여서는 아니되고, 교섭권의 향방을 확정짓는다는 규범적 관점에서 접근하여야 할 것이다.

한편, 이상과 같은 제반 요소의 차이는 당사자의 의사와 관계없이 객관적으로 확정될 수 있는 차이여야 할 것이다. 예컨대 “현격한 근로조건의 차이”는

숙련, 경력, 학력, 근속년수 등 근로자의 개인적 속성의 차이에서도 기인할 수도 있다. 이러한 차이는 단체교섭을 별개로 행하여야 할 객관적인 사유라고 할 수 없다. 따라서 교섭단위 분리를 정당화시킬 수 있는 “근로조건”의 차이는 근로조건을 주관적인 차이가 아니라 객관적인 차이로서 단체교섭을 별도로 행하는 것이 합리적이라고 볼 수 있는 “근로조건”이어야 한다. 이런 측면에서 보면, 여기에서 말하는 “근로조건”은 근로자의 주관적인 육체적 및 정신적 노력에 따라 좌우되는 근로조건이 아니라, 업무 자체에 객관적으로 내재하고 있는 조건을 의미하는 것으로 해석하여야 할 것이다. 예컨대 담당 업무의 성질이나 내용에 따른 근로조건을 차이, 당해 업무에 종사하는 근로자가 통상적으로 처하는 물리적인 작업환경의 차이, 노동강도에 따른 차이, 업무에 내재하는 책임의 비중에 기한 근로조건을 차이 등이 여기에 해당할 것이다. 따라서 예컨대 임금수준의 차이가 현격하게 크다고 하더라도 그것이 근로자의 주관적 사정의 차이에 기한 경우에는 교섭단위분리기준으로 될 수 없을 것이다.

다음으로, 근로조건을 차이는 “현격”하여야 한다. 어느 정도의 차이가 있어야 ‘현격한 차이’로 볼 수 있는지는 구체적인 사실관계에 따라 달리 판단할 수 밖에 없을 것이지만, 현격한지 여부를 판단함에 있어서는 교섭대표노조를 별도로 선출하여 단체교섭을 독자적으로 진행하는 것을 객관적으로 정당화할 정도의 차이가 있다고 인정될 수 있어야 할 것이다. “현격한 근로조건을 차이”는 분리신청단위 내의 근로자 일부에게만 존재하여서는 아니되고, 그 단위 내 근로자의 상당수에게 존재하여야 할 것이다.

고용형태의 차이로 인하여 교섭단위를 분리할 필요가 있는 경우도 있을 수 있지만, “고용형태”는 “현격한 근로조건을 차이”에 비하여 교섭단위 분리 판단에 있어서 상대적으로 중요한 고려요소로 작용하는 것은 아닌 경우가 많을 것이다. 근로의 내용과 성격이 동일하거나 유사하다면 고용형태가 다르다는 것만을 이유로 교섭대표노동조합을 별도로 결정하여야 한다고 보기는 어렵기 때문이다.

이에 대해 “교섭 관행”은 다른 요소에 비하여 교섭단위 분리기준으로서 상대적으로 더 중요하게 판단될 가능성이 있다. 기존에 단체교섭을 별도로 진행하여 근로조건을 결정하여 온 확립된 관행이 있는 경우에는 그 관행을 굳이

부정하면서까지 교섭단위를 통합하면 원활한 단체교섭의 진행을 오히려 방해할 수 있기 때문이다. 물론 별개의 단체교섭 관행이 있다고 하여 항상 교섭단위 분리가 정당화되는 것은 아니다.

요컨대 이상과 같은 교섭단위 분리기준으로서 설정된 세가지 판단기준은 각 요소가 항상 교섭단위 분리를 위한 결정적인 기준으로 작용하는 것은 아니고, 교섭창구단일화의 제도적 취지에 비추어 교섭단위 분리의 필요성이 있는지 여부의 관점에서 조합원 분포, 조합원 수, 교섭요구사항, 근로관계의 내용과 성격 등 해당 사업 또는 사업장의 노사관계의 실태를 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것이다.

교섭단위 분리의 객관적 요건을 판단하는 요소로서 노조법 제29조의3 제2항에서 명시하고 있는 사유인 “현격한 근로조건의 차이”, “고용형태”, “교섭관행”을 모두 갖추어야 교섭단위 분리를 인정할 수 있는 것은 아니다. 규정 자체가 예시적인 형태로 규정되어 있기 때문이다. 그렇지만, 앞에서 지적한 바와 같이 교섭단위 분리제도의 취지와 교섭창구단일화제도의 취지를 고려하여, 특정 요소만 갖추고 있는 경우(예컨대 고용형태는 동일하지만 근로조건의 현격한 차이가 있는 데 지나지 않는 경우), 다른 요소가 특정 요소의 결과에 지나지 않는 경우(예컨대 근로조건의 현격한 격차가 고용형태의 차이에서 기인하고 있는 경우)에는 달리 교섭단위 분리를 인정할 객관적인 이유가 존재하지 않는 한 교섭단위 분리를 인정하지 않는 것이 바람직하다. 예컨대 한 노동조합은 정규직 근로자를 주된 조직대상으로 조직되어 있고 다른 노동조합은 기간제 근로자를 주된 조직대상으로 조직되어 있다는 이유만으로는 교섭단위를 분리하여서는 안될 것이다. 이 경우에는 고용형태와 관계없이 단일한 교섭단위로 설정하여 하나의 교섭대표노조가 대표하도록 하고, 교섭대표노조가 공정한 대표를 하지 않을 경우에는 공정대표의무위반 시정신청에 의해 해결하도록 하는 것이 교섭창구단일화제도의 취지나 제도의 전체적인 체제에도 부합한다고 할 것이다.